

제429회 국회
(정기회)

국토교통위원회회의록
(국토법안심사소위원회)
(임시회의록)

제 3 호

국 회 사 무 처

일 시 2025년11월24일(월)

장 소 국토교통위원회회의실

의사일정

1. 공인중개사법 일부개정법률안(권영진 의원·복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2211676)
2. 건축사법 일부개정법률안(문진석 의원·권영진 의원 대표발의)(의안번호 2206695)
3. 건축사법 일부개정법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2208083)
4. 주택법 일부개정법률안(손명수 의원 대표발의)(의안번호 2213390)
5. 주택법 일부개정법률안(김도읍 의원 대표발의)(의안번호 2209756)
6. 주택법 일부개정법률안(김정재 의원 대표발의)(의안번호 2211164)
7. 주택법 일부개정법률안(이연희 의원 대표발의)(의안번호 2211441)
8. 주택법 일부개정법률안(윤영석 의원 대표발의)(의안번호 2207123)
9. 부동산 거래신고 등에 관한 법률 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2212717)
10. 노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법 일부개정법률안(한준호 의원 대표발의)(의안번호 2213169)
11. 노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법 일부개정법률안(김은혜 의원 대표발의)(의안번호 2209253)
12. 은퇴자마을(도시) 조성 및 운영에 관한 특별법안(맹성규·이양수 의원 대표발의)(의안번호 2200094)
13. 은퇴자마을(도시) 조성 및 운영에 관한 특별법안(엄태영 의원 대표발의)(의안번호 2207716)
14. 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 일부개정법률안(김선교 의원 대표발의)(의안번호 2202026)
15. 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 일부개정법률안(윤재옥 의원 대표발의)(의안번호 2207558)
16. 기계설비법 일부개정법률안(권영진 의원 대표발의)(의안번호 2205680)
17. 기계설비법 일부개정법률안(문진석 의원 대표발의)(의안번호 2208322)
18. 건설기계관리법 일부개정법률안(서범수 의원 대표발의)(의안번호 2207125)
19. 건설기계관리법 일부개정법률안(윤재옥 의원 대표발의)(의안번호 2209925)
20. 건설기계관리법 일부개정법률안(서범수 의원 대표발의)(의안번호 2210733)
21. 건설기계관리법 일부개정법률안(윤재옥 의원 대표발의)(의안번호 2209867)
22. 지하안전관리에 관한 특별법 일부개정법률안(윤종균 의원 대표발의)(의안번호 2211042)
23. 지하안전관리에 관한 특별법 일부개정법률안(이건태 의원 대표발의)(의안번호 2213810)

24. 지하안전관리에 관한 특별법 일부개정법률안(황운하 의원 대표발의)(의안번호 2211954)
25. 지하안전관리에 관한 특별법 일부개정법률안(박용갑 의원 대표발의)(의안번호 2212547)
26. 지하안전관리에 관한 특별법 일부개정법률안(김예지 의원 대표발의)(의안번호 2210823)
27. 지하안전관리에 관한 특별법 일부개정법률안(안태준 의원 대표발의)(의안번호 2211036)
28. 지하안전관리에 관한 특별법 일부개정법률안(김대식 의원 대표발의)(의안번호 2212344)
29. 지하안전관리에 관한 특별법 일부개정법률안(김희정 의원 대표발의)(의안번호 2211337)
30. 건설산업기본법 일부개정법률안(엄태영 의원 대표발의)(의안번호 2202738)
31. 건설산업기본법 일부개정법률안(윤종오 의원 대표발의)(의안번호 2208184)
32. 건설산업기본법 일부개정법률안(문진석 의원 대표발의)(의안번호 2210127)
33. 건설산업기본법 일부개정법률안(송기현 의원 대표발의)(의안번호 2210861)
34. 건설산업기본법 일부개정법률안(김주영 의원 대표발의)(의안번호 2211613)
35. 건설산업기본법 일부개정법률안(윤종오 의원 대표발의)(의안번호 2204202)
36. 건설산업기본법 일부개정법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2205537)
37. 건설산업기본법 일부개정법률안(서범수 의원 대표발의)(의안번호 2207326)
38. 건설산업기본법 일부개정법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2208024)
39. 건설산업기본법 일부개정법률안(윤영석 의원 대표발의)(의안번호 2210906)
40. 건설기술 진흥법 일부개정법률안(안태준 의원 대표발의)(의안번호 2203613)
41. 건설기술 진흥법 일부개정법률안(이건태 의원 대표발의)(의안번호 2213812)
42. 건설기술 진흥법 일부개정법률안(권영진 의원 대표발의)(의안번호 2204772)
43. 건설기술 진흥법 일부개정법률안(송석준 의원 대표발의)(의안번호 2206736)
44. 건설기술 진흥법 일부개정법률안(손명수 의원 대표발의)(의안번호 2208330)
45. 공동주택관리법 일부개정법률안(김성환 의원 대표발의)(의안번호 2203711)
46. 공동주택관리법 일부개정법률안(권영진 의원 대표발의)(의안번호 2210409)
47. 민간임대주택에 관한 특별법 일부개정법률안(김도읍 의원 대표발의)(의안번호 2207386)
48. 신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법 일부개정법률안(강준현 의원 대표발의)(의안번호 2213444)
49. 도시 및 주거환경정비법 일부개정법률안(권영진 의원 대표발의)(의안번호 2203166)
50. 도시 및 주거환경정비법 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2212467)
51. 도시 및 주거환경정비법 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2202106)
52. 도시 및 주거환경정비법 일부개정법률안(윤영석 의원 대표발의)(의안번호 2205302)
53. 도시 및 주거환경정비법 일부개정법률안(황운하 의원 대표발의)(의안번호 2210746)
54. 도시 및 주거환경정비법 일부개정법률안(문진석 의원 대표발의)(의안번호 2213386)
55. 도시 및 주거환경정비법 일부개정법률안(윤영석 의원 대표발의)(의안번호 2210907)
56. 도시 및 주거환경정비법 일부개정법률안(이건태 의원 대표발의)(의안번호 2213351)
57. 재건축·재개발사업 촉진에 관한 특별법안(김은혜 의원 대표발의)(의안번호 2203516)

상정된 안건

1. 공인중개사법 일부개정법률안(권영진 의원·복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2211676) …… 3
2. 건축사법 일부개정법률안(문진석 의원·권영진 의원 대표발의)(의안번호 2206695) …… 16

3. 건축사법 일부개정법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2208083)	16
4. 주택법 일부개정법률안(손명수 의원 대표발의)(의안번호 2213390)	20
5. 주택법 일부개정법률안(김도읍 의원 대표발의)(의안번호 2209756)	20
6. 주택법 일부개정법률안(김정재 의원 대표발의)(의안번호 2211164)	20
7. 주택법 일부개정법률안(이연희 의원 대표발의)(의안번호 2211441)	20
8. 주택법 일부개정법률안(윤영석 의원 대표발의)(의안번호 2207123)	20
1. 공인중개사법 일부개정법률안(권영진 의원·복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2211676)	31
9. 부동산 거래신고 등에 관한 법률 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2212717)	32
10. 노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법 일부개정법률안(한준호 의원 대표발의)(의안번호 2213169)	42
11. 노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법 일부개정법률안(김은혜 의원 대표발의)(의안번호 2209253)	42
12. 은퇴자마을(도시) 조성 및 운영에 관한 특별법안(맹성규·이양수 의원 대표발의)(의안번호 2200094)	50
13. 은퇴자마을(도시) 조성 및 운영에 관한 특별법안(엄태영 의원 대표발의)(의안번호 2207716)	50

(10시19분 개의)

○소위원장 권영진 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제429회 국회(정기회) 제3차 국토법안소위원회를 개최하겠습니다.

오늘 회의에서는 57건의 법률안을 상정하여 심사하도록 하겠습니다.

법안 심사 방법은 소위원회 심사자료를 기반으로 하여 수석전문위원의 설명과 정부 측 의견을 들은 다음에 위원님들께서 질의·토론하는 순서로 진행하도록 하겠습니다.

그리고 배석하고 계신 분이 답변을 하는 경우 원활한 회의 진행과 회의록 작성을 위하여 위원장으로부터 발언권을 얻은 후 답변하여 주시고 답변 모두에 소속, 직위, 성명을 말씀해 주시기 바랍니다.

그러면 의사일정에 들어가도록 하겠습니다.

1. 공인중개사법 일부개정법률안(권영진 의원·복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2211676)

(10시20분)

○소위원장 권영진 의사일정 제1항 공인중개사법 일부개정법률안을 상정합니다.

먼저 수석전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 박재유 보고드리겠습니다.

자료 1페이지입니다.

연번 1번, 개정안 제41조는 현행법상 임의 설립 및 복수 설립이 가능한 공인중개사협회를 한국공인중개사협회로 법정단체화하려는 내용이 되겠습니다.

3페이지 중간으로 넘어가겠습니다.

한국공인중개사협회를 법정단체로 전환하려는 개정안 41조의 입법화 여부는 공인중개사협회가 법정단체에서 임의 단체로 전환된 연혁과 4페이지에 정리되어 있는 여타 전문

자격사 단체의 법정단체 재전환 현황 등을 종합적으로 고려하여 결정할 사항으로 판단됩니다.

다음은 4페이지 하단 부분입니다.

개정안 제41조는 개업공인중개사로 하여금 법정단체로서의 공인중개사협회에 의무적으로 가입하도록 하는 규정을 두고 있지 않는데 이는 직업 선택 또는 결사의 자유 및 공정한 경쟁 등을 제한할 수 있는 요소를 최소화하고 개업공인중개사의 자유로운 선택권을 보장하기 위한 것으로 이해가 됩니다.

단일 법정단체 규정의 취지와 아울러 중개업의 경우 협회 가입 여부의 자율성을 인정할 특수성이 높은지 여부 등을 종합적으로 고려하여 협회 가입 의무화 여부에 대하여 결정할 필요가 있을 것으로 생각합니다.

다음, 5페이지입니다.

라번 사항입니다.

개정안 제41조제5항은 ‘협회의 설립 및 설립인가의 신청 등에 관하여 필요한 사항’을 대통령령으로 정하도록 한 위임 규정을 폐지하려는 것으로 안 부칙 제2조에 따라 현재의 한국공인중개사협회에 법정단체 지위를 부여하는 것을 전제로 한 조치로 보이나 각주에 정리되어 있는 바와 같이 감정평가사협회 및 건축사협회 등 타 입법례 등을 고려할 때 협회의 조직, 운영 및 정관 등에 관한 사항에 대하여 하위 법령을 통하여 구체화할 필요가 있을 것으로 보입니다.

다음은 9페이지로 넘어가겠습니다.

연번 2번, 개정안 제41조의2는 법정단체로 전환되는 한국공인중개사협회의 총회와 관련된 규정을 신설하는 내용이 되겠습니다.

다음, 10페이지입니다.

개정안 제41조의2는 총회의 의결 사항에 대해서는 규정하고 있지 않는데 협회의 민주적인 의사결정 필요성과 변호사법 등 타 입법례 등을 고려하여 총회의 의결을 필수적으로 거쳐야 하는 사항을 법률에 명시하거나 총회의 의결 사항을 정관으로 정하도록 규정하는 방안 등에 대하여 검토해 볼 수 있을 것으로 보입니다.

다음은 12페이지입니다.

연번 3번입니다.

개정안 제41조의3은 협회로 하여금 소속 회원이 업무를 수행할 때 지켜야 하는 직업윤리에 관한 윤리 규정을 제정할 의무를 부여함과 아울러 협회의 회원으로 하여금 해당 윤리 규정을 준수하여야 하는 의무를 부여하고 있으며, 안 제41조의4는 협회가 취약계층의 지원 등 공익 활동에 적극 참여하도록 의무를 부여하는 내용입니다.

다음은 14페이지입니다.

연번 4번, 부칙입니다.

개정안 부칙 제2조는 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 설립된 한국공인중개사협회는 이 법에 따른 한국공인중개사협회로 보도록 규정하고 있는 바 현행 규정에 따라 설립되어 있는 한국공인중개사협회의 지위를 명확히 하기 위하여 필요한 조치로 보입니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 권영진 수고하셨습니다.

다음, 차관께서 정부 측 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○**국토교통부제2차관 강희업** 중복되는 것 제외하고 총괄적으로 말씀드리겠습니다.

우선 개정안 취지와 수석전문위원 검토보고에 동의를 하겠습니다. 그간 협회의 법정화에 반대하던 프롭테크(PropTech) 업계도 지난 일요일에 이 부분에 대해서 동의를 하게 되었습니다. 그래서 협회 법정화 효과는 한층 높아질 것으로 기대가 됩니다.

다만 의무가입과 관련해서는 협회의 과도한 권한 확대라든지 업역 침해를 우려하는 프롭테크 업계에서 그런 의견 제시가 있었습니다. 이번에 어렵게 동의를 해 준 만큼 현행 법에 있는 의무가입 제도를 두지 않는 현재의 법체계를 우선 유지하고 의무가입 여부는 향후에 검토할 필요가 있지 않나 정부 측에서는 그런 의견을 갖고 있습니다.

이상입니다.

○**소위원장 권영진** 수고하셨습니다.

다음, 위원님들의 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

염태영 위원님.

○**염태영 위원** 공인중개사협회의 법정단체화는 공인중개사들의 오랜 숙원이었습니다. 특히 그와 관련되어서 지위를 확보하는 것은 대단히 중요한 일이고 이후에 보다 엄격한 공인중개사들의 역할을 부여하기 위해서도 꼭 필요한 절차라고는 생각을 합니다.

그런데 이번에 이것이 급격히 이렇게 이루어지게 된 배경에는 전세사기를 막는 데 보다 적극적인 역할을 하도록 하는 것을 전제하고 있는 거잖아요. 그런데 그와 관련되어서 전세사기와 관련된, 공인중개사들의 보다 엄격한 관리를 위한 조항들은 공인중개사법에 지금 병합 심사해야 될 대부분의 내용들이 있는데 그것을 놔두고 이번에 이것 하나만 딱 빼 가지고 법정 유일단체의 지위를 부여하는 것으로만 가면 이후에 법정 지위는 부여받고 그와 관련되어서 보다 엄격하게 공인중개사가 역할을 하고 그 역할을 하지 않을 때 받아야 될 불이익에 대해서는 지금 확보된 것이 없는 가운데 가면, 그리고 그 이후에 공인중개사와 관련된 전세사기를 막을 수 있는 여러 관련된 부수 법안들은 얼마든지 차년도 되면 전혀 그 취지와 내용을 반영하지 못할 수도 있거든요.

그래서 그런 부분을 어떻게 이해하고, 지금 대안을 만들고 있는데 이번에 법정단체만 들어 주는 것만 가고 남으면 어떻게 할 것인가…… 저는 이 법정단체화하는 것에 반대하는 게 아닌데, 근본적으로 이렇게 가야 되는데 앞으로 넘어야 될 첩첩산중에 대한 내용들은 이 단체들의 그동안의 오랫동안 숙원사업만 해결하고 이에 따른 우리가 목표한 내용들은, 그에 대해서 책임성을 보다 강조하게 할 수 있는 부분들은 이후에 전혀 확보를 못 하게 되는 것 아닌가…… 왜냐하면 일단 되고 나면 또 다른 법안이 개별적 내용에 대해서 계속 반대를 하고 그렇게 올 때 저로서는 앞으로 넘어야 될 산이 너무 어렵고 우리가 가져야 될 최소한의 지위를 인정해 주되 역할을 부여하는 부분을 확보하지 못하는 우려를 저는 지금으로서는 하지 않을 수가 없을 것 같거든요.

그에 대해서 대책이 있는지 무슨 복안을 갖고 있었던 건지 얘기를 듣고 싶습니다.

○**소위원장 권영진** 정부 측에서 이걸 답변을 해 주셔야 될 것 같은데요.

김규철 실장님께서 답변하실래요?

○**국토교통부주택토지실장 김규철** 지금 좀 확인을 해야 되는 상황인데요. 전세사기 관련해서 공인중개사 역할과 책임을 강화하는 내용 관련해서는 별도로 법이 통과된 것으로

알고 있고요.

추가로 공인중개사의 책임을 강화하는 부분에 대한 추가 검토될 필요가 있는 부분에 대해서는 계속해서 저희들 정부 차원에서도 검토하고 조치를 하도록 하겠습니다.

○**염태영 위원** 지금 국토위에 올라 있는 공인중개사법만 해도 7개이고 실제로 전세사기와 관련된 법안이 여러 개가 있지 않습니까?

○**국토교통부주택토지실장 김규철** 예.

○**염태영 위원** 그것을 어떻게 처리할 생각이 있냐고요?

○**국토교통부주택토지실장 김규철** 일단 전세사기 관련해서는 기존의 공인중개사뿐만 아니라 여러 다양한 법개정을 통해서 저희들이 계속 전세사기를 예방하기 위한 조치를 취해 왔던 부분에 대해서는 위원님들도 잘 아시다시피 그렇게 해 왔고 다만 이 공인중개사 지위와 관련했던 부분은 공인중개사가 사실 실질적으로 사전에 어떤 물건에 대한 확인 부분 그리고 그 이후에 전세사기가 발생하는 과정에서 본인들의 역할을 제대로 못 했던 부분에 대한 부분은 지난번에 25년 8월 달 정준호 의원·북기왕 의원 발의한 건축물대장 실태원부 제시하고 이와 관련되어서 확인하는 부분에 대한 법안은 통과되어서 25년 8월에 공포가 된 상황이고요. 그외의 여러 가지 법안들이 있습니다. 방금 염태영 위원님께서 말씀해 주신 여러 가지 법안들에 대해서도 저희들이 적극적으로 최대한 빨리 논의될 수 있도록 노력할 수 있도록 하겠습니다.

○**염태영 위원** 예를 들면 제가 공인중개사법과 관련되어서도 국토위 상임위에 회부된 내용 중에는 민간임대주택이라든지 신탁등기된 건물에 대한 임대차에 대한 확인·설명 의무를 하도록 되어 있습니다.

왜냐하면 당연히 확보된 내용을 갖고 임대차 때 그런 정도를 알려 줘야지 사기를 안 맞는 기본적인 근거 규정인데 이런 건 다 빼놓고 이런 부분만 그냥 통과시켜 주면 나중에 이런 것을 확보할 방법이 있겠냐는 거예요.

이것은 결국은 공인중개사협회라고 하는 단체가 얼마만큼 수용할 수 있겠느냐인데 우리로서는 가장 중요한 수용할 수 있는 여건을 만들어 주는 것이 법정단체 지위 확보거든요. 법정단체 지위 확보부터 시켜 놓고 이후에 의무적으로 우리가 꼭 전세사기를 막기 위해서 해야 될 내용들에 대한 입법들은 반영을 못 하면 그것 누가 책임지겠어요. 이것을 하게 되는 근본적인 이유를 우리가 갖고 있냐는 거예요.

○**황운하 위원** 이번 개정안에 협회가 법정화됨과 병행해서 공인중개사협회의 역할과 책임이 보장된 규정이 있나요?

○**국토교통부주택토지실장 김규철** 오늘 논의되는 법안에는 따로 없습니다.

○**황운하 위원** 그 부분을 보장해야 될 것 같은데……

○**안태준 위원** 잠깐만요.

○**소위원장 권영진** 안태준 위원님.

○**안태준 위원** 위원님들 취지는 저도 충분히 알고 있고 공인중개사와 관련된 질의는 저도 많이 했었는데 답변을 제대로 해 주셔야 돼요. 이게 논란이 있는 부분이 있어요.

왜 그러냐 하면 공인중개사들의 의무를 강화하는 것은 무조건 저도 찬성, 그런데 의무를 강화하려고 그러고 의원님들이 내시는 법안대로 공인중개사가 하려고 그러면 공인중개사한테 먼저 해 줘야 되는 것들이 많아요.

예를 들어서 자료 접근에 대한 것들도 다 해 줘야 되고 그다음에 권리관계도 공인중개사들도 접근이 안 되잖아요. 그러니까 계약관계가 성립이 되어야 그 이후에 볼 수 있는 것들이 많아서, 예를 들면 공인중개사한테 의무를 주려고 그러면 빌려 주는 사람 그러니까 집주인한테 의무를 줘야 되는 거거든. 집주인이 그것을 공인중개사에게 제공하도록 하고 그것을 공인중개사가 설명을 하게 해야 되는데 집주인한테는 그게 의무가 없어요. 의무가 아니라 그러니까 별칙이 없잖아요. 별칙이 없으니까 집주인들은 안 준다고. 그러다 보니까 공인중개사도 그걸 해 낼 방법이 없어.

그래서 저도 이것과 관련된 법을 막 냈어요. 낸 부분이 어떤 게 있냐면 실제로 공인중개사가 그것을 확인할 수 있도록 권리를 줘야 된다. 그런데 그게 보면 아까 김규철 실장 얘기를 했지만 타 위원회에서 해야 되는 법들이 꽤 있더라고요. 법사위도 통과해야 되고 이런 법들이 있어서 이것에 대한 설명을 잘해 주셔야지 안 그러면 자칫 잘못하면 공인중개사에게 권리만 주고 의무는 안 준다 이렇게 얘기가 되니까. 지금 현재 불가피한 면이 분명히 있거든.

중언부언이지만 다시 말씀드리면 어쨌거나 공인중개사가 수요자들에게 설명을 하게 해 주려고 그러면 개들이 그걸 확보할 수 있는 권한을 가져야 설명을 해 줄 수가 있는데 권한을 갖는 방법에 대해서도 그러면 또 우리가 그것을 입법을 해 줘야 된다고 사실은. 그러니까 그것을 담당자들이 정확히 설명을 해 줘야지, 안 그러면 마치 국회의원들이 공인중개사 지위만 강화해 주고 법정단체만 만들어 주고 이렇게 되니까 그 부분은 정확히 설명을 해 주시라 이 말이에요.

○국토교통부주택토지실장 김규철 방금 안태준 위원님께서 말씀하신 것처럼 사실상 이번에 법정화를 통해서 공인중개사협회가 상당 부분 책임감을 가지고 협회 차원에서 개개 공인중개사의 중개 역할과 책임 부분에 대한 자정기능을 좀 향상시킬 수 있는, 법정화를 통해서 그렇게 할 수 있다면 저희들 입장에서든 전세사기 예방 측면에서 굉장히 좀 도움이 된다고 보고 있고.

다만 방금 염태영 위원님께서 말씀하신 것처럼 전세사기 관련해서 개개의 법안들이 지금 굉장히 많이 발의돼 있습니다. 임대차 확인·설명 의무 이런 부분부터 해서 많이 발의돼 있습니다마는 그 부분은 그 차원에서 별도로 최대한 빨리 논의를 통해서 그런 개개의 책임에 대한 부분을 강화하는 부분도 조속히 법안이 통과될 수 있도록 해야 된다는 생각은 가지고 있지만 우선적으로는 방금 말씀드린 것처럼 기존에는 사실 공인중개사협회가 법정단체가 아니기 때문에 다른 협회처럼 자정기능 역할이 굉장히 좀 부족했다고 봅니다. 저희들이 별도로 간담회를 통해서도 그런 부분에 대한 굉장히 강한 요구도 했습니다마는 그런 부분들이 안 됐던 이유도 사실 이런 측면이 있다고 이해를 할 수 있을 것 같고 일단 법정화를 우선 가되 향후에 개개의 책임 부분에 대해서는 계속해서 저희들이 관리할 수 있도록 그렇게 해야 되지 않을까 싶습니다.

○안태준 위원 또 지금 여기에 보면 아까 초반에 설명을 하셨지만 그러니까 회원가입 의무도 일단 나중에 그다음에 회원 지도·단속권도 나중에, 그러니까 이것이 너무 세지고 비대화될 것에 대한 우려도 있는 것이잖아요.

○국토교통부주택토지실장 김규철 그렇습니다. 그래서 일단 제외시킨 부분입니다.

○안태준 위원 그런데 사실은 자정 노력을 하게 하려면 회원 지도·단속권은 또 있어야

할 수 있는 것이잖아요. 그러니까 아까 염태영 위원님이 말씀하신 것처럼 이런 우려들이 지금 위원님들 사이에 있기 때문에 저는 아까 제가 말씀드린 대로……

그러니까 지금 우리가 무슨 일이 있으면 공인중개사들한테 계속 뭘 해라, 뭘 해라 의무를 줬어요. 그런데 명확히 보면 의무를 줘도 아무 소용이 없는 게 그것을 자기들이 확보할 수 있는 권한이 없기 때문에 의무가 있어 봤자 제공하지 않았다고만 표현하면 아무 문제가 없는 것이라고, 그래서 그것을 실효성을 확보하기 위해서는 다른 법안들을 어떻게 입법을 통해서 할 수 있는지 그런 것들을 명확히 위원님들한테 설명을 해 줘야지 그 설명 없이 하니까 이런 문제가 생긴다 저는 이렇게 보거든요.

○소위원장 권영진 이종욱 위원님 말씀하십시오.

○이종욱 위원 약간 법안이 아직 좀 어정쩡한 상황인 것 같은 생각이 드는데요. 자정기능을 강화하기 위한 취지라고 이해는 됩니다만 좀 보여 줘야 될 것 같아요. 이번에 법정단체가 되면 어떤 식으로 어떤 활동을 해서 이렇게 하겠다 그것을 저희들한테 보여 줘야 좀 확신이 생길 것 같고 그와 연계돼 있는 게 저는 의무 가입이라고 생각이 되는데 사실은 그런 활동을 하려면 의무 가입을 해야 되는 것 아닙니까? 사고 치고 협회에서 빠져 버리고 통제 안 되면 의미가 없기 때문에 의무 가입 문제를 빼고 가는 것은 결정을 해야 될 것 같아요. 지금 다른 사례도 보면 법정단체화하면서 의무 가입 안 하는 경우는 없는 것 같습니다.

그래서 이것은 조금 더 조사를 하고 공인중개사협회에서 법정화하게 되면 이러이러한 기능을 우리가 이렇게 활동을 하겠다 그런 약속 내지 그림을 보여 주시고 저는 의무 가입도 연계해서 하는 게 맞지 않나 하는 생각이 듭니다. 그래서 이번에는 좀 보류하고 그런 점들을 조금 더 논의한 다음에 하는 게 좋겠다는 게 제 개인적인 생각입니다.

○소위원장 권영진 황운하 위원님 말씀하십시오.

○황운하 위원 방금 말씀하신 것처럼 다른 협회에서는 다 의무 가입 조항이 있는데 이제 없어요. 그런데 협회를 법정단체화하면 협회 차원에서 내부적으로 협회 회원들에게 윤리규정을 만들어서 내부적으로 좀 자정기능을 강화할 것으로 지금 기대하고 있잖아요. 그렇지 않아요?

○국토교통부주택토지실장 김규철 예, 그렇습니다. 윤리규정은 별도로 만들도록 돼 있습니다.

○황운하 위원 그런데 지금 의무 가입 규정이 없는데 국토부가 예상할 때는 어느 정도 가입할 것으로 예상을 하고 또 가입 안 한 사람들에게 대해서 협회 차원에서 어떤 불이익을 줌으로써 가입을 유도하는 그런 대책도 있는 것인지 지금 법정단체와 더불어 자정기능이 좀 강화돼야 되는 그리고 그 역할 또는 의무가 강화돼야 되는 그런 것이 병행돼야 된다는 것이 위원님들의 공통된 지적이잖아요. 그 부분에 대해서 정부의 입장이나 대책을 좀 추가 설명을 해 주세요.

○국토교통부주택토지실장 김규철 위원님들께서 잘 아시다시피 법정화의 논의가 상당기간 오랫동안 진행이 돼 왔고 잘 안 돼 왔던 측면이 있습니다. 새롭게 ‘직방’이라든가 ‘다방’ 이런 프롭테크 업체들도 많이 생겨나면서 사실 저희들이 원래 법정화를 어느 정도 생각했던 가장 큰 취지가 아까 말씀드린 자정기능이라든가 공정한 거래질서에서 충분한 역할을 할 수 있도록 한다는 부분이라든가 또 새로운 공인중개 시장의 상황 변화에 따른

협회의 능동적인 역할 이런 부분들까지 다 고려해서 그리고 여러 다른 법정단체들도 다 법정단체화하는 사례를 봤을 때도 굉장히 좀 필요하다고 생각했는데 다만 이것을 의무 가입까지 하게 되면 그동안의 논의 과정에서 여러 이해관계자들의 충돌도 있고 의견이 또 다른 측면도 있고 해서 일단은 의무 가입은 아니더라도 지금 현재도 거의 97% 이상 가입돼 있습니다. 그러면 법정단체화하면서 의무 가입을 하지 않더라도 대부분의 공인중개사들이 그 협회 내에서 역할을 할 수 있는 기반은 만들어져 있다라고 이해하시면 될 것 같고.

그래서 일단 이런 형태로 가져가되 향후에 가입을 더 늘려야 된다고 또 의무 가입을 통해서 더 책임성을 강화할 필요가 있다든가 이런 부분들을 추가적으로 좀 고려하면서 그 부분은 논의를 하면 어떨까 그런 의견입니다.

○소위원장 권영진 위원님들, 이렇게 하면 어떻겠습니까? 그동안 국토부 산하의 여러 단체들이 법정단체화해서 법정단체에서 거기에 일정한 권한을 부여하고 해서 자정기능을 갖도록 했거든요. 그런데 공인중개사도 이제는 법정단체화할 때가 됐다고 봅니다.

그런데 이게 그동안 되지 않았던 이유가 지금 내부 간의 이견들이 있었습니다. 프롭테크 협회라든지 이런 쪽에. 그런데 이번에 국토부가 중재를 해서 그 부분과 관련해서는 합의를 다 봤다고 합니다. 그러니까 우선 공인중개사협회를 법정단체화하는 이 법은 그대로 통과를 시켜 주고 그리고 그 이후에 또 저희들이 그에 따르는 책무와 의무 부분들은 또 그렇게 법을 만들어 나가면 될 것 같거든요. 그런데 이것을 어떤 조건을 걸 것이냐를 놓고 따지기 시작하면 제가 보건대는 밑도 끝도 없을 가능성이 있습니다. 그래서 이 법은 이 법대로 통과를 시켜 주고 또 저희들이 다른 입법으로 권한에 상응하는 의무와 역할을, 책임을 부여할 것은 부여하면 어떨까 싶습니다.

○황운하 위원 하나만 더……

○소위원장 권영진 예.

○황운하 위원 그러면 이 법에 대통령령에 위임을 해 가지고 윤리규정을 만들고 협회에서 제재를 가할 수 있다든지 이런 규정이 있나요?

○국토교통부주택토지실장 김규철 그것은 지금 현재로서는 없는데 자율적으로 그런 부분에 대한 운영을 생각하고 있고, 다만 그런 부분들이 잘 안 될 경우에는 추가적으로 검토가 필요할 것 같다고 생각합니다.

○국토교통부제2차관 강희업 지금 신설안에는 윤리규정을 국토교통부장관의 승인을 얻어서 제정토록 하고요. 그다음에 협회에서는 이 부분에 대해 윤리규정을 준수하여야 한다 이렇게 돼 있는 상황입니다. 그리고 이 이후에도 공익활동을 적극 참여해야 된다 이렇게 돼 있는 상황입니다.

○황운하 위원 협회에 지도·단속 권한이 없잖아요.

○국토교통부주택토지실장 김규철 그렇습니다.

○황운하 위원 국토부에서 어쨌든 법정단체화에 따른 여러 우려사항들을 잘 유념해서 협회의 법정단체화 이후에 협회에 대한 지도·감독을 잘해야 된다는 전제를 가지고 일단 통과시키고 나중에 보완 입법을 하는 것이 어떨까 싶습니다.

○소위원장 권영진 염태영 위원님, 혹시 다른 의견 있습니까?

○염태영 위원 저도 오랫동안 현장에서 경험해 보면 공인중개사협회를 법정단체화하는

것에 대해서는 적극적으로 공감한다고요. 그래서 해 줘야 된다는 생각을 하는데 이와 관련해서 몇 차례 공인중개사협회하고 공식적인 미팅을 할 때 그때마다 다른 단체들과의 형평성 그리고 의무 가입에 대한 이견, 이것이 여전히 상존해 있었어요.

그리고 전세사기가 터지고 나니까 이에 대해서 의무적으로 전세사기를 방지하기 위한 공인중개사들의 보다 적극적인 역할에 대해서 해야 된다는 것은 있지만 하지 않을 때의 벌칙조항이라든지 규제조항이 들어간 것에 대해서는 적극적으로 또 반대해 왔어요. 그러면 실효성을 어떻게 확보할 것이냐가 여전히 남았었어요.

그래서 저는 법정단체화하는 것의 취지를 반대하는 게 아니라고요. 다 해 드려야 되는데 문제는 법정단체만 확보하고 그 외에 진행되지 않는 일에 대해서는 우리로서는 최소한 국토부가 어떤 것을 전제로 그런 것을 확보할 수 있는 이후의 장치를 갖고 있느냐는 거예요. 그리고 그것이 언제 될지도 모르는 것이 되면 안 된다고요.

그래서 적어도, 이를 테면 9페이지 총회 규정안 보면 ‘국토교통부장관은 제3항의 의결이 법령이나 정관에 위반될 경우에는 협회장의 의견을 들어 정관 변경이나 재의결을 요청할 수 있다’, 사실은 개별 협회니까 협회장의 의견을 듣는 것은 있지만 실제로 협회장이 의견을 그렇게 안 내면 전혀 의결도 요청할 수 없는 것 아닌가 하는 생각이 들어요.

그러니까 이후에 법정단체화됐을 때 우리가 요구되는 여러 가지 사안들이 반영이 안 되거나 속도를 못 내거나 전혀 개선이 이루어지지 않을 때는 도대체 이후에 법정단체로서의 관리에 어떤 규제조항을 둘 것이냐가 여전히 숙제로 남는다 하는 것이고요.

지금 전세사기와 관련해서 상임위와 소위에 올라와 있는 것만 해도 공인중개사법이 7건이나 지금 올라와 있습니다. 그런데 이 중에 상당 부분은 제가 보면 이번에 적어도 공인중개사협회가 이러한 조항에 대해서는 이런 정도까지는 수용을 하겠다고 하는 최소한의 협의된 것이 확보가 필요하지 않겠냐 하는 것이거든요.

그리고 그것은 우리가 바로 연내에 부수 입법을 통해서라도, 추가 개정을 통해서라도 하겠다고 하는 그런 정도는 있어야지 너무 협회의 선일에만 의존해서 또 그동안 미뤄 왔던 숙제이고 과제였기 때문에 우리로서는 그것만 허용해 주고 이후에 공인중개사가 최소한 하지 않으면 그에 대해서 규제가 있다고 하는 것을, 하지 않으면 안 된다고 하는 것을 확보하는 것들을 저는 국토부가 어떻게 확보할지를 모르겠어요.

○소위원장 권영진 박용갑 위원님 말씀하십시오.

○박용갑 위원 저도 염태영 위원님 질의하신 것에 대해서 또 이종욱 위원님 말씀하신 것에 대해서 동감하는데요. 사실 권한과 의무를 함께 줘야 된다고 봅니다.

지금 부동산협회에 가입된, 몇 프로 정도 됩니까?

○국토교통부제2차관 강희업 97%.

○박용갑 위원 97%면 3% 때문에 의무 가입을 안 한다는 것은 좀 그렇지 않나요? 그런 갈등 때문에?

○국토교통부제2차관 강희업 97% 때문에 그런 것은 아니라고요.

○박용갑 위원 지금 97%가 다 협회에 가입이 돼 있잖아요.

○국토교통부제2차관 강희업 예.

○박용갑 위원 그러면 3% 때문에 의무 가입을 하지 않는다는 것.

○국토교통부제2차관 강희업 그간에 프롭테크 업계에서 이것을 계속 지속적으로 반대

를 했는데 국토부 중재하에 협의를 하면서 법정단체화는 협의가 됐고 의무 가입까지 넣는 것은 너무 과하다 이런 의견이 있어서 이번에는 중재 차원에서 저희가 법정단체화 정도만 하고 이후에……

○박용갑 위원 아니, 지금 97%가 다 가입했는데 그게 뭐가 과합니까? 97%가 협회에 다 가입돼 있다면서요?

○국토교통부제2차관 강희업 예, 그렇긴 합니다.

○박용갑 위원 그러면 3% 때문에 지금 너무 과하다는 얘기인가요?

○국토교통부제2차관 강희업 그러니까 프롭테크 업계의 의견도 존중하는 측면에서 그랬다는 말씀을 드립니다.

○박용갑 위원 그만큼 법정단체의 지위를 줬으면 거기에 대한 의무도 다해야 되는 것 아니냐요? 지금 염태영 위원님 질의하셨는데 사실 그러면 이번에 이 법정단체화가 통과가 되고 6개월 이내에 의무 가입을 할 수 있는 그런 법안을 한다든지 국토부에서 그런 안을 내야 되는 것 아니겠어요? 빠른 시일 내.

○소위원장 권영진 박용갑 위원님, 의무 가입을 넣는 것은 의무를 부여하는 게 아니라 엄청난 권한을 주는 겁니다. 그러니까 지금 현재 존재하고 있는, 97 대 1이라 하더라도 존재하고 있는 단체 자체의 존재를 부정해 버리는 것이기 때문에 그것 때문에 그동안 프롭테크 업체에서는 반대를 해 왔거든요. 그러니까 97%가 가입돼 있는 공인중개사협회를 법정단체화는 하되 나머지 3%까지 다 흡수해서 의무 가입시키도록 하는 것은 이 법에 안 담는 게 서로 합의 사항이고요. 이것은 의무라기보다도 권한입니다. 너무 많은 권한을 주게 됩니다, 의무 가입까지 주게 되면.

○안태준 위원 저도 잠깐 얘기하면 그러니까 사실 지금 민법상에, 아까 전문위원 의견에도 있었는데 민법상에 이것 의무 가입을 안 주면 다른 단체도 만들 수 있게끔 지금 열어 놓은 거잖아요. 그렇지요? 그러니까 오히려 이것이, 아까 우리 위원님들이 걱정하시는데요. 무엇으로 이것을 하겠느냐, 이것 엄청난 권한을 주는 것 아니냐 그러는데 권한을 주는 것 같지만 이게 권한이 아닌 거잖아요.

그러니까 이 단체에 들어가지 않아도 공인중개사를 못 한다거나 이런 규정 자체가 전혀 없는 것이고, 그러니까 아까 위원님들이 우려하시는 것처럼 다른 피해, 전세사기나 뭐나 이런 것들 때문에 하는 그런 의무 규정을 어떻게 할 것이냐는 분명히, 우리가 지금 두 가지 잡고 있는 거잖아요. 의무 규정하고 그다음에 회원에 대한 지도·감독권 이것 두 개를 잡고 있는 거니까 이것으로 지금 하겠다는 얘기고. 프롭테크하고는 앞으로 이 부분에 대해서는 그쪽하고 계속 설득해 나가면서 두 가지는 하겠다는 얘기지 않아요?

○국토교통부주택토지실장 김규철 예, 그렇습니다.

○안태준 위원 현재 분위기는 어떤지 그것도 좀 얘기를 해 주시고, 정확히 좀 풀어서. 사실은 지금 위원님들도 오해할 수 있는 부분이 엄청난 권한을 준다는 부분에 대한 오해가 있는 것 같거든요. 그러니까 이 논란에 대한 국토부의 고민을 좀 얘기를 해 줬으면 좋겠어요.

○국토교통부주택토지실장 김규철 지금 안태준 위원님께서 말씀하신 것처럼 사실 의무 가입을 하게 되면 오히려 권한을 굉장히 강화하는 측면이 있다는 말씀을 드리고.

이렇게 이해를 해 주시면 좋을 것 같습니다. 저희 정부 차원에서 보면 그동안에 전세

사기 과정에서 공인중개사들이 역할을 못 했더라는 부분 지탄을 받고 하는 상황 속에서도 저희 간담회를 통해서 계속 요청하고 공인중개사 역할을 강조하고 이렇게 해도 안 됐던 부분이 분명히 있습니다. 그 부분이 법정단체화 안 해서 안 됐다 이렇게 말을 할 수는 없지만 최소한 법정단체가 만들어지고 공인중개사협회 자체적으로 자정 기능을 강화할 수 있는 기반은 만들어 줘야 된다는 생각이 들고, 그동안 과정을 봤을 때.

그리고 그러면 향후에 그것을 담보할 수 있는 제약 조건이라든가 이런 부분에 대해서는 어쨌든 정관을 만들고 그 정관이 여러 가지 법령 위반 사항이라든가 이런 부분들이 있으면 국토부장관이 다 할 수 있습니다. 아까 협회장의 의견을 들어서 한다고 하지만 협회장 의견 듣는 게 중요한 게 아니고 국토부장관의 권한으로 할 수 있는 부분이 분명히 있고 또 협회가 만들어지면 이게 윤리 규정도 별도로 국토부장관의 승인을 받아서 할 수 있도록 되어 있기 때문에 결국은 그 자체적으로도 공인중개사 단체가 자정, 자율적으로 할 수 있는 기능은 분명히 강화된다. 다만 그것을 더 강하게 향후에 전세사기 예방을 위해서 할 수 있는 부분에 대해서는 저희들이 계속 추가적으로 고민할 필요가 있다 이렇게 말씀드릴 필요가 있을 것 같습니다.

○**염태영 위원** 어떤 것이 먼저겠느냐 하는 것이 있지만 협회의 법정단체화를 먼저 해 놓고 이후에 그와 관련해서 반드시 우리가 확보해야 될 것들을 계속적으로 협의하고 추가 개정을 하겠다 하면 그것도 하나의 방법이니깐 그것이 선후가 바뀌었다기보다는 어쨌든 진행되는 과정 중의 일부로 보겠다 하는 것도 있습니다.

그리고 협회하고 즉 논의를 해 보면 협회의 주요 임원들은 지금 전세사기 같은 데서 분명히 그렇지 않은 의견들을 갖고는 있지만 아까 97%라고 했지만 현장에서는 97%까지는 아니어도 어쨌든 대부분 90% 정도 이상까지는 다 가입을 해 있어요. 그런데 가입해 있지도 않고 의무 조항도 없는 많은 또 일부 공인중개사가 그동안 전세사기에 상당한 문제를 일으킨 요인이 되기도 했잖아요. 그런데 그 부분은 이것이 됐다고 그래도 문제가 계속 해결되는 게 아닌 상태로 남아 있는 거거든요. 그러니까 그에 대해서 지금 국토부장관이 다른 방법으로 할 수 있다는 게 뭔지를 저는 지금으로서는, 그러면 그동안 왜 못 했는지도 모르겠고 그 부분을 좀 명확히 할 필요가 있어요.

그래서 오늘 법안에 대해서 저희가 그 취지를 살려서 과정에 있고 이것이 선후가 되더라도 이후에 보완할 수 있다고 그러면 지금 나와 있는 그 부분에 대한 보완의 방법을 적어도 일부 공인중개사가 탈선적으로 위법, 정확한 사실을 공개하지 않고 또 의도를 갖고 한 일들이 앞으로는 공인중개사협회에서도 자체적으로라도 법정단체가 되면 우리가 자율적으로 어떻게 하겠다고 하는 확실한 이 내용은 좀 확보해 주는 것이 필요하겠다는 거고 이것은 오늘 법안 통과되더라도 앞으로 상임위 통과도 있고 이후에 본회의 통과 사이에도 그것을 우리한테 설명을 해 줘야 돼요.

사실은 공인중개사협회의 법정단체화를 우리로서는 늘 하나의 권한을 확보해 주는 대신에 우리는 이런 정도는 이후에 확실하게 전세사기라든지 법정단체화된 이 단체에서 역할을 해 주기를 기대하는 것들을 확보하는 것들은 절대적으로 필요하니까 그것을 국토부가 이후에 할 수 있다고 하는 내용들이 도대체 저로서는 한 번 논의되거나 국토부 입장을 들어 본 적이 없는데 포괄적으로 확보할 수 있다 하는 식으로 넘어가기에는 너무 그동안 진행된 내용에 대해서 저희로서는 아는 게…… 그리고 이후에 보완할 수 있는 방법

에 대한 대안을 갖지를 못했어요. 이 부분을 분명히 좀 해 주실 필요가 있어요.

○**국토교통부제2차관 강희업** 위원님, 이것은 그런 방법도 있지 않을까 하는 생각이 드는데 이번에 우리가 단계적으로 가야 되니까 일단 법정화는 그렇게 하더라도 해 주고요. 그다음에 의무 가입 규정이 또 파워풀한 권한이기 때문에 그것은 이번에 안 되니까 의무 가입 규정은 우리가 하나의 레버리지처럼 가지고 있고 그 이후에 앞으로 협회에서 어떤 역할을 할 것인지에 대해서 별도로 저희하고 협의를 해서 문건으로 받든지 이런 걸 해서 다음에 부동산 중개협회와 관련된 다른 논의를 할 때 그것을 같이 검토를 해 보면 어떨까 싶습니다.

○**소위원장 권영진** 천준호 위원님 말씀하십시오.

○**천준호 위원** 간단하게 몇 가지 여쭙고 제 의견 좀 말씀드리겠습니다.

차관님, 협회가 예를 들면 의무 가입 제도를 이번에 미규정하는 것에 대해서 동의를 했나요?

○**국토교통부제2차관 강희업** 예, 현재는 그런 상황입니다.

○**천준호 위원** 동의를 한 이유는 뭐라고 보고 계십니까? 설득을 하신 겁니까, 아니면 다른 이유에서 동의하신 겁니까?

○**국토교통부제2차관 강희업** 그간에 프롭테크 업계에서 계속 반발을 해 왔기 때문에 우선은 그 부분은 양보하는 걸로…… 양보라는 표현이 좀 그렇습니다만 프롭테크 업계를 설득하는 측면에서 일단 법정단체화에 동의를 해 주면 그 부분에 대해서는 조금 추후 검토하는 쪽으로 얘기를 했다는 말씀 드립니다.

○**천준호 위원** 국토부가 조정을 하신 거네요, 그런 방향으로?

○**국토교통부제2차관 강희업** 예, 그렇습니다.

○**천준호 위원** 그렇다면 염태영 위원님께서 계속 얘기하시는 것처럼 저희가 협회에 의무를 부여해야 될 사안들, 이런 것은 좀 해야 된다고 하는 현안들이 몇 가지 정도가, 어떤 게 있습니까, 지금 파악하고 계신 게?

○**국토교통부주택토지실장 김규철** 일단 염태영 위원님께서 말씀하신 부분은 전세사기 예방 측면에서 그동안에 역할이 안 됐던 부분에 대한 지적 사항이신 것 같고, 일단 저희 들로서는 아까 말씀드렸던 여러 가지 윤리 규정이라든가 이런 규정을 만드는 과정에서 국토부가 적극적으로 참여할 수 있는 부분이 있기 때문에 그 윤리 규정 내에서도 여러 가지 전세사기 관련된 조항을 넣을 수 있다고 보고 그런 부분에 대한 책임을 강화하는 차원에서 할 수도 있고 향후에 또 법안 발의를 통해서 처벌 문제에 대한 강한 이런 규정이 없다는 부분에 대한 지적이신 것 같기 때문에 그런 부분들도 추가적으로 필요하다면 검토가 될 수 있지 않느냐 이런 생각을 하고 있습니다.

○**천준호 위원** 대한건축사협회가 최근에 법정단체로 전환된 마지막 사례였던 것 같습니다. 대한건축사협회는 회원 가입을 의무화하는 것으로 법인 전환이 됐지요. 당시에 도 이와 비슷한 논의가 있었는데 법정단체화하고 뭔가를 책임을 좀 물으려면 회원 가입을 의무화하지 않으면 사실상 실효성을 발휘하기가 어렵다라고 하는 오랜 논쟁 속에서 그 판단이 있었습니다. 당시 제가 논의를 같이 했었는데요. 그러면서 대한건축사협회를 법정단체로 전환하면서 회원 가입을 의무화하는 것으로 이렇게 정리했던 것 같습니다.

그런 취지에서 놓고 보면 사실상 공인중개사협회 같은 경우도 적절한 의무를 부여하고

책임을 물으려면 회원 가입을 의무화해 줘야 됩니다. 그것 하지 않고는 협회가 그 책임을 묻는 것에 본인들이 오히려 회피할 수 있는 명분이 됩니다, 그게. 그러면 이것도 아니고 저것도 아니고 아무런 정책 목표를 달성할 수도 없는, 요구를 계속 해 오니까 외형만 법정단체화하는 모양새로 되는 겁니다.

제가 보기에는 이 논의와 관련해서 오랜 역사가 있었고 에너지도 많이 투여가 되고 국토부에서도 하기 위해서 여럿 다양한 이해관계자들을 조정하는 역할도 하셨는데 그 결과물이 사실은 이것도 아니고 저것도 아닌 모양새로 가는 형태의 안으로 지금 되어 있거든요. 제가 보기에는 이렇게 하시는 게 맞나 싶고요. 의무를 정확하게 하려면 그만큼의 책임을 물을 수 있는 제도적 장치도 같이 마련해 줘야 됩니다. 의무화시켜 줘야지요. 그것 안 되고 책임 묻기가 어렵습니다. 여기에도 써 놓으셨잖아요, 지금 검토보고서에도.

그래서 저는 왜 논의가 이렇게 기형화됐는지가 조금 궁금합니다. 오히려. 이것은 저를 예를 들면 협회에 의무를 부여해야 될 사안들이 분명히 있을 텐데 그것은 공인중개사협회의 반대 때문이라기보다는 우리 법안심사소위가 그분들에게 명확하게 의무 부여를 하거나 결정을 못 한 측면도 있다고 저는 보고요. 중개사협회가 반대했기 때문에 그것을 묻지 못했다라고 하는 것은 제가 보기에는 그렇게 판단이 가서는 안 될 것 같다, 우리가 좀 더 명확하게 심사소위에서 법안을 결정하고 의무 부여하는 것을 하면 됩니다. 그런데 그렇게 되기 위해서라도 저는 중개협회에 명확한 회원 가입 의무화라고 하는 제도화를 해 줘야만 그것이 가능하다 이런 말씀 드리고, 그 명확한 사례가 건축사협회라는 바로 직전에 저희가 했던 사례가 있기 때문에 그 논의의 흐름, 정리 이런 것들을 좀 저희가 참고할 필요가 있다 이런 말씀 드리겠습니다.

○소위원장 권영진 황운하 위원님.

○황운하 위원 심도 있는 법안 심사가 이루어져야 되기는 하는데 우리 국토위가 속도가 좀 늦은 편이고 밀린 법안은 굉장히 많고 해서 이것 가지고 심사를 계속 진행하기에는 시간적으로 어려움이 있는 것 같습니다.

제 생각에는 저는 일단 통과시키고 보완 입법 등이 어찌나 이렇게 생각을 했는데 지금 염태영 위원님 우려도 계속되고 있고 또 천준호 위원님 말씀도 그러하고 그래서 이번에 법정단체 부여되는 것과 병행해서 규정해야 될, 특히 전세사기 예방 관련해서 병행해서 규정해야 될 내용, 공인중개사의 책임 또는 의무를 법에 명시하는 이런 내용을 명확하게 규정하고 그다음에 천준호 위원님 말씀처럼 모든 공인중개사에 대한 실효성을 담보하기 위한 가입 의무화 조항도 그때 같이 해 주는 그런 보완 입법을 하는 것으로 하고, 보완 하는 것으로 하고 좀 보류했으면 좋겠습니다.

○소위원장 권영진 그러면 위원님들 의견들이 그러시면 지금 당장 의결하지 않고 그 사이에, 지금 걱정은 그것 아닙니까? 염태영 위원님이 말씀하듯이 법정단체화를 먼저 해 줘 버리면 그 이후에 공인중개사협회가 해야 될 책임과 의무와 관련된 여러 가지 부수 법안들을 할 때 또 반대할 것 아니냐 이런 문제 아닙니까. 그렇지요? 그런데 이 부분과 관련해서는 공인중개사협회에다가 우리 소위원회에 거기에 대해서 자기들 의견을 좀 분명하게 밝히도록 요구를 하십시오.

이것 제가 보건대는 이것을 오늘 처리를 안 하고 뒤로 넘긴다고 해서 이 문제가 해결 될 일이 아니에요. 왜냐하면 그동안 이게 법정단체화 되지 않았던 것 그리고 오늘 의무

조향을 넣지 못하는 문제는 이미 기존에 작든 크든 단체가 하나가 단일 단체가 아니라 두 개 단체가 있었고 그 두 개 단체가 합의가 안 돼서 그런 건데 국토부가 그걸 합의 조정해서 지금 법정단체화로는 공인중개사협회를 하되 의무가입 조향은 이번에는 넣지 않는다는 걸로 합의했기 때문이 이게 가능한 건데 그걸 뒤로 물린다고 해서 제가 볼 때는 될 문제는 아닌 것 같거든요. 그리고 현실적으로 공인중개사협회가 90%, 97%라고 하는데 이렇게 많은 회원들을 가입시키고 있는 단체를 활용해서 정부가, 공공이 이루고자 하는 목적을 이루기 위해서는 법정단체화를 하는 게 맞다고 봅니다, 지금은.

그러면 위원님들, 그렇게 하면 어떻겠습니까? 지금 염태영 위원님이 우려하시는 부분들을 공인중개사협회로 하여금 우리 위원회에 서면으로 오후까지 오전중에 제출하도록 하고 그걸 근거로 법정단체화하는 의결을 해 주는 게 어떻겠습니까? 지금 이것을 연계한다고 해서 또다시 그러면 천준호 위원님 의견까지를 반영하거나 또 염태영 위원님 말씀하신 것도, 그러면 의무를 뭘 의무를 부과할 거냐라는 건 하나하나 또 다른 문제거든요.

○**염태영 위원** 제가 의견을 더 드리면, 우선은 오늘 국토교통부 의견도 협회의 권한이 확대될 가능성이 높고 그럴 때 협회의 책임성 강화를 위해서 총회 구성이라든지 의결 내용을 개정안과 같이 국토교통부가 관리 감독하는 것이 필요하다 그랬어요. 사실 국토부가 관리 감독을 실제적으로 규정에 맞게 규정에 정해서 그렇게 하느냐 하면 지금까지 거기에 대한 확보를 못 해서 전세사기의 상당 부분이 발생하기도 한 거고, 그런데 이후에 그렇게 한다면 적어도 오늘 공인중개사법에 지금 전세사기를 예방하기 위해서 올라와 있는 몇 가지만이라도 적어도 이런 부분은 이렇게라도 국토부가 관리해서 이후에 책임성을 확보해 놓겠다 하는 것들이 필요하다는 거예요. 그런 것이 없는 가운데 그냥 법정단체만 확보해 주면 안 된다는 것이 저의 생각이고, 법정단체 확보는 꼭 필요하다고 다 공감한다고요. 그런데 그것을 균형을 맞춰 줄 필요가 있다는 거고.

지금 가입은 90%가 넘지만 실제로 보증보험에 들게 하는 것에 대해서는 상당히 많은 부분을 공인중개사가 지금 하지 않고 있어요. 최소한 확보해야 될 이후의 전세사기를 막기 위한 최소한의 내용들이 그동안 현장에서 제안됐고 제기됐던 문제들에 대해서 적어도 이 내용 안에서 확보를, 협회의 법인화를 통해서 이후에 이렇게 관리하겠다고 하는 국토부의 정리된 의견이라도 좀 있기를 바랍니다.

저는 공인중개사협회가 오늘 오후까지 이걸 내놓을 수는 없다고 생각해요. 왜냐하면 거기서도 절차가 있는데 어디까지 확보하겠어요. 그런데 이 관리 감독을 할 수 있는 국토부는 적어도 이런 정도는 이렇게 하겠다고 하는 것을 내주는 것은 할 수 있을 거라고 보거든요. 그것에 대해서는 저는 꼭 필요하다 이렇게 얘기드리고 싶습니다.

○**소위원장 권영진** 차관님, 그 부분들을 준비해서 우리 위원회에 입장을 분명히 밝혀 주시기 바랍니다.

○**국토교통부제2차관 강희업** 예.

○**소위원장 권영진** 밝혀 주시기 바랍니다.

그리고 지금 41조 2항에 아까 말씀이 있었습시다만 국토부장관은 제3항의 의결이 법령이나 정관에 위배될 경우에는 협회장의 의견을 들어…… 아니, 법령이나 정관에 위배되면 협회장의 의견을 들을 일이 뭐 있습니까? 국토부장관이 정관 변경이나 재의결을 요

청할 수 있는 것 아닙니까? 그때도 협회장의 의견을 들으라는 이게 사족인 것 같은데요.

○국토교통부제2차관 강희업 위원장님 말씀이 맞습니다. 다만 이 부분에 대해서는 타당한 이유가 있었는지를 한번 들어 보자는 참고 용도이기 때문에 이게 기속되거나 그런 것은 아니라고 저희는 판단을 하고는 있습니다.

○염태영 위원 기속되지 않으면 법안에까지 넣을 필요는 없지요.

○소위원장 권영진 법안에 넣을 필요는 없을 것 같아요, 이것은. 국토부장관이 이렇게 요청할 때 들어 보면 되는 것이지.

○국토교통부제2차관 강희업 예, 그렇게……

○소위원장 권영진 그러면 이 법안 하나 가지고 계속……

○이종욱 위원 잠깐 제가 한 가지만 확인을……

○소위원장 권영진 이종욱 위원님 말씀하시고 일단 넘어가겠습니다.

○이종욱 위원 차관님, 지금 법정화되면 다른 협회 만들 수 없는 거지요? 그렇지요?

○국토교통부제2차관 강희업 예.

○이종욱 위원 아까 질문 과정에, 좀 다른 것 같아 가지고.

○안태준 위원 아니요, 비법정단체는 만들 수 있습니다. 법정단체를 못 만드는 거지.

○국토교통부제2차관 강희업 그러니까 법정으로……

○이종욱 위원 그렇지요. 법정단체를 만들면 다른 법정단체는 안 되는 거잖아요.

○안태준 위원 법정단체는 안 되고 비법정단체는 만들 수 있어요.

○천준호 위원 사단법인 같은 것은 가능합니다.

○이종욱 위원 그리고 저는 국토부가 이렇게 어정쩡한 중재를 하게 된 이유가 제가 생각하기에는 전세사기 대응 측면도 있지만 프롭테크 업계가 중요하잖아요. 정부에서도 이야기하고 있는 AI 경제혁신이라든지 신산업 발굴 측면에서 중요하기 때문에 이게 법정단체화하고 의무가입까지 해 버리면 서로 상충되는 이해관계에 과도하게 힘이 실리고 우리 새로운 산업이 죽을 수 있다 이런 고민을 하시는 것 같은데, 저는 이 부분은 조금 더 고민을 해야 될 것 같아요.

그럼에도 불구하고 지금 기존 이해관계, 공인중개사 협회 쪽에 좀 힘을 실어 주는 모양이거든요. 그래서 물론 중재가 됐다고 하지만 그 부분을 조금 저희들이 이야기를 들어 봐야 되는 그런 측면도 있다 이런 생각이 들었습니다.

○소위원장 권영진 조금 전에 말씀을 드렸던 것처럼 지금 염태영 위원님이나 다른 위원님들이 걱정하는 부분들을 국토부가 분명한 입장을 정리해서 딱 말씀해 주시기 바랍니다.

○국토교통부제2차관 강희업 예.

○소위원장 권영진 그러면 의사일정 제1항은 잠시 보류하고 다음 안건으로 넘어가도록 하겠습니다.

2. 건축사법 일부개정법률안(문진석 의원·권영진 의원 대표발의)(의안번호 2206695)

3. 건축사법 일부개정법률안(복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2208083)

(11시11분)

○소위원장 권영진 다음 의사일정 제2항과 3항, 이상 2건의 건축사법 일부개정법률안을

일괄하여 상정합니다.

먼저 수석전문위원, 제2항에 대해서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 박재유 보고드리겠습니다.

의사일정 제2항 제1페이지입니다.

개정안 제19조의3제1항 및 제2항은 국가·지방자치단체 및 공공기관 등의 공공발주에 한하여 적용하고 있는 공공사업 발주에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준을 민간 발주에서도 준용하도록 하려는 내용이 되겠습니다.

2페이지 중간 부분입니다.

이러한 개정안에 대해 대한건축사협회는 건축물 품질 확보를 위해 민간 사업 발주에 대해서도 건축사의 업무와 그에 따른 적정 대가기준 마련이 필요하다는 의견을 제시하고 있는 반면 대한주택건설협회 및 한국주택협회는 수요와 공급에 의한 가격결정 기능 제한, 총사업비 증가로 인한 시장 위축 가능성 등을 고려할 필요가 있다는 의견을 제시하고 있습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 권영진 다음 차관님 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○국토교통부제2차관 강희업 공공에 한해서 적용되는 대가기준을 민간도 의무 준용하도록 할 경우에는 시장의 자유로운 경쟁을 제한하는 그런 측면이 있습니다. 그래서 민간에서도 대가기준을 준용할 수 있도록 하는 수정의견이 좋을 것 같습니다.

○소위원장 권영진 다음 위원님들의 의견을 듣도록 하겠습니다. 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

○이종욱 위원 질문 하나 있는데요.

그러면 준용할 수 있도록 수정의견을 내면 저는 현행과 뭐가 달라지는 건지, 말만 바꾼 거지 거의 똑같은 것 아닙니까, 사실상?

○국토교통부제2차관 강희업 물론 위원님 말씀이 틀린 말씀은 아닌데 그래도 이제 우리가 앞으로 그런 쪽의 방향성을 갖고 한다는 측면에서 어느 정도 의미는 있을 것으로 보입니다.

○이종욱 위원 알겠습니다.

그리고 한 가지 더, 지금 연혁을 보면요 원래 장관이 다 하다가, 예전에 2000년 초반에는 국토부장관이 다 하다가 그다음에 그게 민간 자율성 제약이다 그래 가지고 공공에만 그러면 하겠다, 공공 부분은 공공에만 이렇게 하겠다고 했다가 그다음에 공공 쪽에 의무화하고 민간은 활용·참고한다고 했다가 지금은 민간까지 의무화하잖아요. 그러면 다시 처음으로 돌아가서 장관이 다 결정해서 하는 시스템으로 돌아가는데 그렇게 되면 이 결정 과정에서 민간협회라든지 이쪽하고 협의를 하고 정해라 이런 절차를 또 요구하지 않겠습니까? 그건 어떻게 생각하세요?

○소위원장 권영진 실장님, 이게 이렇게 가야 되는 게 왜 필요한지를 설명을 해 주세요, 줘.

○국토교통부국토도시실장 이상주 지금 건축 관련되어서 대가기준이 위원님 잘 아시다시피 크게 보면 설계나 감리에 있어 가지고 요율 방식이 있고 실비정액가산 방식이 있고 그렇지 않습니까? 그래서 그런 방식을 공공에서는 적용해서 어느 정도 대가를 확보하고

있다고 건축사들에서는 판단을 하고 있는데 반면에 민간은 경쟁으로 하다 보니 과도한 경쟁에 따라서 공공에 비해서 평균 30%, 50% 정도 수준의 대가를 받는다고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 그로 인해서 건축의 어떤 여러 가지 품질이나 안전 확보에 있어서 문제가 있다 해서 좀 더 많은 대가를 받기를 원하고 있는데요.

반면에 여기서 전문위원도 검토의견에서 말씀해 주셨듯이 이건 시장에서 결정해서 해야 될 그런 부분이 있습니다, 분명히 민간부분에서는. 있기 때문에, 그런 면에서 지금 정부 입장에서는 당연히 공정위나 이런 쪽에서도 상당히 그쪽 부분을 강조하고 있고요. 그래서 민간은 자율 경쟁으로 가야 되는 면이 있지만 현실적으로 대가기준을 낮게 받고 있다 보니 그걸 좀 완화하는 방향으로 준용할…… 현재하고 좀 전에 말씀주셨듯이 활용·참고하고 큰 차이는 없습니다. 그래서 방향성을 제시해서 정부도 품질이나 안전에 대해서 강조하고 있다. 그런 면을 여기에 반영하기 위해서 그런 수정의견을 낸 것입니다.

○이종욱 위원 알겠습니다.

○소위원장 권영진 또 다른 의견들 없으십니까?

그런데 이렇게 바뀌도 지금하고 다를 게 없는데 법안 왜 만듭니까?

○이종욱 위원 조금 뉘앙스가 달라지는 거지요.

○소위원장 권영진 뉘앙스가 달라지는……

○국토교통부국토도시실장 이상주 이 부분에 대해서는 이걸 제기한 건축사 쪽에서도요 ‘준용할 수 있다’로 하는 부분에 대해서 지금 찬성을 하는 입장입니다.

○소위원장 권영진 다른……

○안태준 위원 완전 말장난 같아 가지고.

○황운하 위원 크게 달라지는 내용도 아니기 때문에 법안 처리의 효율성을 감안해서 빨리 좀 통과시키시지요. 너무 늦어요, 지금.

○소위원장 권영진 그러면 다른 의견들이 없으시면 이 조항에 대한 논의는 종결하고요.

그러면 다음, 수석전문위원님, 제3항에 대해서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 박재유 의사일정 제3항에 대해서 보고드리겠습니다.

자료 1페이지입니다. 연번 1번입니다.

개정안 제10조는 건축사 자격증의 명의 대여 등의 금지 범위를 기존 건축사의 성명에서 건축사사무소의 상호까지 확대를 하고 안 제11조는 다른 사람에게 자기의 건축사사무소 상호를 사용하여 건축사사무를 수행하게 한 건축사의 자격을 취소하도록 규정하려는 내용이 되겠습니다.

2페이지 두 번째 문단입니다.

개정안은 최근 건축사사무소의 상호를 대여하거나 건축사가 아닌 사람이 건축사사무소의 상호를 차용하는 등의 불법 행위가 발생하면서 건축 시장질서의 혼란과 건축 관련 법적 분쟁 등이 발생하고 있는 지적을 개선하기 위한 입법으로 이해되며 개정안에서 규정하고 있는 상호를 건축사법 제23조제6항에서 규정하고 있는 건축사사무소의 명칭으로 수정하는 것이 적절할 것으로 판단됩니다.

다음은 4페이지 연번 2번, 안 제12조는 건축사가 아닌 사람이 건축사사무소와 유사한 명칭을 사용하는 행위, 건축사를 고용하여 건축사사무소를 개설·운영하는 행위, 건축사가 아니면 할 수 없는 업무를 통하여 보수나 그 밖의 이익을 분배받는 행위를 금지하도록

하는 내용입니다. 이는 건축사가 아닌 사람이 건축사사무소와 비슷한 명칭을 사용하는 사례가 발생하고 있다는 지적을 개선하기 위한 입법으로 이해됩니다.

6페이지입니다.

연번 3번, 개정안 제22조의3은 건축사 또는 건축사사무소가 건축사 업무의 홍보 등에 필요한 사항을 광고할 수 있도록 하면서 광고에 관한 심사를 위해 대한건축사협회 내에 광고심사위원회를 두고 건축사 등이 아닌 자는 건축사의 업무에 관한 광고를 할 수 없도록 규정하려는 것입니다.

다음은 7페이지입니다.

개정안은 현행 표시·광고의 공정화에 관한 법률 제3조에서 사업자 등이 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고 행위를 금지하도록 규정하고 있음에도 건축사가 아닌 사람이 건축사 업무를 수행하는 것처럼 광고를 하여 국민들이 건축사가 아닌 사람을 건축사로 오인하게 한다는 지적을 개선하기 위한 입법으로 이해됩니다.

다음은 9페이지로 넘어가겠습니다.

연번 4번입니다.

개정안 제39조의2는 다른 사람에게 자기의 건축사 사무소 상호를 사용하여 건축사 업무를 수행하게 하거나 수행한 사람, 건축사가 아닌 사람 중 건축사를 고용하여 건축사 사무소를 개설·운영한 자, 건축사가 아니면 할 수 없는 업무를 통하여 보수 등을 받은 자에 대하여 2년 이하의 징역이나 2000만 원 이하의 벌금을 부과하는 내용이며, 안 제39조의3은 건축사가 아닌 사람이 건축사, 건축사 사무소 또는 이와 비슷한 명칭을 사용하거나 건축사 등이 건축사의 업무에 관하여 거짓된 내용을 표시하는 광고, 법적 근거가 없는 자격이나 명칭을 표방하는 내용의 광고, 다른 건축사 등을 비방하거나 자신의 입장에서 비교하는 내용의 광고를 하는 경우 1년 이하의 징역이나 1000만 원 이하의 벌금을 부과하는 내용이 되겠습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 권영진 수고하셨습니다.

다음 차관님, 정부 측 의견을……

○국토교통부제2차관 강희업 개정안 취지에 동의하고요 전문위원 검토의견에도 동의합니다.

몇 가지만 추가 말씀 드리도록 하겠습니다.

두 번째 유사명칭 사용 금지와 관련해서는 현재 12조 2항에 ‘고용되거나 동업하여’라는 표현이 있는데 이것을 ‘고용되거나 그 사람과 공동으로 운영’ 이런 표현으로 자구수정이 필요할 것으로 보입니다. 또한 개정안에 따라서 고용이 되거나 공동으로 할 경우에는 이것이 금지된다면 보수 이익 분배도 불가하므로 제12조 3항은 삭제할 필요가 있을 것 같습니다.

또한 현행 건축사법에 광고에 관한 사항을 규정하기보다는 표시광고법에 따라 협회 자율 심사를 통해 관리하도록 두는 것이 적절할 것 같고요. 그래서 유사 표시 금지 규정을 추가하는 방향으로 제12조 2항에 보완하면 될 것 같습니다.

마지막으로 현재 고용 그다음에 공동으로 운영을 하는 금지 조항에 대해서 처벌 수준

은 2년 이하 징역, 2000만 원 이하 벌금인데 다른 처벌조항과 어느 정도 균형을 맞춘다는 측면에서 1년 이하 징역 또는 1000만 원 이하 벌금으로 하향할 필요가 있을 것 같습니다.

이상입니다.

○소위원장 권영진 위원님들께서 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(「없습니다」 하는 위원 있음)

의견 없으십니까? 의견이 없으시면 토론을 종결하고 의결하도록 하겠습니다.

의사일정 제2항과 제3항, 이상 2건의 건축사법 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 아니하고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 하나의 위원회 대안으로 제안하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

4. 주택법 일부개정법률안(손명수 의원 대표발의)(의안번호 2213390)

5. 주택법 일부개정법률안(김도읍 의원 대표발의)(의안번호 2209756)

6. 주택법 일부개정법률안(김정재 의원 대표발의)(의안번호 2211164)

7. 주택법 일부개정법률안(이연희 의원 대표발의)(의안번호 2211441)

8. 주택법 일부개정법률안(윤영석 의원 대표발의)(의안번호 2207123)

(11시23분)

○소위원장 권영진 다음 의사일정 제4항부터 제8항까지, 이상 5건의 주택법 일부개정법률안을 일괄하여 상정합니다.

먼저 수석전문위원, 제4항과 제5항에 대해 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 박재유 보고드리겠습니다.

자료 1페이지 연번 1번입니다.

김도읍 의원안과 손명수 의원안 제18조의 제1항은 주택건설사업계획승인 시 통합심의할 수 있는 대상에 공통적으로 교육환경 평가와 재해영향평가 등을 추가하고 있고, 손명수 의원안은 이에 더하여 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률에 따른 성능위주설계의 평가에 관한 사항을 추가하려는 것입니다.

4페이지 중간 부분으로 가겠습니다.

교육부 및 10개 교육청에서는 교육환경 평가의 통합심의를 동 평가가 학생의 학습·건강·안전에 미치는 영향을 분석하는 것으로 개발심의회와 목적 및 평가 기준을 달리한다는 점 그리고 통합심의 시 교육환경 분야 전문가의 참여가 미흡해지고 형식적인 심의로 이어질 수 있다는 점에서 신중한 검토가 필요하다는 의견을 제시하고 있습니다.

다음은 6페이지 연번 2번입니다.

손명수 의원안 제18조의 제5항은 통합심의를 위하여 구성되는 공동위원회의 위원으로 해당 주택단지가 속한 시군구에 설치된 지방도시계획위원회의 위원을 위원으로 추가함과 아울러 교육환경보호위원회, 재해영향평가심의위원회와 성능위주설계평가단 또는 중앙소방기술심의위원회의 위원을 추가하는 내용입니다.

다음은 10페이지 연번 3번 되겠습니다.

손명수 의원안 제28조제7항은 사업주체가 자기 부담으로 설치한 간선시설의 설치 비용의 상환을 간선시설 설치의무자에게 요구하였을 때 간선시설 설치의무자가 이에 따라야 할 의무가 있음을 법률에 명시하려는 것입니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 권영진 수고하셨습니다.

다음 차관, 정부 측 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○국토교통부제2차관 강희업 주택건설사업 승인 시 통합심의 대상을 확대하여 인허가 기간을 단축하고 주택공급을 촉진할 수 있도록 지원하는 개정안과 수석전문위원 검토의견에 동의합니다.

이 중에서 아까 교육부 의견이 있는데요. 이 부분에 대해서는 통합심의 대상에 별도의 위원들을, 통합심의 공동위원회라는 이 공동위원회에 별도 위원들이 와서 같이 심의할 수 있기 때문에 이 사항에 대해서는 저희가 크게 우려할 바는 아니다 이렇게 판단을 하고 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 권영진 교육부 의견 부분들은 그냥 가도 된다 이 말씀이지요?

○국토교통부제2차관 강희업 예.

○소위원장 권영진 알겠습니다.

다음 위원님들께서 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

○안태준 위원 10페이지 표에 느닷없이 문진석 의원 이견 오타지요? 그냥 오타인 거지요?

○입법조사관 이재명 예.

○이종욱 위원 차관님 한 가지, 마지막 간선시설 설치의무 관계 있지 않습니까? 그 관계가 사실은 굉장히 중요하거든요, 분쟁도 많고. 그런데 법안의 문구가 이렇게 되어 있는 건 제가 오늘 처음 봤는데 요구할 수 있다, 당연히 설치의무자가 해야 되는데 요구할 수 있다고 법안이 되어 있던 게 문제였던 것 같아요.

이게 제 지역구 같은 경우는 사례가 굉장히 많은데 전국적으로 이 문제가 어느 정도 중요한지 그것 잠시 알려 주시겠어요, 시간은 많지 않지만.

○국토교통부제2차관 강희업 제가 계약적으로만 설명드리고 그다음에 세부적인 내용은 이렇게 하도록 하겠습니다.

그간에 이런 주택건설사업 같은 경우에도 사업시행자가 사업을 하면 200m 안쪽에만 기반시설이나 이런 걸 할 수 있도록 되어 있는데 그 이외의 규정까지도 지자체라든지 이런 데에서 추가로 요청하는 경우가 아주 많습니다. 그러다 보면 이게 분양가 문제라든지 이런 데에도 반영이 되고 그래서 사업시행자와의, 여기서 요구할 수 있다 수준으로 되니까 굉장히 어려움을 많이 겪었고요.

그래서 이 부분에 대해서도 이번에 ‘이에 따라야 된다’라고 했지만 실질적으로는 이게 과연 완벽하게 작동이 되겠느냐라는 부분은 앞으로 담보할 수는 없겠지만 그 부분에 대해서는 그간에 굉장히 문제가 많았던 부분은 어느 정도 치유할 수 있을 것으로 저희는 판단하고 있습니다.

○이종욱 위원 제가 걱정되는 게 그 부분인데요. 실제적으로 표현은 의무라고 되어 있

지만 협상하는 과정에 이것까지 처리해 주라 하는 요구가 상당히 많고 그걸 공기업들이 실제 현장에서는 공식적으로 문서에는 없지만 별도 사업비를 책정해서 해 주고 했거든요.

○국토교통부제2차관 강희업 맞습니다.

○이종욱 위원 그 현실이 이 조문을 바꾸면 바뀌어지는 건지 저는 그게 궁금해서……

○국토교통부제2차관 강희업 위원님 말씀 주신 것처럼 그 부분이 완벽하게 해결될 것 같지는 않습니다. 다만 이 부분에 대해서도 과거보다는 굉장히 강화된 표현이기 때문에 이것을 근거로 해서 앞으로 사업시행자가 이 부분을 적극적으로 해결할 수 있는 기반은 될 것으로 저희는 판단을 하고 있습니다.

○이종욱 위원 현실적으로 어떻게 바꿀 건지를 지침 단계나 이런 걸 통해서 좀 구체화해 주십시오.

○국토교통부제2차관 강희업 예, 그렇게 하겠습니다.

○안태준 위원 이렇게 바꾸면 현실적으로 사실 어차피 다 협상으로 조정을 하는데 협상력이 조금 더 세지는 정도 되는 거지요?

○국토교통부제2차관 강희업 예, 저희는 그렇게 판단을 하고 있습니다.

○안태준 위원 현실적으로는?

○국토교통부제2차관 강희업 예, 현실적으로.

○소위원장 권영진 박용갑 위원님.

○박용갑 위원 재해영향평가라든지 소방시설 성능위주설계 평가로 인해서 지연되는 사업장이 몇 개나 있나요?

○국토교통부주택토지실장 김규철 지금 사업장 개수가 정확히 몇 개인지는 저희들이 따로 파악은 하지 않았습시다라는 통상적으로 통합심의 과정에서 지연되는 부분이 굉장히 많고 거기에 대한 요구사항이 많기 때문에 이번에 반영한 걸로……

○국토교통부제2차관 강희업 개수도 개수지만 그간에는 관계 부처에서, 아까 교육청이라든지 이런 관계 기관에서 반대를 해 와서 이것은 같이 못 했던 측면이 있거든요. 그래서 그동안 누락됐던 부분이라고 이해를 해 주시면 될 것 같습니다, 다른 것들은 다 통합심의에 들어왔고요. 그래서 이것 3개가 들어온다면 앞으로 훨씬 나아질 거라고 저희는 판단을 하고 있습니다.

○박용갑 위원 물론 통합심의해야 되는 게 맞다고 생각해요, 단축하기 때문에 맞다고 생각하는데. 이렇게 되면 사업장들이 굉장히 단축이 되겠지요? 그렇지요? 빨라지고?

○국토교통부제2차관 강희업 예, 그렇습니다.

○박용갑 위원 알겠습니다.

○김정재 위원 저도 하나 여쭙볼까요.

○소위원장 권영진 김정재 위원님.

○김정재 위원 이게 지금 교육환경 평가, 교육청에서 하는 심사 이게 통합심의가 돼서 실질적으로 보통 얼마나 단축이 된다고 지금 예상하고 계세요?

○국토교통부제2차관 강희업 최대 6개월 정도까지 가능할 것으로 보입니다.

○김정재 위원 이 2개, 재해영향평가, 교육환경 평가가 다 합쳐졌을 때 6개월 정도가 단축될 수 있다?

○국토교통부제2차관 강희업 예.

○김정재 위원 그다음에 아까 전에 말씀하신 통합위원회가 되면 통합심의 공동위를 만든다고 그러셨잖아요. 그러면 교육청에서 지금 교육환경에 대한 평가할 때 그때 인원들 보다는 훨씬 줄어드는 거겠죠?

○국토교통부제2차관 강희업 예, 조금 줄어들 것 같습니다.

○김정재 위원 아직 구체적인 계획은 없으시고요, 몇 명을 어떻게 할지?

○국토교통부제2차관 강희업 5명 들어가는 걸로……

○김정재 위원 5명이고, 원래 평가 심의할 때는 통상 몇 명으로 하나요?

○소위원장 권영진 과장님이신가요? 나오셔서 말씀하세요. 누군지 밝히시고, 본인의 신분을.

○국토교통부주택건설공급과장 김영아 주택건설공급과장 김영아입니다.

지금 현재 소방성능평가 같은 경우에는 소방서에서 최대 50명 이내로 구성된 전문가들 중에서 일부 몇 명씩 건에 따라서 차출을 해 가지고 심의를 하는 걸로 진행하고 있고요. 저희가 공동위원회를 구성하게 되면 각각의 위원회별로 5명씩 포함해서 공동위원회를 구성할 예정입니다.

○김정재 위원 숫자는 괜찮나요? 충분히 합리적이고 객관적인 평가를 할 수 있나요? 왜냐하면 형식적으로 흐를 수 있다라고 교육청에서는 굉장히 걱정을, 우려를 하시는 것 같은데 어떨까요?

○국토교통부주택건설공급과장 김영아 일단 통합심의위원회에 지금 현재도 건축심의나 경관심의나 행위허가 이런 부분들이 진행되고 있는데 각각의 위원회별로 5명씩 참여해서 원활하게 진행이 되고 있고요. 기존의 도정법 사례라든지 공주법에서도 이미 통합심의를 운영하고 있는데 거기에 규정되어 있는 입법례를 참고해서 저희도 그렇게 규정하고 있기 때문에 크게 문제없이 진행될 수 있을 것으로 보고 있습니다.

○김정재 위원 알겠습니다.

○소위원장 권영진 위원님들 다른 의견 없으시면 제6항으로 넘어가면 되는 거지요?

다음 수석전문위원 제6항에 대해서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 박재유 의사일정 제6항에 대해 보고드리겠습니다.

자료 1페이지입니다.

연번 1번 김정재 의원안 제46조제2항은 감리자가 감리업무 수행 중에 재난 및 안전관리법 기본법 제3조제1호가목에 따른 자연재난이 발생하여 건축물의 주요 구조부의 균열 등 건축물의 구조에 영향을 미치는 일정한 사항이 확인되어 건축구조기술사의 협력을 받아 감리를 받은 주택의 사업 주체는 해당 주택 입주예정자의 과반수가 주택의 구조안정성 등을 확인하기 위하여 사용검사를 받기 전에 현장점검을 요청하는 경우에 이에 따르도록 하려는 것입니다.

다음은 10페이지 되겠습니다.

연번 3번입니다.

김정재 의원안 제104조제8호는 안 제46조제2항에 따른 건축구조기술사와의 협력 의무를 위반하여 사업 주체, 입주자 또는 사용자에게 손해를 입힌 자를 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 안 제106조제2항제5호 및 제5호의2는 개정

안 제46조제2항을 위반하여 건축구조기술사의 협력을 받지 아니한 자와 안 제49조제5항에 따른 현장점검의 요청에 따르지 아니한 자에게 1000만 원 이하의 과태료를 부과하려는 것입니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 권영진 수고하셨습니다.

다음 차관께서 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○국토교통부제2차관 강희업 자연재난에 따른 건축물 균열 발생 시 관리자가 건축구조기술사와 의무 협력하도록 하고 입주예정자가 점검을 요청할 수 있도록 하는 개정안 취지에 동의하며 전문위원의 검토의견에도 동의를 합니다. 참고적으로 건축물 균열 발생시에 구조안전 점검이라든지 보강시공 등 후속 조치를 취할 필요가 있을 것으로 판단하고 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 권영진 위원님들께서 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

없으시면 다음……

○김은혜 위원 저 의견 하나만 여쭙보겠습니다.

○소위원장 권영진 예, 김은혜 위원님.

○김은혜 위원 김정재 의원님이 내 주신 자연재난과 관련해서 균열 문제는 당연히 건축구조사 아닌 더한 것도 해서 대응해야 된다는 그런 입장을 가지고 있고요. 법안 취지에 적극 공감합니다.

다만 제가 조금 궁금한 게 있는데요. 이게 주택법상으로 하면 일반 주택은 이해가 되는데 빌딩이나 오피스텔까지 커버할 수 있는 건축법상의 고려점도 어떻게, 이 법은 일단은 주택법으로 되어 있는데 정부 차원에서는 이게 좀 더 포괄적으로 적용이 될 수 있도록 건축법이나 이 부분에 대한 적용 가능성에 대해서는 어떤 아이디어가 가능하실까요?

○소위원장 권영진 과장님, 과장님이 가장 잘 알면 과장님이 답변하세요. 하셔도 됩니다.

○국토교통부주택건설공급과장 김영아 주택건설공급과장 김영아입니다.

위원님 말씀하신 그 부분은 사실 주택법은 공동주택을 건설하는 과정에만 적용될 수 있는 법이기 때문에 일반적인 빌딩·오피스는 건축허가 사항이라 그 부분에 적용하기는 조금 곤란한 상황이고요. 건축법에도 별도의 관리제도를 운영하고 있는 것으로 알고 있기 때문에 그 유사한 취지의 법률 개정이 필요한 부분이라고 판단됩니다.

○김은혜 위원 알겠습니다.

저는 기술사 협력 조항에 재난 부분을 집어 넣은 의원님의 법안 취지에 공감합니다. 궁금해서 여쭙았습니다.

○소위원장 권영진 감사합니다.

황운하 위원님.

○황운하 위원 짧게, 법안 취지에는 저도 적극 공감합니다만 주택협회·건축사협회 또 전국아파트 입주자대표 회의연합회에서는 신중한 검토 의견을 냈거든요. 이유는 중복성, 이른바 옥상옥이라는 얘기지요. 옥상옥이 생기면서 비용 부담만 늘어난다 이런 우려 사항, 신중한 검토가 필요하다는 의견들이 있는데 이에 대한 국토부의 설명이 필요할 것

같은데요.

○국토교통부주택건설공급과장 김영아 제가 답변드리겠습니다.

위원님께서 말씀하신 것처럼 기존의 시공 과정의 구조 안정성이나 품질에 대해서 확인할 수 있는 절차들은 건진법에 따른 시공안전 점검과 입주예정자의 사전방문 그리고 시·도에서 직접 점검하는 품질점검단 같은 제도를 현재도 운영하고 있습니다.

다만 저희가 보기에 지금 이 법안 같은 경우에는 자연재난이라는 아주 특수한 케이스의 경우에만 추가적인 입주예정자들의 점검 요청 근거를 만드는 부분이기 때문에 극히 예외적인 경우에 적용될 수 있는 부분이라 판단을 해서 동의 의견으로 저희가 검토를 했고요.

말씀하신 것처럼 중복성에 따른 입주 지연이라든지 비용 중복의 문제를 조금 더 완화하기 위해서 시행령을 통해서 관련 절차나 방법을 규정할 때 기존에 운영하고 있는 사전방문이라든지 품질점검단 제도랑 병행을 하거나 거기하고 연계할 수 있는 방안들에 대해서는 검토를 해서 마련할 계획입니다.

○황운하 위원 지금 말씀해 주시니까 많이 이해가 됐는데 중복성 문제나 비효율 문제나 또는 입주자들의 비용 부담 문제 이런 부분들의 부작용이 생기지 않도록 시행령을 잘 만들어 주셔야 될 것 같아요.

○소위원장 권영진 김정재 위원님 혹시 하실 말씀……

○김정재 위원 사실 제가 이 법안은 2017년에 포항 지진으로 인해서 11만 가구가 전체적으로 다 완전히 흔들렸습니다. 저희 집도 아파트가 15층인데 금이 짹짹 갔었는데요.

어떤 일이 있었느냐 하면 아파트를 새로 짓는데 완전히 흔들려서 아파트가 금이 다 갔는데 입주예정자들은 사실 자기 전 재산 또 미래 재산까지 다 부어 가지고 그 아파트를 분양 받았는데 아파트가 굉장히 금이 많이 갔는데도 아예 접근도 금지시키는 거예요, 보여 주지도 않고. 저는 저희가 살고 있는 집의 주인인데 제가 살고 있으면 우리 집이 얼마나 갈라졌는지를 볼 수가 있는데 곧 입주할 집인데도, 곧 입주가 예정돼 있었거든요, 그런데도 한번 들여다볼 수도 없는 그런 상황이었고 국회의원인 제가 갔었는데도 아예 못 오게 접근금지를 시켰습니다. 그래서 저는 이것은 재산권침해일 뿐만 아니라 그 건물이 얼마나 불안한지 적어도 한 번쯤은 점검을 하는 게 맞다는 생각이 들었습니다.

그래서 앞으로 향후, 사실 그때 이후로도 그런 5.0 이상의 지진은 일어나지 않았지만 행여나 대한민국에, 아까 특수한 케이스라고 그랬는데, 이런 특수한 케이스가 났을 때는 적어도 안전 그리고 또 재산권침해 이 부분은 좀 보호가 돼야 된다는 생각을 합니다. 그런 데서 법안을 냈다는 말씀을 다시 한번 위원님들께 드리고 싶습니다.

이상입니다.

○소위원장 권영진 김정재 위원님께서 꼭 필요한 법안을 발의하신 것 같습니다.

그러면 이 사항 논의는 이 정도로 하시고 다음 7항·8항으로 넘어가도록 하겠습니다.

다음 수석전문위원께서……

○염태영 위원 잠깐만요.

○소위원장 권영진 염태영 위원님, 6항과 관련해서 하실 얘기 있습니까?

○염태영 위원 아니, 6항과 관련해서는 아니고 이 주택법 관련해서 말씀을 좀 드리려고 그러니까.

○소위원장 권영진 그래요.

○염태영 위원 사실은 작년 8월 달에 주택법 일부개정법률안을 서범수 의원이 대표발의한 내용이 있어서 저는 거기에 대해서 관심을 갖고 간사님들께 쪽 요청을 드렸는데, 오늘 아까 박용갑 위원님이 문제 제기하신 것과 같은 맥락인데……

그 이전에 됐고 입법 발의도 그동안 소위에 상정시키지 않은 것을 임의적으로 하다 보니까 제가 그 의견에 찬성해서 꼭 이번에는 넣었으면 좋겠다 하는 의견 자체가 안 올라가게 된 겁니다, 주택법 같은 경우에. 제가 발의한 건 아닌데 어쨌든 제가 관심이 있는데, 작년 8월에 했으니까 지금 올라와 있는 6건의 법안보다 훨씬 전에 된 거예요.

내용을 보니까 국토부가 거기에 대해서 신중 검토라는 의견을 갖고 있어서 아마 그렇게 된 것 같습니다. 그런데 입법 발의가 되어 있지 않더라도, 이 내용에 대해서는 그동안 입법 발의를 대표로 하지 않았더라도 그 법안에 대해서 관심이 있고 꼭 이번에 해 줬으면 좋겠다고 했던 의견들이 반영이 안 돼서 추가적인 의견만 잠깐 드리고 그다음으로 넘어가는 것에 대해서 의견을 갖고 있는데요.

○소위원장 권영진 알겠습니다.

○염태영 위원 이를테면 저는 앞에서 4번·5번에 해당되는 것도 통합 심의를 해서 인허가 기간을 단축한다든지 행정의 비효율을 개선해서 주택공급을 확대하는 정책에 대해서 적극적으로 공감해서 다 동의하고 이후에도 그런 방향으로 하는데……

이전에 서범수 의원님, 여기 계신 김은혜 의원님, 김정재 의원님 이런 분들이 발의해 주신 내용 중에 뭐가 있었냐 하면 주택법에 국민주택규모에 대해서 300세대 미만 주택으로 규정이 되어 있는데 이 법안에 되어 있으니까 이것을 시행령 같은 데로 좀 빼서 현장의 사정에 따라서 500세대 미만까지도 해 줄 수 있으면 좋겠다.

그런데 단지 그때 걸리는 것은 뭐냐 하면 국민주택규모에 해당되는 것은 주차 대수를 0.6대를 기준으로 봤는데 아파트로 보면 일반 기준이 0.7대이니까 이런 경우에는 300~500까지는 0.7대로 한다. 이렇게 해서라도 현장 여건에 따라서 주택공급을 조금 더 늘릴 수 있는 정책들을 펼 수 있다고 생각하는데 그와 관련해서 신중 의견을 표한다니까 아마 입법 관심 있는 사람들이 얘기를 할 겨를도 없이 지나가게 돼요.

그러니까 사실은 사전 협의가 됐으면 제가 이것은 왜 다루지 않느냐고 얘기할 텐데 사전 협의가 안 된 가운데 그냥 소위에 상정이 돼 버리고 마니까 그런 얘기를 할 겨를도 없이 지나갔어요. 이 문제에 대해서는 어떻게 처리를 할 수 있는지 한번 위원장님 의견과 국토부 의견을 들어야 될 것 같아요.

○소위원장 권영진 아마 우리가 법안 상정할 때 지난번, 이번은 여야 간에 이견이 없고 그리고 또 국토부에서도 동의를 해서 좀 빨리 처리할 수 있는 법안 위주로 상정을 하라고 했습니다. 그래서 국토부에서 신중 의견을 편 것과 관련해서는 아마 빠진 것 같습니다. 다음번 논의할 때는 위원님 말씀하셨던 법안들을 다 같이 올려 놓고 논의를 하도록 그렇게 하겠습니다.

○염태영 위원 신중 의견으로 표현된 이유를 저는 해결할 수 있는데 그것을 얘기할 겨를도 없이 법안 상정을 그냥 매듭지어 버린 거라고 보고요. 저희는 어떤 법안이 올라가는지를 최종 결정되고 나서 통보받으니까 아쉬움이 커서 그래요. 한번 상정돼서 논의되기가 너무 어려운데 관련해서 통합 심의를 하면 될 수 있는 자체를 안 올린 거거든요.

어쨌든 그 부분에 대해서 위원장님과 국토부는 좀 명확한 정리를 좀 해 주실 필요가 있다 하는 말씀드립니다.

○소위원장 권영진 잘 알겠습니다.

국토부에서 위원님께 직접 찾아뵙고 왜 신중 의견인지 또 다른 방법은 없는지 이 부분들 말씀을 드리십시오.

○국토교통부제2차관 강희업 예, 그렇게 하겠습니다.

○박용갑 위원 저도 한 말씀 드릴게요.

○소위원장 권영진 박용갑 위원님.

○박용갑 위원 말씀 안 드리려고 그랬는데 염태영 위원님 말씀 들으니까……

아까 사실 시작하기 전에 제가 위원장님께 말씀드렸는데 국토부에서 신중 의견이라고 하면 아예 상정조차를 하지 않아요. 이런 것은 사실 한번 협의를 좀 해야 되는 것 아닙니까. 그렇지요? 권영진 위원장님께서도 국힘 위원님들한테 의견을 다 묻는다고 말씀하셨는데 이런 것은 적어도 양당 간사 간에 같이 협의를 좀 하고 아니면 보좌진들이 있으니까 이것은 신중 의견인데 왜 신중 의견인지 여기에 대해서 얘기를 해 주고 서로 협의를 좀 해야 되는데 지금 염태영 위원님 말씀대로 전혀 의견도 못 내고 그냥 상정이 안 돼 버리니까 거기에 대한 할 말이 없는 거예요. 그렇지요? 그래서 그런 것은 국토부에서도 왜 신중 의견으로 달았는지 이런 것을 각 보좌진께, 의원실에 설명을 해 주십시오.

○소위원장 권영진 이게 상정 법안을 정할 때는 이렇습니다. 일단 원칙을 정합니다. 이번에는 여야 간에 이견이 없고 좀 속도를 낼 수 있는 법안들로 하자 이렇게 하면 전문위원실에 그런 법안들을 좀 주려 달라고 얘기를 합니다. 그런데 정부에서 신중 의견을 한 부분들은 당장 상정해서 또 정부가 이 자리에서 의견들을 위원님이 납득할 수 있도록 해명을 하면 모르겠는데 그렇지 않으면 논의만 하고 또 보류가 되기 때문에 가능하면 그런 법안들은 이번에 올리지 말자고 해서 안 올리게 되었다는 말씀을 드립니다.

하여튼 제가 위원장으로서 또 여당 간사와 협의해서 특별히 소위에 있는 위원님들이 발의한 법안들은 다른 어떤 법안보다도 빨리 상정돼서 논의될 수 있도록 앞으로 더 유념하겠다는 말씀을 드리겠습니다. 오늘은 그 정도로 양해를 해 주시기 바랍니다.

○염태영 위원 그래서 다시 한번 말씀드리면 위원장님이 그 법안 상정해서 처리되는 것에 대해서 저희가 뭐 이해는 하는데, 국토부는 자의적으로 판단했던 신중 검토라고 하는 것을 그냥 뺄 수 있는 게 아니라 신중 검토의 조건이 이렇게 이해되면 주택공급을 좀 더 확실하게 촉진하는 데 도움이 되겠다 이렇게 판단하고 좀 더 적극적인 노력을 해주셔야 돼요.

그래서 지금 도시형 생활주택과 관련된 주택법을 시행령으로 바꾼다고 해서 아무런 문제가 없는 건데 이런 부분에 대해서, 그 전제가 됐던 주차 대수 기준만 바꾸면 되는 것들에 해당되는 거라면 전혀 이견을 갖지 않아도 되는 것이기 때문에 그와 관련해서 이후에 보다 분명하게 정리를 해 주실 필요가 있다는 말씀을 드립니다.

○소위원장 권영진 국토부는 앞으로 우리 법안심사소위원회에 있는 위원님들이 발의한 법안에 대해서 미리 사전에 가서 보고를 드리고 협의하지 않고 즉석에서 ‘신중이다’ ‘반대다’ 이런 의견 내면 무시하겠습니다, 앞으로. 꼭 법안심사소위원님들의 법안과 관련해서는 국토부가 사전에 협의해 주시기 바랍니다.

○국토교통부제2차관 강희업 예.

○소위원장 권영진 그러면 그렇게 하고 제7~8항으로 넘어가도록 하겠습니다.

다음 수석전문위원 제7항과 제8항에 대해서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 박재유 보고드리겠습니다.

자료 1페이지입니다.

연번 1번, 윤영석 의원안 및 이연희 의원안 제57조제2항제7호는 공통적으로 쪽방 밀집 지역을 포함하는 공공주택지구사업에서 건설·공급하는 주택을 분양가상한제 적용 대상에서 제외하려는 것으로 이연희 의원안은 주택의 건설·공급 주체를 공공주택 특별법 제4조 제1항 및 제2항에 따른 공공주택사업자로 한정하고 있는 점에서 두 개정안은 차이가 있습니다.

4페이지로 넘어가겠습니다.

중간 부분입니다.

쪽방 밀집지역에 대한 공공주택지구 조성사업의 경우 토지 수용 후 현금보상 방식에 대한 토지등소유자의 반발 및 분쟁 발생 문제를 완화하기 위하여 도심 공공주택 복합사업에 관한 규정이 준용되어 토지등소유자에게 현물보상을 할 수 있고 토지등소유자에게 현물보상으로 공급되는 주택에 대해서는 분양가상한제의 적용이 배제되는데 사업지의 특성상—5페이지입니다—높은 용지가격 그리고 높은 공공임대 비율, 원주민의 내몰림을 방지하기 위한 임시 이주시설 조성비용 등의 부담이 발생하므로 사업성을 확보하기 위하여 토지등소유자에 대한 현물보상 가격이 분양가상한제의 적용을 받는 일반분양가보다 더 높아지는 이른바 분양가 역전현상이 발생할 가능성이 존재함에 따라 개정안은 쪽방 밀집 지역을 포함하는 공공주택지구에서 건설—공급되는 주택에 대해서도 분양가상한제 적용을 제외하려는 것으로 이해됩니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 권영진 수고하셨습니다.

위원님들께서 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

차관님, 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○국토교통부제2차관 강희업 개정안 취지와 수석전문위원 검토의견에 동의를 합니다.

다만 이연희 의원님 안에 보면 공공주택지구 내 민간은 제외하도록 지금 돼 있는 상황인데요. 그래서 민간이 건설·공급하는 주택도 포함할 필요가 있다 저희는 그렇게 판단을 하고 있습니다.

또한 사업 시행 시기는 저희가 어느 정도 준비도 돼 있고 그렇기 때문에 신속한 사업 추진이 가능하도록 즉시 시행을 할 수 있도록 수정할 필요가 있을 것 같습니다. 그건 윤영석 의원님 안을 수정할 필요가 있다는 말씀드립니다.

이상입니다.

○소위원장 권영진 차관님, 수고하셨습니다.

다음, 위원님들 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(「없습니다」 하는 위원 있음)

없습니까?

김은혜 위원님.

○**김은혜 위원** 그러면 차관님, 지금 여기 수정의견을 내신 거 있지 않습니까?

○**국토교통부제2차관 강희업** 예, 그렇습니다.

○**김은혜 위원** 공공주택사업자로 제한하고 있으나 민간사업자가 건설·공급하는 블록이 포함돼 있기 때문에 민간사업자의 건설·공급도 이번에 분양가상한제 제외에 포함시키자 그거 아니에요?

○**국토교통부제2차관 강희업** 예, 맞습니다.

○**김은혜 위원** 그러니까 아마 그 같은 우려점은 조합원 분양가가 일반 분양가보다 비싸질 수 있고 건설비가 높고 이게 원가 가격 부담이 워낙 조합원들이 쪽방촌에는 크니까 분양가상한제는 원래 정부가 정한 기본 건축비에 따르는 거 아니에요. 그렇지요? 그러니까 이 부분의 역전현상을 방지하기 위한 것이라라는 취지로 이해하면 되는 거지요? 그렇지요?

○**국토교통부제2차관 강희업** 예.

○**김은혜 위원** 그러면 쪽방촌뿐만 아니라 다른 민간 재개발, 이 부분에서 분양가상한제를 추가로 적용을 예외로 할 계획은 없으세요?

○**국토교통부주택토지실장 김규철** 위원님, 일단 그 부분에 대해서는 지금 현재로서는 아직 구체적으로 검토는 안 되고 있습니다마는 그 상황에 대해서는 추가적으로 검토가 필요할 걸로 보입니다.

○**김은혜 위원** 검토라는 게 무슨 말씀이세요?

○**국토교통부주택토지실장 김규철** 일단은 이번 법안 자체는 위원님들……

○**김은혜 위원** 맞아요. 저는 법안 취지에 공감합니다.

○**국토교통부주택토지실장 김규철** 이게 쪽방촌이라고 하는 게 결국은 거주자들의 이주가 우선돼야 되고 선순환 이주가 필요한 지역이기 때문에 우선적으로 분양가 역전현상이 발생하지 않아야 이 사업이 잘 추진될 수 있기 때문에 도입한 내용이고, 지금 공공 재개발 같은 경우에는 아직까지는 그런 부분까지 적극적으로 검토하고 있는 단계는 아니더라는 말씀을 드리겠습니다.

○**김은혜 위원** 그러니까 지금 실장님 말씀하셨던 것처럼 건축비와 이주 비용이 특히 쪽방촌 같은 경우에는 워낙 주민분들의 부담이 크실 거예요. 그래서 그분들에게 저는 이 같은 권리를 보장받게 해 드리는 게 맞는 것 같다고 판단하고요. 다만 공사비 상승으로 인한 건축비, 이주 비용의 부담을 갖는 데를 그냥 쪽방촌만 제한할 필요가 없다는 거지요. 이거는 일반적으로 적용할 수 있는 것을, 물론 이 법안은 통과가 돼야겠지만 분양가상한제를 예외로 한 부분에 대한 탄력적인 국토부의 정책 전환이 필요하다라는 측면에서 말씀을 드리는 겁니다. 이걸 검토하실 건가요?

○**국토교통부주택토지실장 김규철** 일단 그 부분에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다.

○**김은혜 위원** 이거 신중한 검토로 들리네.

알겠습니다.

○**소위원장 권영진** 천준호 위원님.

○**천준호 위원** 민간사업자에 대해서도 분상제 적용을 배제하자라는 취지이신데요. 그 경우에 분양가를 통제할 수 있는 방법·수단이 어떤 게 있는지 HUG의 고분양가와 관련된 보증 이런 과정을 통해서 가능한 건지, 이런 대안이 어떤 게 있는지 좀 말씀해 주십시오.

시오.

○소위원장 권영진 과장님 어디 가셨나…… 과장님 나오셔서 답변하세요.

○국토교통부주택정책관 김현정 국토부 주택정책관 김현정입니다.

현재 HUG의 고분양가 관리 제도도 활용될 수 있을 것으로 보여지고요. 규제지역이 설정되어 있는 경우에 HUG에서 고분양가 관리 제도를 활용할 수 있도록 근거 규정은 HUG 내부 규정으로 가지고 있습니다.

○천준호 위원 만약에 지역이 아닌 경우에는?

○국토교통부주택정책관 김현정 그 경우에는, 규제지역이 아닌 경우에는 적용이 어렵고요. 지금 분양가상한제가 크게 2개로 나누어져 있다고 보시면 되는데요. 공공택지에 대해서는 전반적으로 분양가상한제가 설정이 돼 있고 민간택지에 대해서는 강남 3구와 용산구에 설정이 돼 있습니다. 이 사업에 대해서는 공공택지지구에 대해서 분양가상한제를 예외로 하는 사항인데 사업성 관련해서 이 부분이 아마 필요해서 이렇게 규정을 개정안에 넣었던 걸로 저는 알고 있습니다.

○천준호 위원 조금 더 구체적으로 여쭙보겠습니다.

○소위원장 권영진 예, 말씀하세요.

○천준호 위원 영등포역, 대전역, 서울역 현재 지금 사업 대상지가 될 곳이 세 군데 정도로 보여지는데 맞습니까?

○국토교통부주택토지실장 김규철 예, 그렇습니다.

○천준호 위원 그러면 이 3개 지역인 경우에 만약에 민간사업자의 고분양가를 관리할 수 있는 방안, 이 3개 사업 지역을 중심으로 얘기했을 때 있는지를 좀 여쭙본 겁니다. 아까는 일반적인 관점에서 얘기를 해 주셨는데……

○국토교통부주택정책관 김현정 그런데 현재 영등포역과 서울역은 전체 서울 전역이 지금 규제지역으로 설정이 돼 있기 때문에 HUG의 고분양가 관리 제도를 활용할 수 있을 걸로 보여지고요. 그에 앞서서 분양가상한제는 기본적으로 저희가 정하고 있는 기본형 건축비, 토지비와 건축비 그리고 가산비로 정해집니다. 그리고 그거를 심사하는 위원회에서 심사를 하기 때문에 심사 과정을 통해서 적절하게 토지비와 건축비, 가산비가 반영이 되어 있는지 확인할 수 있는 부분도 같이 있다는 말씀드리겠습니다.

○소위원장 권영진 위원님들, 더 이상 의견이 없으시면 토론을 종결하고 의결하도록 하겠습니다.

의사일정 제4항부터 제8항까지 이상 5건의 주택법 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 아니하고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 하나의 위원회 대안으로 제안하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

지금 법률안 심사 중입니다만 효율적인 회의 진행을 위해서 잠시 정회했다가 오후 2시부터 속개하도록 하겠습니다.

정회를 선포합니다.

(11시59분 회의중지)

(14시10분 계속개의)

○소위원장 권영진 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.
회의를 속개하겠습니다.

1. 공인중개사법 일부개정법률안(권영진 의원·복기왕 의원 대표발의)(의안번호 2211676)

○소위원장 권영진 먼저 오전 중에 심사를 보류한 의사일정 제1항 공인중개사법 일부개정법률안을 다시 심사하겠습니다.

오전 중에 여러 위원님들께서 이 법안과 관련하여 여러 가지 우려를 제기하셨고 정부 측에 공인중개사 법정단체화에 따르는 의무·책임을 다할 수 있는 국토부의 방안과 의지를 표명해 달라고 요구하셨습니다. 정부 측 자료가 준비되었습니까? 다 나눠 드렸습니까?

그러면 보고해 주시기 바랍니다.

○국토교통부주택토지실장 김규철 나눠 드린 자료를 참고해 주시면 될 것 같습니다.

먼저 저희들이 전세사기 예방을 위한 그동안의 제도개선 사항을 간단히 정리했는데 간단하게 말씀드리면, 기존에 공인중개사 처벌 강화를 위해서 사무소 개설 등록 요건을 강화한 부분이 있습니다. 집행유예 만료 후에 개설할 수 있도록 하던 것을 만료 후 2년의 기간을 두고 하는 것으로 개정이 됐고, 중개보조원이 불법 중개행위를 하는 사례가 많이 있어서 이런 부분에 대해서 일인당 5인까지만 중개보조원을 고용할 수 있도록 채용상한제를 도입한 바 있습니다. 그리고 중개보조원이 보조하는 경우에 중개의뢰인한테 본인이 중개보조원이라는 사실을 미리 알리도록 한 부분도 있고, 그리고 선순위 권리관계와 관리비에 대해서 중개사의 확인·설명 의무를 강화한 바 있습니다. 그리고 중개사 자격증·등록증의 양도·대여를 알선하는 것을 금지하고 위반 시 처벌 규정을 두도록 했고요. 자격취소 요건을 징역형에서 금고 이상(집행유형 포함) 이렇게 강화하고, 또 이 법 위반하면 자격취소할 수 있도록 한 부분을 이 법 이외 직무 관련 형법상 범죄까지 확대해서 법률을 개정했습니다. 그리고 부동산거래질서교란행위 신고센터에 신고할 수 있도록 규정하고 있는 교란행위 범위를 기존에는 집값 담합에 국한하던 것을 무등록 중개, 공인중개사 거짓 언행, 명의 대여 등에 대해서 확대 적용을 하도록 했고, 그리고 중개사의 확인·설명 근거 자료로 신탁원부와 건축물대장도 추가할 수 있도록 25년 8월에 개정돼서 내년 2월에 시행될 예정입니다.

추가적으로 제도개선이 논의돼야 될 부분은, 아까 염태영 위원님께서도 말씀하셨듯이 주택·상가 내 기존 임차인의 확정일자 부여일, 차임 및 보증금, 임대차 기간 등을 중개사가 중개의뢰인한테 확인·설명할 수 있도록 하는 의무를 부과하는 내용에 대한 법안이 발의되어 있는 상황이고, 그리고 주택임대차보호법 관련해서 계약갱신청구권과 같은 임대차보호법상 임차인이 임대인으로부터 정보를 제공받을 수 있다는 부분에 대해서 설명할 수 있도록 하는 내용이 있고요. 그리고 중개보조원에 대해서 개업·소속 공인중개사와 동일하게 2년 주기로 연수교육을 받도록 하는 내용 등에 대한 추가적인 제도개선 사항이 있습니다. 이런 부분들에 대해서는 법안 논의 과정에서 정부 차원에서도 적극적으로 수용 의견을 밝힐 생각입니다.

그 밖에 공제한도와 관련해서 지금 개인이 2억 원이고 법인이 4억 원인데 이 부분에 대해서도 중개사의 손해배상책임을 강화하는 차원에서 좀 더 확대하는 부분에 대해서 논

의해서 추진을 할 계획으로 있고, 그리고 중개사협회가 파악하고 있는 전세사기 우려가 있는 중개사 대상으로 지도·단속을 강화할 계획입니다. 이것은 협회 차원에서 기존에 관리하고 있는 자료들이 있기 때문에 그 대상에 대해서 적극적으로 지도·단속을 통해서 전세사기를 예방할 수 있도록 할 계획이고.

아까 논의가 많았던 의무가입과 관련해서는 그동안에 프롭테크 업체랑 오랜 시간을 거쳐서 논의하고 협의해서 합의된 부분이 있기 때문에 그런 부분을 감안해서 중개사가 사회적 신뢰를 회복한 후에 추가적으로 검토할 필요가 있다고 보고를 드리겠습니다.

이상입니다.

○소위원장 권영진 위원님들께서 혹시 국토부의 보고에 대해서 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

염태영 위원님, 어느 정도 양해가 되셨습니까?

○염태영 위원 사실은 우려되는 사항과 그동안 관련해서 법안의 개정을 같이 요구한 내용들이 있는데, 그 내용들이 대략 무엇이다라는 것은 적시를 한 것 같습니다. 그런데 국토부가 대략 내년 상반기까지라도 이 법에 대해서 구체적으로 개정이라든지 제도개선을 확정하고 또 시행령에서 그에 대한 의무조항·책임조항에 대해서 그렇지 않을 경우에는 어떻게 하겠다는 의지를 밝히는 게 중요하니까…… 법은 오늘 더 이상 미룰 수 없는 입장이 돼서, 법에 대해서는 오늘 설명으로 만족한 게 아니라 그 내용에 대해서 보다 보완적으로 로드맵까지 해 주는 것을 나중에 설명을 듣기로 하고요. 일단 오늘은 그렇게 이해하도록 하겠습니다.

○소위원장 권영진 감사합니다.

이종욱 위원님 팬찮으시겠습니까?

○이종욱 위원 (고개를 끄덕임)

○소위원장 권영진 그러면 위원님들 더 이상 의견이 없으시면 토론을 종결하고 의결하도록 하겠습니다.

의사일정 제1항 공인중개사법 일부개정법률안은 지금까지 심사한 결과를 반영하여 수정한 부분은 수정한 대로, 기타 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의가 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

9. 부동산 거래신고 등에 관한 법률 일부개정법률안(천준호 의원 대표발의)(의안번호 2212717)

(14시17분)

○소위원장 권영진 의사일정 제9항 부동산 거래신고 등에 관한 법률 일부개정법률안을 상정합니다.

먼저 수석전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 박재유 보고드리겠습니다.

자료 1페이지입니다.

천준호 의원안 제10조제1항제2호 단서는 토지거래허가구역이 동일한 시도 안의 일부지역인 경우 국토교통부장관이 허가구역을 지정할 수 있는 요건을 ‘국가 개발사업의 시행

이나 그 밖의 사유로 투기우려가 있다고 국토교통부장관이 인정하는 지역 등 대통령령으로 정하는 경우'로 변경을 하는 내용입니다.

4페이지 하단 부분을 봐 주시기 바랍니다.

개정안에 대해 서울특별시에서는 동일 시 내 허가구역 지정에 대한 국토교통부장관의 권한을 확대하는 경우 중앙도시계획위원회의 심의 전 국토교통부장관과 관계 시·도지사와의 협의절차를 의무화하고 협의된 의견이 중앙도시계획위원회의 심의에 반영될 수 있도록 별도 조항을 신설하여 보완할 필요가 있다는 의견을 제출하였습니다.

6페이지, 부칙에 관한 사항입니다.

개정안의 부칙은 시행일을 '공포한 날'로 규정하고 있는데 개정안 제10조제1항제2호 단서가 개정되는 경우 '그 밖의 사유로 투기우려가 있다고 국토교통부장관이 인정하는 지역 등'에 대하여 대통령령으로 구체화하여야 할 것으로 보이는바 하위법령의 개정을 위한 준비기간을 고려하여 시행일을 조정할 필요성에 대해 검토해 볼 필요가 있다고 보입니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 권영진 수고하셨습니다.

다음, 차관께서 정부 측 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○국토교통부제2차관 강희업 개정안과 수석전문위원 검토의견에 동의합니다. 다만 시행령 마련 등을 위해 시행 시기의 조정이 필요할 것 같습니다. 즉 현재 개정안에는 '즉시 시행'으로 돼 있는데 '3개월 후 시행'으로 변경하기를 원합니다.

○소위원장 권영진 그러면 위원님들 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이종욱 위원님.

○이종욱 위원 국토부 입장에서 반대는 없을 것 같고 원하시는 내용인 것 같은데, 이게 토지거래허가제도잖아요. 재산권에 대해서 강력한 규제를 하기 때문에 법적으로는 엄격하게 규정을 만들 필요가 있는데 문구상으로는 결국 남는 게 투기 우려가 있는 경우만 남는 거잖아요. 그래서 법적으로 저는 약간 포괄 위임적인 성격이 있다.

종전에는 기존 법 조항을 받아서 시행령에서 두 가지 조건을 충족하도록 돼 있습니다. 국가나 공공기관이 개발사업을 시행하고—앤드(and)지요—그다음에 지가변동을 등을 조건으로 걸어 가지고 객관성을 유지를 했는데 지금은 다 없어지고 그냥 국가 사업을 하면 투기 우려가 있을 경우에 국토부장관이 할 수 있다 이렇게 모든 것을 시행령에 포괄 위임적인 성격으로 한 게 법적으로 조금 과한 위임 측면이 있고.

두 번째는 기본적으로 이게 시·도 안에서는 시·도지사가 하게 돼 있잖아요. 그래서 보완적으로 국토부장관이 하게 돼 있는데 사실상의 마스터키 같은 것을 국토부장관에도 별도로 주게 됨으로써 전체적으로 시·도지사가 도 내에서 토지거래허가 제도를 운용하는데 있어서 조금 엇박자가 날 수 있기 때문에 그걸 상호 조율을 하는 그런 절차나 장치가 필요할 것 같고, 그래서 서울시에서 제안한 이 부분은 저는 잘 모르겠습니다만 적정한 수준에서 반영을 하는 방안을 검토를 해야 될 것 같은데 그거에 대한 입장은 어떻습니까, 국토부차관님? 이게 서울시 의견이 필요 없다는 겁니까, 아니면 무시입니까? 어떤 의견을 갖고 계시지요?

○국토교통부주택토지실장 김규철 제가 말씀드리겠습니다.

일단 서울시에서는 사전에 중도위에 올리기 전에 사전 협의를 거쳐서 갔으면 좋겠다 하는 의견인데 사실은 토지거래허가구역을 지정할 상황이라고 하는 것은 시장에서 굉장히 지가가 상승하고 이러한 특별한 조치를 취해야 될 상황으로 생각할 수가 있을 것 같습니다. 그런데 그런 상황에서 사전에 협의하는 과정이 있게 되면 투기 우려라든가 이런 부분에 대한 보안 유지가 굉장히 쉽지 않을 수 있다라는 생각이 듭니다.

지금 현행 규정도 서울시가 지정할 때 국토부와 사전 협의 절차가 없습니다. 관계기관과 사전 협의 절차도 없고 이런 부분들은 각별히 보안 유지가 더 중요하게 고려돼야 될 제도이기 때문에 그 차원에서 이해를 해 주시면 좋을 것 같습니다.

○이종욱 위원 그러니까 종전 제도는 앞에서 워낙 이렇게 구체적으로 조건이 되어 있기 때문에 그거에 대해서 그건 없는데 지금은 투기 우려가 있다는 경우라고 그냥 터 놓았기 때문에 그거를 서울시 입장에서는 조율 과정이나 이게 좀 필요하지 않느냐, 저는 그렇게 이해하거든요.

그러면 앞의 첫 부분, 법적인 문제는 어떻게 생각합니까, 너무 광범위하다는 것?

○국토교통부주택토지실장 김규철 위원님, 법률과 시행령을 보시면 지금도 법률에는 ‘투기적 거래가 성행하거나 지가가 급등하는 지역과 그러한 우려가 있는 지역’ 이렇게 돼 있고요. 시행령을 보시면 토지이용계획이 새로이 수립되거나 변경되는 경우 그리고 토지이용 행위제한이 완화나 해제되는 경우, 개발사업 진행·예정되는 경우 해서 구체적으로 나열된 경우가 있고 그 외에 기타 투기우려지역에 지정 가능하다 이렇게 되어 있습니다. 지금도 저희들이 국토부장관 권한을 여기 넣겠다고 하는 부분도 똑같은 상황으로 보시면 되고요.

그래서 그게 갑자기 기타 투기우려지역, 포괄적 규정을 넣어서 모호하게 만들겠다는 취지는 아니라는 말씀을 드리겠습니다.

○이종욱 위원 그런데 본질은 달라졌지요? 종전에는 기본적으로 지가변동률이 주요 핵심 변수인데 지금은 그거 없어지고 그냥 투기 우려만 남는 상황이 된 거지요, 법적으로는? 그걸 제가 지적하는 겁니다.

○국토교통부주택토지실장 김규철 그렇지 않습니다. 지금 규정도 그렇게 구체적으로 지정된 거는 아니고요. 기타 투기우려지역에 지정할 수 있도록 해서 저희들이 지가 상승이라든가 주택가격 상승이라든가 전반적인 정성적 평가를 많이 해서 지정을 하도록 되어 있습니다.

○이종욱 위원 그래요? 나중에 그 부분을 제가 한번 봐야 되겠습니다. 지금 심의 자료에는 그렇게 안 써 놓고, 전문위원회도 그렇고, 별도로 있다고 하니까 제가 조문을 조금 더 확인해 볼게요.

○국토교통부주택토지실장 김규철 예.

○이종욱 위원 이상입니다.

○소위원장 권영진 위원님들 다른 의견 없으십니까?

황운하 위원님.

○황운하 위원 서울시만 사전 협의 절차 의무화가 필요하다는 의견을 냈고 다른 지자체는 의견이 없습니까?

○국토교통부주택토지실장 김규철 없습니다.

○황운하 위원 없어요?

○국토교통부주택토지실장 김규철 예.

○황운하 위원 됐습니다.

○소위원장 권영진 다른 시·도에도 공문으로 의견을 물어봤습니까?

○국토교통부주택토지실장 김규철 예, 물어봤습니다.

○소위원장 권영진 물어봤고, 물어봤는데 서울시만 이런 의견을 보내왔습니까?

○국토교통부주택토지실장 김규철 예, 그렇습니다.

○소위원장 권영진 위원님들 다른 의견들 없으십니까?

이 부분들은 좀 넣어 줘도 되지 않아요? 시·도지사하고 미리 협의하도록 하는, 그러니까 시·도지사도 모르게 일방적으로 정해서 발표하는 게 문제가 있지 않나요?

○국토교통부주택토지실장 김규철 위원장님, 저희들이 이번에 발표할 때도 제가 서울시 주택실장하고 연락해서 사전에 이런 내용을 발표하고 의견을 듣고 하는 절차는 사실상 지금도 하고 있습니다. 그런데 이게 법정 협의 절차로 들어가게 되면 공문이 가야 되고 공문이 소수만 볼 수 있는 공문이 아니고 여러 명이 보게 되기 때문에 그런 투기 우려나 이런 걸 막기 위한 제한적 조치가 필요하다고 저희들은 생각하고 있습니다. 그래서 현실적으로는 사전 협의는 할 수밖에 없고 할 겁니다.

○염태영 위원 제가……

○소위원장 권영진 예, 염태영 위원님.

○염태영 위원 이번에 상임위 때도 이것 때문에 논란이 좀 됐었잖아요. 그래서 이번에 그 직전의 3개월이라고 하는 단위가, 한 달만 차이가 생겨도 열 곳의 차이가 또 생기는 이런 예민한 문제인데 그 문제에 대해서 이후에는 변경 가능성과 투기지역에 대한 이후의 관리를 좀 더 면밀하게 하겠다고 하고 또 지정 시에 보다 신경 써서 할 거라고 생각합니다마는 지난번에 지정된 것에 대한 변경 여부는 조만간에, 하여튼 의사결정을 기다리고 있다는 말씀을 드리면서, 현장에서는 어떤 문제가 있느냐 하면 우리 지역만 해도 구 단위로 하면, 이를테면 영통구다 그러면 광고지역과 망포지역은 신도시들과 최근에 지어진 것 때문에 상당히 오른 반면, 가운데 있는 매탄동 지역과 영통1·2·3동 지역은 벌써 30년 이상 된 지역으로 부동산 변동도 없을 뿐만 아니라 이거로 인해서 전체가 묶이는 효과 때문에 아주 불멘소리가 굉장히 큼니다.

이후에 이거를 좀 더 세분화시켜서 할 필요성은 여러 군데에서 지적됐거든요. 이를테면 동 단위라든가 한다거나, 정말 그렇지 않은 지역이 크게 묶여서 그 안에서 희생을 당하는 이런 데가 많다는 건 알고 계시지요? 그에 대한 계획이 있기는 있어요?

○국토교통부주택토지실장 김규철 일단 사실 더 세분하게, 촘촘하게 이렇게 나누어서 보게 되면 수용 가능성은 더 높아질 걸로 생각됩니다마는 현실적으로 법령 개정을 통해서 그렇게 동 단위까지 이렇게 하게 되면 사실 여러 가지, 행정력이 거기까지 따라갈지도 좀 의문시되고 또 일단 세분화하면 저희들이 지표를 뭘로 잡을지, 그러면 지변율이라든가 거래량이라든가 이런 걸로 한다고 해도 그런 동 단위까지 가격 상승률을 다 따로 분석하고 거래량을 따로 분석해서 이렇게 할 수 있을지 그런 부분에 대한 고민은 이해를 해 주시면 좋을 것 같습니다.

○염태영 위원 아니, 그래서 그런 행정적인 내용에 대한 이해를 못 하는 바는 아닌데

문제는 법 취지가 앞으로는 그렇게 좀 더 세분화시키면 국민들에게 훨씬 더 나은 정책이 될 수 있다는 것을 알고 있음에도 불구하고……

○국토교통부주택토지실장 김규철 예, 추가적으로는 검토할 필요가……

○염태영 위원 행정력이 못 미친다거나 그에 대한 세부적인 내용들을 더 파악하기 어렵다는 것은 저로서는 이후에 극복해야 될 과제지 그걸 계속 핑계로 댈 수는 없다는 거예요.

그러니까 자료는 충분히 더 구할 수 있고 지금 데이터가 얼마나 많이 축적되고 세분화돼서 관리될 수 있는 건데 이것을 큰 단위로 묶게 되면 법 취지에도 불구하고 더 억울한, 더 많은 서민들의 피해가 발생할 수 있는 것 그걸 분명히 인정하고 그런 방향으로 준비를 해 주셔야 되지 않겠나 하는……

○국토교통부주택토지실장 김규철 예, 그렇게 하겠습니다.

○염태영 위원 이 법 통과하고 관계없이 그것은 정책적으로, 이거와 관련된 사항이라 지적을 꼭 하고 대책을 강구해 주시기를 부탁드립니다.

○소위원장 권영진 2항에 ‘국토부장관은 제1항제2호 단서에 따라 동일한 시·도 안의 일부지역을 허가구역으로 지정하려면 중앙도시계획위원회의 심의’ 이전에 ‘미리 관계 시·도 지사와 협의하여야 한다’ 이 조항은 넣어야 되는 것 아니에요? 그러면 너무 포괄적으로 시·도의 협의도 없이 그냥 일방적으로 발표해 가지고 이게 실효성이 있겠어요? 이것 보안이 나간다고 그러는데 국토부가 하면 보안이 지켜지고 시·도에 얘기하면 보안이 안 지켜질 거라는 그런 우려 때문에 합의도 아니고 협의를 하는 것 자체도 패스하면 국토부에서 너무 쉽게 생각하는 것 아닙니까? ‘협의하여야 한다’ 정도는 넣어 주는 게 맞지 않아요?

○국토교통부주택토지실장 김규철 아까도 말씀드렸습시다마는 지금 서울시에서 지정할 때도 중앙정부나 관계기관하고 협의하는 절차는 따로 없습니다. 규정은 안 돼 있지만 사실상 서울시에서 할 때도 저희하고 사전에 협의는 하게 되고요. 연락도 주고 의견도 묻고 하는 절차는 이루어지는데 이게 공식적으로 공문을 통해서 많은 사람들이 볼 수 있는 형태로 협의하는 절차를 넣게 되면 아무래도 그런 보안 유지 차원에서는 어려움이 있을 것 같다는 생각이 듭니다.

○소위원장 권영진 아니, 그러면 서울시가 지정할 때도 ‘국토부하고 협의하여야 한다’를 넣으면 되잖아요?

○국토교통부주택토지실장 김규철 그게……

○소위원장 권영진 아니, 협의하고 싶으면 하고 협의하기 싫으면 안 하고 이래 가지고는 중앙정부, 국토부하고 시·도하고 서로 이걸 협의하지 않고 또 서로 협력하지 않고 주택 정책을 펼 수가 있나요? 오히려 이걸 서로 협의하도록 하는 게 낫지, 합의가 아니라.

○국토교통부주택토지실장 김규철 그런데 이게……

○소위원장 권영진 이것을 왜 안 하려고 하는지 나는 이해가 안 가는데?

○국토교통부주택토지실장 김규철 특히 이 토지거래허가구역은 아까 말씀드린 것처럼 시행령상에 토지이용계획을 새로 수립·변경하는 이런 경우도 있지만 기타 투기우려지역의 경우에도 지정을 할 수 있도록 돼 있습니다. 그런데 그렇게 투기 우려가 있는 지역, 특히 최근에 10·15 대책 발표 전에 단기간에 급등하고 조속히 적기에 대책을 발표해야

될 상황이 됐을 때 공식 협의 절차가 있게 되면, 사실 이번 과정에서도 보안 유지나 또 이런 부분들에 대해서 굉장히 어려움이 많았습니다. 특히 이번에 국정자원 화재사고 때문에 더더욱이 힘든 과정을 거쳤는데 이런 과정이 없더라도 당연히 현실적으로는 논의는 하게 됩니다, 사실상.

○소위원장 권영진 그건 말이 안 되는 게 10월 15일 날 발표했잖아요. 그리고 시행은 10월 20일부터 했잖아요. 오히려 우리가 정책 발표해 놓고 닷새간이나 여유를 줬는데 그런데 서울시하고 협의한 거는 바로 발표하는 날 협의가 아니라 거의 통보식으로 한 것 아닙니까? 아니, 15일 날 발표해 놓고 20일 날 시행을 하면서 서울시하고는 당일 날 협의가 아닌 통보 형식으로 얘기해 놓고 여기에 ‘협의한다’를 넣으면 보안이 새 나가서 문제가 있다고 얘기하는 게 어폐가 있지 않아요?

○국토교통부주택토지실장 김규철 5일 후에 시행한 건 저희들이 5일 후에 시행하겠다고 하는 게 아니고요, 위원장님. 저희들이 관보에 게재하고 5일 후에 효력 발생이 되도록 법령상 규정이 돼 있어서 그렇게 효력 발생이 5일 후에 발생하는 건데……

○소위원장 권영진 그러니까……

○국토교통부주택토지실장 김규철 협의 절차는 하여튼 저희들이 봤을 때는 특히 토지 거래허가구역 같은 경우에는 굉장히 특단의 조치를 취할 상황인데 그 상황 속에서 여러 명에서 이렇게 투기 우려가 있을 그런 상황이 되는 부분은 적절치는 않다는 판단을 여전히 그렇게 하고 있습니다.

사실 그렇게 하더라도 실질적 협의는 이루어지고 있습니다마는 그 협의의 수준이 공식적으로 명문화 됐을 때는 거의 합의 수준의 협의가 이루어져야 될 것 같고 그렇게 되면 이 조치를 하는 적기 시점도 또 놓칠 우려가 있고 필요에 따라서는 결단을 내려서 해야 될 상황도 있을 텐데 그런 부분까지 다 포섭하려면 이 절차는 사실상 협의 절차로 대체해서 할 수 있다면 좋을 것 같다는 의견입니다.

○소위원장 권영진 천준호 위원님.

○천준호 위원 위원장님의 말씀도 일리가 있고, 그런데 이번에 시행되는 과정을 보면 정책을 발표하고 관보에 고시가 되고 실제 시행되는 과정 5일간에 부동산 거래가 집중적으로, 급매가 이루어진 사실이 있는 거지요?

○국토교통부주택토지실장 김규철 예.

○천준호 위원 그러면서 예를 들면 주택가격이 급상승하는, 짧은 시간이지만, 이게 정책이 예고되거나 정책의 암시가 이루어졌을 때 시장에 오히려 더 영향을 줄 수 있는 소재가 될 수가 있기 때문에 최대한 그것을 짧게 함으로써 시장에 미칠 영향을 최소화하자, 말씀은 이런 취지이신 것 같습니다.

○국토교통부주택토지실장 김규철 예, 그렇습니다.

○천준호 위원 다만 이 정책을 통해서 실질적으로 영향을 감당해야 될 행정기관들이 사전에 이 정책이 있을 것에 대해서 알고 있는 것은 필요한 것 같거든요. 지난번에 서울시가 토허제와 관련해서 일부 지역을 해제할 때도 국토부와 충분한 협의가 부족했다라고 하는 지적이 있었고 이번에도 그와 유사한 지적이 있었는데 어쨌든 그런 것처럼 사전에 실질적 협의를 갖기 위한 노력을 갖추는 것이 실질적으로 이 정책 시행 이후에 나타날 수 있는 여러 가지 문제를 효과적으로 대응하는 데는 도움이 되는 말씀은 맞는 것 같습니다.

니다. 그런 취지에서 위원장님 말씀의 내용을 잘 반영을 하시되 제가 보기에는 법령으로써 그것을 규정했을 때 나타날 수 있는 문제점들도 감안하셔서 국토부에서 주신 의견대로 법률 개정안 원안을 처리했으면 좋겠다라는 말씀을 드리겠습니다.

○소위원장 권영진 위원장이 말을 많이 하면 안 되니까 다른 위원들……

○이종욱 위원 예, 제가 조금 더……

그런데 저는 아무리 생각해도 이게 굉장히 행정편의주의적인 접근이라고 생각이 들고, 물론 필요하겠지요. 토지거래허가제도로 정부에서 확 묶어 가지고 한 방에 다 해결하고 싶겠지만 지금 10·15 대책으로 많은 국민들이 고통을 받고 있지 않습니까, 원하든 원하지 않든 간에? 그리고 재산권 제약을 받고 있는데 지금 법을 이렇게 광범위하게 풀어 버리면 굉장히 문제가 있고 엄격하게 하는 게 저는 맞다고 생각이 되고요.

앞서 실장님께서 ‘기존에도 할 수 있었다’, 그렇지요? 기존에도 할 수 있었으면 그냥 두세요. 뭐 하려고 법을 고칩니까, 기존에도 할 수 있는데? 기타 투기 우려 지역에도 할 수 있었다, 그것은 아주 예외적으로…… 모르겠어요. 있을지는 모르겠지만 그런 경우에는 국토부장관이 아마 책임을 엄청나게 지고 해야 되는 상황일 것 같고. 지금은 법을 다 풀어 버렸잖아요. 지가 변동률 안 보겠다는 것 아닙니까? 그 숫자에 구속되지 않고 국토부 입장에서 투기 우려가 있다, 우려가 있는 것을 뭐로 증명합니까? 우려가 있다는 주관적인 판단으로 무조건 묶을 수 있다는 건데 이렇게 법을 만드는 것은 앞서 말씀드린 대로 굉장히 행정편의주의적이고 국민의 재산권을 과도하게 제약하는 법이다, 저는 이렇게 생각하고 저희 소위에서 심도 있게 검토가 필요하다고 생각합니다.

○소위원장 권영진 김은혜 위원님 하십시오.

○김은혜 위원 저는 천준호 위원님을 평소에 보면서, 천준호 위원님 법안인데 이렇게 객관적으로 이야기를 해 주셔서 저도 제 법안을 낼 때 객관적으로 얘기할 수 있도록 배워야겠다는 생각을 했습니다.

몇 가지, 이 법안의 취지가 뭔지는 잘 알겠어요. 그리고 부동산 안정 그리고 이게 여야를 떠나서 역대 정권마다 규제지역이라는 것은 선포를 하고 또 거두어들이고 하는데 근본적인 선이라고 하는 것은, 사실 토지거래허가구역이라는 것은 실장님, 기본적으로 토지의 이용을 제한하는 도시계획 권한 아니에요? 그렇지요?

○국토교통부주택토지실장 김규철 예, 그렇습니다.

○김은혜 위원 그러니까 토지 이용은 지자체가 도시계획으로 담당하는 기본 책무인데 우리가 그동안의 규제지역을 보면, 조정대상도 보면, 규제지역을 하려면 보통 우리가 부동산 안정을 위해서 금융·세제·청약 이 정도의 틀을 가동하는데 금융·세제 같은 것은 주로 중앙정부가 중심을 잡지만 청약을 포함해서 지자체장과 공급 측면에서 봐야 되는 것은 또 별도로 봐야 되는 것 아니냐라는 생각을 했거든요. 즉 토지 이용 권한이 본질적으로 지자체의 권한이라고 한다면 법리적으로 보면 집값 잡는 수단으로 도시계획을 쓰는 것은 저는 그다지 크게 바람직하지 않은 것 같다. 토지거래허가구역 이번에 하셨지만 사실 이게 정교하게 되지 않다 보니까 동탄·구리 풍선효과 나오고 있다고 이것 또 규제지역 들어가야 되나 검토하고 계시잖아요.

그래서 저는 최소한으로, 지자체 고유 권한에 대해서는 의견을 들어 보는 절차가 필요하다. 지금도 의견 절차 들어 본다 하더라도 국토부가 결정하면 그대로 가겠지만 이번

법안의 경우에는 이게 구 단위까지 가고 전에는 투기 거래가 성행하거나 지가가 급격히 상승하는 지역이라는 단서가 있었지만 이번에 정부의 입장을 보면 ‘그 밖의 사유로 투기 우려가 있다고 보는’, 상당히 정책을, 행정법이 정책 당국의 임의로 적용돼서 이게 객관적인 근거하에 이루어지지 않을 가능성이 존재하는바 이 부분에 대해서는 저는 국토부에서 여기에 대해서 한번 검토를 하고, 어쨌든 이 법안을 지금 하자, 하지 말자를 떠나서 천준호 위원님이 말씀하셨던 것처럼 좀 더 우리가 고려점 있게, 국민들의 거주 이전의 자유나 재산권 그리고 국가가 할 수 있는 행정행위에 있어서의 절제 측면에서도 우리가 들여다보고 논의가 좀 더 이루어졌으면 좋겠다라는 바람이 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 권영진 김정재 위원님.

○김정재 위원 저도 하나 여쭙보겠습니다.

토지허가구역을 지정할 때 고려할 사항들이 많지 않습니까? 주로 어떤 것들을 고려합니까?

○국토교통부주택토지실장 김규철 지가 상승률을 일단 우선적으로 고려하고요 그다음에 거래량도 그 지역 거래량이 주변 지역과 비교했을 때 얼마나 많이 증가했는지 이런 부분들도 고려를 하고 그다음에 주변 지역으로 확산 가능성이라든가 저희들이 정성적으로 판단할 수 있는 그런 부분들도 다 고려해서 종합적으로 판단을 하고 있다는 말씀을 드립니다.

○김정재 위원 지금 말씀하신 지가 상승이나 아니면 지역의 거래량이라든지 주변 지역으로 지가 상승이 얼마나 확산이 될지 등등 그리고 소위 말하면 도시재생이나 재건축 물량 이런 것들 다 고려하지 않습니까? 아니면 어떤 지역에 대한 개발 압력이라든지 이런 것들을 다 고려할 텐데 이것을 어디가 더 잘 파악하는 것 같습니까? 중앙정부입니까, 아니면 지방정부입니까? 그것을 어떻게 보십니까, 실장님께서?

○국토교통부주택토지실장 김규철 각 기관마다 특성이 있다고 볼 수 있을 것 같습니다. 국토부 같은 경우는 어쨌든 공식 부동산원을 통해서 공식 통계치로 저희들이 받는 부분들이 있고 지자체에서는 또 현장 목소리를 최대한 반영할 수 있는 그런 부분이 있다고 생각합니다.

○김정재 위원 토지거래허가구역을 묶는 권한은 기본적으로는 지방 지자체에 있다고 저는 보거든요. 그리고 이런 것을 전체적으로 조정하는 기능은 국가가 해야 되겠지요. 그래서 구체적으로 일어나는 그 지역의 실정이라든지 이런 것은 지자체가 좀 더 명확하게 더 빨리 파악하지 않을까 싶어요. 그래서 그런 것을 감안했을 때 아까 소통이라든지 협의라든지 이런 문제를 얘기했고 또 지금처럼 정부가 그냥 발표하고 거기서…… 왜냐하면 이게 굉장히 강한 규제지 않습니까? 재산권에 대한 굉장히 강한 규제이기 때문에 이런 규제를 정부가 그 폭을 넓혀서, 굉장히 추상적인 단어로 넓혀서 한다는 것은 헌법의 재산권 침해도 될 것 같고 이래서 저도 마찬가지로 굉장히 신중하게 검토를 해야 된다는 생각을 합니다.

그래서 지자체하고 협의는 당연히 해야 되는 거고요. 문서 수발 같은 것을 하면서 이게 사전에 새어 나가서 효과가 줄어들고 아니면 투기세력이 그 짧은 시간에 더 투기세력화 된다는 이런 우려를 하시는 것 같은데 그럼에도 불구하고 아까도 5일간은 관보 게재

나 그런 필요 최소한의 시간이라고 말씀은 하셨지만 그런 협의를 한다고 해서 큰 문제가 발생을 하는지 그것을 정확하게 모르겠습니다. 그래서 지금 좀 더, 반드시 장관의 권한을 넓혀야 되는지 그것은 저희가 좀 의문을 갖고 있어요. 거기에 대해서는 어떻게 생각하세요?

○**국토교통부주택토지실장 김규철** 제가 이번 조치를 하면서 좀 어려움을 느꼈던 부분까지 포함해서 다시 잠깐만 말씀을 드리면, 이번에 10월 15일 대책 발표 전까지 긴 시간 동안 고민을 했고 대책에 대한 협의를 진행을 했습니다. 정부 내부적으로 또 관계기관 간의 협의도 거치고 해서 어느 지역까지 규제지역을 지정할 것이냐에 대한 고민을 굉장히 많이 했는데 사실은 마지막에 발표 단계에서는 말씀드린 것처럼 이것을 사전에 관계, 서울시나 경기도에 대해서 며칠 전에 공문을 보내서 의견을 듣고 했으면 아마 대책 발표 이후 관보, 효력 발생 전 5일 동안에 엄청난 거래 물량과, 다 투기세력이라고 볼 수 있는 근거는 없습니다마는 어쨌든 굉장히 많은 거래가 이루어졌고 고가의 거래가 많이 이루어졌던 부분이 있습니다. 그러면 저희들이 대책 발표 며칠 전에 아마 공식적으로 협의가 가야 될 텐데 그 과정에서 5일 플러스 며칠은 더 많이 이루어질 것으로 우려하는 부분이 있어서, 그런 부분에서 협의 절차는 지금도 서울시에서 지정하더라도 국토부와 별도 협의 절차는 없기 때문에 똑같은 기준을 적용하자는 취지로 제안 말씀을 드린 부분이고.

이종욱 위원님께서 말씀하신 부분은 저희들이 고려를 할 필요가 있다는 생각이 들고, 그래서 어쨌든 기존에 있는 것처럼 그러한 개발사업 등에 따라 투기적인 거래가 성행한 다거나 아니면 집값 변동률이 급격히 상승한 지역이라든가 이런 예시는 그대로 가도 괜찮지 않을까 그런 생각은 듭니다.

그래서 일단 그런 기준을 통해서 국토부장관이 갑자기 없는 규정을, 없는 제도를 하겠다는 취지는 아니고 기존에 시·도 내에서는 해당 지자체장이 행사할 수 있는 권한을 중앙정부 차원에서도, 지금 이번과 같은 긴박한 상황에서는 중앙정부 주도적으로 토지거래 허가구역을 지정해서 시장 안정을 꾀할 수 있는 그 장치를 하나 만들 필요가 있다라는 강력한 의견도 있고 저희들 생각도 그런 필요가 있다고 생각해서 제안을 하는 부분이기 때문에 일정 부분 그 요건을 보완해서 이번 기회에 통과시킬 수 있도록 그렇게 하면 좋겠다는 의견입니다.

○**소위원장 권영진** 황운하 위원님.

○**황운하 위원** 권영진 위원장님을 비롯한 분들의 사전 협의 절차 의무화에 대해서 충분히 공감하는 바 있습니다. 그렇지만 기본적으로 결국 부동산시장의 안정이라고 하는 공익을 우선적으로 고려하는—보고서에도 이렇게 있지만—입법정책적인 결단이 필요한 시점이 아닌가, 지금 시점이. 그래서 국토부장관의 권한을 확대하고 그 과정에서 사전 협의 절차를 의무화했을 경우에 예상되는 피해 이런 부분을 고려했을 때 저는 이 안대로 통과되는 것이 필요하다. 지금 우리 부동산시장의 안정이라고 하는 어떤 국가적인 과제, 여야 할 것 없이, 어떤 정부 할 것 없이 공통의 과제인데 그런 점을 우선 가치로 판단해서 통과되는 것이 바람직하다고 생각합니다.

○**소위원장 권영진** 박용갑 위원님.

○**박용갑 위원** 토지거래허가구역을 묶는 것은 바로 투기를 막겠다는 것 아니겠습니까? 그렇기 때문에 이것은 보안이 굉장히 중요하다. 그래서 지금 지자체가 굉장히 중요합니

다. 그리고 가장 잘 아는 것은 사실 지자체장들이 가장 잘 알아요. 그런데 이런 것을 공문을 주고받다 보면 그 사이에 또한 이 정보가 유출이 돼서 투기가 또 일어난다는 그런 불안 때문에 지금 이렇게 하는 것 아니겠습니까? 그렇다면 그렇게 하되 지금 협의는 하고 있다는 것 아니겠어요?

○국토교통부주택토지실장 김규철 예.

○박용갑 위원 그런데 단지 공문으로 오가는 것이 좀 그렇다. 이것은 어차피 국가에서 투기 거래를 막기 위해서 한 그런 조치니까 이 법안대로 통과시키고 거기에 대한 철저한 협의는 이루어져야 될 것 같아요.

○안태준 위원 저도 의견 하나만 드리겠습니다.

○소위원장 권영진 예, 안태준 위원님.

○안태준 위원 위원님들의 고민의 지점도 다, 아마 국토부도 엄청 고민을 했을 것 같고요 서울시도 다 고민을 했을 것 같은데 그런데 실제로 이 법이 지금 현재 개정안처럼 법이 돼 있었다면 비판을 좀 더 덜 받을 수도 있었을 겁니다. 그러니까 광범위하게 지정하지 않아도 됐을 수 있어요. 그러니까 이 법이 부정적인 것만 있는 게 아니라 향후에 이 법이 통과가 되고 나면 국지적으로 지정을 할 수도 있는 상황이 오는 겁니다. 일정 정도 조그마하게 지정을 하고 상황을 봐 가면서 조금 더 지정을 한다거나, 그러니까 정책적으로도 상당히 효율적인 게 있다고 저도 판단이 되거든요. 그리고 실제로 우리가 지자체와의 권한 면에서 볼 때 지자체와의 협의를 안 했다가는 다음이 더 문제가 되기 때문에 아마 구두 협의든 내밀한 협의든지 간에 협의를 안 할 수는 없을 것이고 제 판단에는 이것이 정부도 부동산 정책에서의 고민에서 나왔을 것인데 충분히 시행을 해 보도록 조금 해 봤으면 어떤가 이런 생각은 있습니다.

○소위원장 권영진 제가 하나 여쭙볼게요.

지금 시도가 토지거래허가구역을 지정할 때 요건 없이 투기가 우려된다고 해서 지정할 수 있나요, 시·도지사?

○국토교통부주택토지실장 김규철 법령상 규정이 앞단에 토지이용 계획변경이라든가 수립이라든가 이런 몇 가지 구체적인 게 있고 기타 투기 우려가 되는 지역에 대해서 지정할 수 있도록 돼 있습니다. 물론 그렇다고 하더라도 무작위로 이렇게 지정할 수 있는 건 당연히 아닐 거고 지자체에서도 세부적으로 지변률이라든가 거래량이라든가 전반적 시장 상황이라든가 이걸 종합적으로 고려해서 지정하는 것으로 알고 있습니다.

○소위원장 권영진 그러니까 아까 실장님도 요건을 조금 구체화·세분화해서 넣는 방법은, 이종욱 위원님이 지적하셨던 부분들은 고려할 수 있다고 그랬는데 지금 현재의 요건을 그대로 두면 안 돼요? 문제가 있나요? 너무 풀어서 제가 보건데는 국토부가 자기 마음대로 토지거래허가지역을 지정하고 그거 하면서 도시의 도시계획 입안권자인 광역시장·도지사하고도 미리 협의도 안 하고 하려는 법을 우리가 만들어 주는 것 같아서, 제가 광역단체장을 했던 사람으로서 이거 이렇게 해도 되나 이런 우려가 들어서 말씀을 드리는 거예요.

○국토교통부주택토지실장 김규철 그게 저희들도, 위원님들 의견이 좀 더 구체적으로 그렇게 기존 요건처럼 가져가자는 부분에 대해서 가능합니다. 그것 저희들도 동의하는 바입니다.

○소위원장 권영진 그러면 위원님들 이거는 그 우려를 반영해서 어느 정도 안을 만드십시오. 보류했다가 이따가 국토부가 정리가 되면 그걸 담아서 오늘 의결하도록 할게요. 국토부나, 투기를 잡겠다고 이 법이 필요하다라고 하는 정부의 의지를 우리 위원회가 꺾어서는 안 될 거라고 생각이 드는데요. 그래서 그 부분들은 그러면 방금 말씀드렸던 부분들을 어떻게 담을지 그렇게 해서 한번 정리를 해 보십시오.

○국토교통부주택토지실장 김규철 예, 그렇게 하겠습니다.

○소위원장 권영진 그러면 이거는 의결하지 않고 잠시 보류를 하겠습니다. 그렇게 하도록 하겠습니다.

10. 노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법 일부개정법률안(한준호 의원 대표발의)(의안번호 2213169)

11. 노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법 일부개정법률안(김은혜 의원 대표발의)(의안번호 2209253)

(14시53분)

○소위원장 권영진 다음, 의사일정 제10항과 제11항, 이상 2건의 노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법 일부개정법률안을 일괄하여 상정하겠습니다.

먼저 수석전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 박재유 보고드리겠습니다.

자료 1페이지입니다.

연번 1번입니다.

한준호 의원안 제2조제8호는 주택단지의 정의 규정을 신설하여 주택 및 부대시설·복리시설을 건설하거나 대지로 조성되는 일단의 토지로서 주택법 제15조에 따른 사업계획 승인을 받아 주택 및 부대시설·복리시설을 건설한 일단의 토지 또는 건축법 제11조에 따라 건축 허가를 받아 아파트 또는 연립주택을 건설한 일단의 토지를 주택단지로 정의를 하면서 그 단서를 통해 도로·철도 등의 시설로 분리되거나 관계 법령에 따라 별개의 사용 승인 및 구분 관리를 받는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 각각 별개의 주택단지로 간주를 하되, 노후계획도시정비사업이 완료된 경우에는 하나의 주택단지로 간주하도록 하려는 것입니다.

다음 2페이지, 두 번째 단락입니다.

개정안은 뒤에서 살펴볼—각주 2번에 나와 있습니다—제19조제2항을 개정하여 재건축 사업 및 리모델링의 사업의 경우 주택단지별 구분소유자의 과반수의 동의를 받도록 규정하고 있으므로 주택단지의 정의를 명확히 하여 해석상 혼란을 방지하도록 하는 것은 필요한 입법 조치로 보입니다.

다음, 4페이지입니다.

안 제2조제8호 단서는 별개의 주택단지에 대해 노후계획도시정비사업이 완료된 경우 다시 하나의 주택단지로 간주하도록 하고 있는데 노후계획도시정비사업에는 재개발·재건축 사업 이외에도 다수의 사업이 각주에 보는 바와 같이 존재하고 있습니다.

따라서 개별 주택단지에서 통합 재건축을 하지 않고 각각 분리하여 정비 사업을 추진할 수도 있으므로 별개의 주택단지에 대하여 노후계획도시정비사업 완료 시에 곧바로 하

나의 주택단지로 간주하는 개정안의 내용은 아래의 수정의견과 같이 일부 수정이 필요할 것으로 보입니다.

다음은 6페이지, 연번 2번입니다.

한준호 의원안 제15조제1항제3호 및 제2항은 서로 연결하지 아니한 둘 이상의 노후계획도시특별정비예정구역을 하나의 노후계획도시특별정비구역으로 결합할 수 있도록 하고 특별정비구역의 분할·통합·결합의 요건 등에 관한 조례 제정 권한을 현재 도에서 시군으로 이관하려는 것입니다.

7페이지, 두 번째 문단입니다.

현행법은 특별정비예정구역에 대해서는 별도의 결합 근거를 두지 아니하고 있으므로 서로 연결하지 아니한 특별정비예정구역을 함께 정비하기 위해서는 각 특별정비예정구역에 대해서 특별정비계획을 수립하고 별개의 특별정비구역으로 지정을 한 다음 이를 다시 하나의 특별정비구역으로 결합해야 하므로 개정안은 이와 같은 불필요한 계획수립 절차를 간소화하려는 취지의 입법으로 이해됩니다.

다음은 10페이지입니다.

연번 3번입니다.

김은혜 의원안 및 한준호 의원안 제16조제7항 및 제39조는 공통적으로 투기 행위를 방지하기 위한 목적의 신설 조항으로 안 제16조제7항은 비경제적인 건축 행위 및 투기 수요의 유입을 막기 위한 행위 제한에 관하여, 그리고 안 제39조는 노후계획도시정비사업을 통한 건축물을 분양받을 권리의 산정 기준일에 관하여 각각 유사한 취지의 도시 및 주거환경정비법 조문을 준용하도록 규정하고 있습니다.

다음은 16페이지입니다.

연번 4번입니다.

한준호 의원안 제18조제3항은 노후계획도시정비선도지구의 지정 및 변경 지원 시 고려해야 하는 요소 중 주민 참여도를 주민 동의율로 변경하려는 것입니다.

17페이지입니다.

한준호 의원안은 뒤에서 살펴볼 제18조의5 각주에 조문이 나와 있습니다.

제18조의5를 신설하여 동의서 간 상호 인정의 특례를 두고 있으므로 개정안과 같이 주민 참여도를 동의율로 변경하여 선도지구 지정 시에 주민 동의율에 관한 사항을 고려하도록 명시하는 것은 자구의 통일성 측면에서 적절한 것으로 보았습니다.

다음, 18페이지입니다.

연번 5번입니다.

한준호 의원안 제18조의2 및 제18조의3은 현재 선도지구에서 시범 운영하고 있는 주민대표단에 관한 법적 근거를 마련하려는 것으로, 특히 안 제18조의3제2항은 노후계획도시정비사업의 시행 방식을 조합 방식, 공공 방식, 신탁 방식으로 구분하여 주민대표단 또는 지정권자가 사업시행 방식을 결정한 이후 후속 절차로서 조합이나 주민대표회의 또는 토지등소유자 전체회의를 구성·설립하거나 소집할 수 있도록 함으로써 이를 통해 사업 절차의 절차가 단축되고 신속한 사업 추진이 가능해질 것으로 생각합니다.

다음은 23페이지입니다.

개정안 제18조의2제1항 및 제18조의3제2항은 주민대표기구와 주민대표단이라는 용어

가 혼재되어 사용되고 있는데 의미상 다소 중복되는 측면이 있으므로 관련 표현을 정비할 필요가 있으며 주민대표단 또는 지정권자가 사업 방식을 결정하고 후속 단체를 구성한 이후에도 주민대표단이 계속 존속할 경우에는 주민대표단과 후속 단체 간 역할이 중복될 우려가 있다는 지적이 있으므로 한시 준비 조직인 주민대표단의 존속 기간을 설정하는 등 일부 보완이 필요할 것으로 보았습니다.

다음은 27페이지, 연번 6번입니다.

한준호 의원안 제18조의4는 토지등소유자의 동의 방법에 대해 구체화하려는 것으로서……

9페이지 봐 주시기 바랍니다.

두 번째 줄입니다.

도시 및 주거환경정비법 등 유사 입법례를 고려할 때 현행법 시행령에 분산된 동의서 관련 조문을 일원화하여 법률에 규정하려는 것은 적절한 입법 조치로 보입니다.

다음은 32페이지, 연번 제7번입니다.

34페이지의 표와 그림을 보면서 말씀을 드리겠습니다.

34페이지 표에 정리되어 있는 바와 같이 한준호 의원안 제18조의5제1항은 토지등소유자가 동의하지 아니한 다른 사항에 대해서도 동의를 한 것으로 인정하려는 것으로 노후계획도시정비사업 과정에서 반복적으로 제출하는 동의서 중 그 목적이 유사한 동의서는 한 번만 받도록 함으로써 편의성을 높이려는 취지로 이해됩니다.

다음은 38페이지입니다.

연번 8번이 되겠습니다.

김은혜 의원안과 한준호 의원안, 두 개정안 제19조제2항은 노후계획도시정비사업의 사업시행자 지정 특례 요건을 명확히 하려는 것으로……

40페이지입니다.

현행법 제19조제1항은 노후계획도시정비사업의 사업시행자를 제2조제6호 각 목의 관계 법령에 따른 사업시행자로 규정하고 있는데 같은 조 제2항에서는 노후계획도시정비사업을 규정하고 있는 각 관계 법령의 지정 요건에도 불구하고 토지등소유자의 과반수가 동의한 경우에는 제19조제2항 각 호의 자를 단독 또는 공동으로 사업시행자로 지정할 수 있도록 특례를 규정하고 있습니다.

다음 41페이지, 두 번째 문단입니다.

이에 따라서 사업시행자 지정 특례 요건 충족 시 현행법 제19조제2항 각 호의 자를 사업시행자로 지정을 할 수 있는데 각 노후계획도시정비사업의 관계 법령에서 사업시행자로 규정되어 있지 않음에도 제19조제2항 각 호에 해당하기만 하면 현행법상 사업시행자로 지정할 수 있는 것인지에 대한 해석이 불분명하다는 지적이 있는 바, 이에 두 개정안은 해당 특례 규정의 취지를 고려하여 관계 법령상 사업시행자 지정이 가능한 자에 한해서만 사업시행자로 지정할 수 있도록 명확히 규정하려는 것으로 필요한 입법 조치로 보았습니다.

한편 현행법 제19조제2항은 토지등소유자의 과반수가 동의한 경우에는 사업시행자로 지정할 수 있도록 하는데 다수의 주택단지에서 통합 재건축이 진행되는 경우가 많은 노후계획도시정비사업의 특성을 고려할 때 소형 주택단지의 의견이 상대적으로 보장되기

어렵다는 지적이 제기된 바 있습니다.

이에 한준호 의원안은 토지등소유자의 과반수뿐만 아니라 토지 면적 2분의 1 이상의 토지 소유자, 특히 재건축 사업 및 리모델링의 경우에는 주택단지별 구분소유자의 과반수의 동의를 추가로 받도록 함으로써 토지 면적 및 주택단지 측면을 함께 고려하여 주민 의사를 균등히 반영할 수 있게 하려는 것으로 분쟁의 소지를 사전에 줄여 안정적인 사업 추진이 가능해질 것으로 판단됩니다.

다음은 44페이지, 연번 9번입니다.

한준호 의원안 제19조제3항·제4항 및 제20조제4항·제5항은 특별정비구역 지정 전에 예비사업시행자와 예비총괄사업관리자를 먼저 지정할 수 있도록 하려는 것입니다.

46페이지 하단 부분으로 가겠습니다.

개정안은 선도지구에서 시범 운영하고 있는 예비사업시행자와 예비총괄사업관리자에 대한 법적 근거를 마련함으로써 특별정비구역 지정 이전이라도 주민대표단이 미리 예비사업자 및 예비총괄사업관리자와 업무를 협의할 수 있도록 하려는 것으로 정비사업의 초기 단계부터 협업할 수 있어 신속한 사업 추진이 가능해질 것으로 보입니다.

47페이지 두 번째 문단으로 가겠습니다.

현행법 제20조제1항은 지정권자로 하여금 토지등소유자 과반수의 동의를 받아 총괄사업관리자를 지정할 수 있도록 하면서 그 시점에 대해서는 명시하지 않고 있는데 안 제20조제4항은 주민대표단이 특별정비구역 지정 이전에 제1항에 해당하는 자, 즉 토지등소유자 과반수의 동의를 받아 지정권자로부터 총괄사업관리자로 지정받은 자와 협약 등을 체결할 수 있도록 하고 같은 조 제5항은 제4항에 따라 주민대표단과 협약 등을 체결한 자를 예비총괄사업자로 지정할 수 있도록 규정하고 있는바 총괄사업관리자로 이미 지정한 자를 또다시 예비총괄사업관리자로 지정하지 않도록 법체계를 정비할 필요가 있어 보입니다.

다음은 51페이지, 연번 10번 되겠습니다.

김은혜 의원안 제22조는 노후계획도시정비특별회계의 세입·세출과 관련한 조례의 제·개정 주체에 시·군을 포함하려는 것입니다.

다음, 52페이지입니다.

현행법 제22조제1항은 시장·군수를 노후계획도시정비특별회계의 설치·운용 주체로 규정을 하고는 있으나 시군의 경우 세입·세출과 관련된 조례의 제·개정권이 없는 상황으로 노후계획도시정비사업을 추진하는 시군에서 사업과 관련한 세입·세출에 대한 사항을 조례로 정할 수 있도록 하려는 개정안의 취지는 긍정적인 것으로 생각합니다.

다음은 54페이지, 연번 11번입니다.

두 번째 문단입니다.

한준호 의원안 제26조의2는 도시 및 주거환경정비법에 따른 재개발·재건축 사업의 경우 예비사업시행자가 토지등소유자의 동의를 받아 지정권자에게 특별정비구역의 지정을 제안할 수 있도록 하고 제안을 받은 지정권자는 특별정비계획 수립 이전에 특별정비구역을 지정할 수 있도록 하려는 것이며, 다음 55페이지입니다. 한준호 의원안 제26조의3은 개정안 26조의2에 따라 특별정비구역이 지정된 경우 특별정비구역의 지정과 동시에 예비사업시행자를 사업시행자로 지정할 수 있도록 하며 사업시행자는 안 제26조의2에 따라

특별정비구역이 지정된 경우 도시정비법 제101조의10에 따른 정비사업계획을 수립해야 하는데 정비사업계획 수립 시 도시정비법 제9조제1항의 정비계획 대신 현행법 제12조제1항에 따른 특별정비계획의 내용을 포함해서 통합하여 수립하도록 특례를 규정하려는 것입니다.

59페이지 가겠습니다.

59페이지 상단 표에 정리돼 있는 바와 같이 개정안에 따라 특별정비계획 수립 이전에 먼저 사업시행대상지인 특별정비구역을 지정하고 이와 동시에 예비 사업시행자를 사업시행자로 지정을 하며 이후 특별정비계획과 사업시행계획을 통합하여 수립하도록 할 경우에는 중복되는 인허가 절차를 단축할 수 있어 신속한 사업 추진이 가능해질 것으로 보입니다.

59페이지 하단 부분입니다.

한편 개정안에 대해서 도시 및 주거환경정비법과의 관계를 고려하여 59페이지부터 62페이지에 정리된 수정 의견과 같이 문구를 명확하게 수정하고 일부 체계·자구를 정비할 필요가 있어 보입니다.

다음은 64페이지, 연번 12번입니다.

한준호 의원안 제35조의2는 국토교통부장관 또는 시도지사도 하여금 노후계획도시정비 플랫폼을 구축·운영하도록 하고 국토교통부장관이 시도지사에게 필요한 자료의 제출 등 협조를 요청할 수 있도록 하며 도시정비법 제119조에 따른 정비사업관리시스템 등 국토교통부령으로 정하는 시스템과 전자적으로 연계할 수 있도록 하려는 내용입니다.

다음은 68페이지, 연번 13번입니다.

현행법은 각종 위반행위에 대하여 벌칙 등 제재 조항을 규정하고 있지 않는데 한준호 의원안 제40조는 토지등소유자의 서면동의서를 위조한 자 등에 대하여 벌칙 규정을 신설하려는 것입니다.

다음, 69페이지입니다.

개정안에서 신설하고 있는 벌칙 규정의 위반행위 및 법정형은 아래 표에 정리되어 있는 바와 같이 도시정비법과 유사한 수준으로 보이며 현행법의 노후계획도시정비사업에 도시정비법에 따른 재개발·재건축 사업이 포함되어 있다는 점을 고려할 때 벌칙 수준에 별다른 문제는 없는 것으로 생각합니다.

다음은 71페이지, 연번 14번 부칙입니다.

부칙과 관련되어서는 72페이지를 봐 주시기 바랍니다.

안 부칙의 시행일과 관련하여 두 개정안에서 신설하거나 개정하려는 다수의 조문이 하위 법령 위임이나 시스템 연계 등 사전 준비가 필요하다고 보이므로 시행일을 공포 후 6개월로 두는 것이 적절해 보이며 한준호 의원안 제39조는 건축물을 분양받을 권리의 산정 기준일을 규정하고 있어 시행 전 준비가 필요한 내용이 없다고 보이므로 공포 즉시 시행이 가능할 것으로 생각합니다.

아울러 한준호 의원안 부칙 제2조의 경과조치와 관련하여 국토교통부 고시인 노후계획도시 특별정비계획 수립 지침에 근거한 주민대표단을 이 법 개정 규정에 따라 구성한 것으로 간주하는 것은 이미 설립된 주민대표단을 존중하고 동일한 절차의 반복을 방지하기 위해 필요한 조치로 보이나 해당 고시는 현행 법령이 아니라 국토교통부 내부의 행정규

칙에 해당하므로 유사 입법례 등을 참고하여 자구 정비가 필요할 것으로 생각합니다.

이상으로 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 권영진 수석전문위원님 수고 많으셨습니다.

다음, 차관께서 정부 측 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○국토교통부제2차관 강희업 개정안과 수석전문위원 의견에 동의합니다.

이 법안은 각종 계획의 통합 수립 그다음에 동의서 인정 특례 등을 통해서 절차를 간소화하고 1기 신도시 정비사업이 신속히 추진될 수 있도록 하는 데 그 취지가 있습니다. 그래서 저희도 신도시 정비사업을 신속히 함은 물론이고 주택 공급대책도 차질 없이 진행되는 데 도움이 될 것 같습니다. 그래서 이 부분에 전반적으로 동의합니다.

○소위원장 권영진 그러면 다음, 위원님들께서 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

○천준호 위원 너무 방대해 가지고……

○소위원장 권영진 내용이 너무 방대해서 그러지요.

○김정재 위원 1번부터 쪽 봐야 될 것 같아요.

○소위원장 권영진 1번부터 한번 쪽 볼까요? 그러면 연번 1번, 주택단지 정의 신설 부분과 관련해서 의견이 있으신 위원님 말씀해 주십시오.

특별한 의견 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

없으시면 2번, 서로 연결하지 아니한 특별정비예정구역 간 결합 허용 및 조례 제정권한 이관에 관해서 의견이 있으신 위원님 말씀해 주시기 바랍니다.

특별한 의견 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

없으시면 3번, 투기행위 방지를 위한 행위제한 규정 및 권리산정기준일 근거 마련과 관련된 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

없습니까? 없으면 4번으로……

○김정재 위원 그냥 궁금한 것 하나 여쭙봐도 될까요?

○소위원장 권영진 예, 김정재 위원님.

○김정재 위원 잘 몰라서 궁금한 게요. 비경제적인 건축행위, 어떤 걸 얘기하는 거예요?

○국토교통부제2차관 강희업 여기서서는 상가 쪼개기 같은 그런 상황들을 의미한다고 볼 수 있겠습니다. 위원님 잘 아시는 것처럼 일반적으로 도시정비법에 따라서 재건축을 할 때 여러 명의 소유자를 두고 그분들이 나중에 소유권을 주장하면서 사업을 지연시키는 경우가 있고 나중에 권리금이나 이런 걸 받는 경우가 있어서 전반적으로 사업에 문제가 생길 수가 있습니다. 그런 부분들을 예방하기 위해서 저희가 이번에 권리산정기준일을 뒤서 그런 부분에 대해서 언제까지 허가를 둘 수 있는지 그걸 명확히 하고자 하는 취지입니다.

○소위원장 권영진 그러면 연번 4번, 선도지구 지정요건 중 주민 참여도를 주민 동의율로 변경하는 것에 대해서 의견 있으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

의견 없으시면 연번 5번, 주민대표단의 구성 및 기능 규정 신설에 대해서 위원님들 의견 있으십니까?

○이종욱 위원 제가 하나 물어보겠습니다.

○소위원장 권영진 예, 이종욱 위원님.

○이종욱 위원 주민대표단을 이렇게 기본 구성이나 기능을 세부적으로 규정했는데요, 너무 자세한 것 아닌가 하는 생각이 드는데…… 운영이나 비용부담 이런 것을 국토부에서 정해 주겠다는 건 아니지요?

○국토교통부제2차관 강희업 예, 저희가 정하는 건 아니고요 자발적으로 하는 부분인데. 위원님 잘 아시는 것처럼 일반적으로 도정법에 따라서 재건축을 할 때는 자체적으로 그 단계에서 거의 재건축을 하는데 신탁 방식이나 공공기관이 하는 방식이나 아니면 조합 방식이나 이런 것을 자체적으로 결정을 하면 되는데 1기 신도시 같은 대형의 경우에는 아무래도 사업 방식도 여러 가지 방식이 있습니다. 재건축도 있을 수 있고 리모델링도 있고 여러 가지 도시개발 사업도 있고 그러다 보니까 초기 단계부터 주민대표단이 그런 것을 결정하자는 취지고요. 그런 대표성을 인정을 받아야만 다른 사업시행 예정자라든지 이런 분들과 계속 협의를 할 수 있기 때문에 다른 재건축 사업과는 좀 다르다는 개념이고 이런 부분들은 저희가 법적으로 가능하도록 물꼬를 열어 줄 뿐이지 자체적으로 결정할 부분인 것입니다.

○이종욱 위원 하여튼 자율적으로 할 부분하고 이게 정리가 안 되니까 어느 정도 기준을 만들어 줘야 될 부분이 있는데 그걸 구분해서 포지셔닝을 잘 하셔야 될 것 같습니다.

○국토교통부제2차관 강희업 예, 무슨 취지인지 알겠습니다.

○이종욱 위원 이상입니다.

○소위원장 권영진 다음 연번 6번, 토지등소유자의 동의방법 등 규정에 관해서 의견 있으십니까?

없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

없으시면 7번, 토지등소유자의 동의 인정에 관한 특례 부분과 관련해서—32페이지 연번 7번입니다—의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

○김은혜 위원 의견이 없으면 국토교통부 수정 의견으로 가는 거지요?

○소위원장 권영진 예, 수정 의견으로 가는 거지요.

○김정재 위원 수정할 필요가 있는 건 다 수정하는 걸로.

○소위원장 권영진 맞습니다, 특별한 의견이 없으면 국토부 수정 의견으로.

없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 연번 8번, 사업시행자 지정 특례요건 명확화와 관련하여 의견 있으신 위원님 계십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

없으시면 연번 9번, 예비사업시행자 및 예비총괄사업관리자 도입과 관련된 의견 있으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

없으시면 연번 10번, 시·군에 노후계획도시정비특별회계 세입·세출 관련 조례 제정·개정 권한을 부여하는 것에 대해서 의견 있으십니까?

특별한 의견 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 연번 11번, 특별정비계획과 사업시행계획의 통합 수립 특례 도입과 관련해서 의견 있으십니까?

김은혜 위원님.

○**김은혜 위원** 전반적으로 법안 취지에 동의를 합니다. 이 정비 사업 절차를 단축하고 신속한 사업 추진을 한다는 측면에서 아까 주민대표단이라든지 예비사업시행자 지정, 총괄사업관리자 포함해서 세입·세출을 이 사업 관련해서 조례로 지정할 수 있도록 하는 부분도 동의를 하는데요. 여기 특별정비계획과 사업시행계획의 통합 수립 특례를 하면 이 또한 동의를 합니다. 그런데 이게 사실 꼬리 부분이거든요. 이게 수석전문위원님이나 국토부에서 혹시 이게 전제가 되려면 앞에 기본계획 수립하고 특별정비구역 지정 절차가 병행이 돼야 이 뒤에 게 마무리가 되거든요. 그런데 앞에 게 아마 특례법이 있기 때문에 따로 떼 와서 그걸 여기에 언급 안 하신가 했는데 이게 검토 과정에 빠진 것 같아서, 국토부 의견은 어떻습니까?

○**국토교통부제2차관 강희업** 위원님, 그 부분에 대해서는 생각이 여러 가지가 있을 수가 있는데요. 우선 특별정비계획과 사업시행계획 통합 수립 부분은 진즉부터 저희가 법에 이렇게 돼 있는 상황이고요. 위원님 말씀 주신 기본계획수립과 특별정비구역 결정 그 다음에 정비구역 지정 부분도 사업의 단축을 위해서는 저희들도 어느 정도는 이게 필요하다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 위원님 그 지적을 받아들여서 저희들도 이걸 하는 걸로 그렇게 해 보겠습니다.

○**김은혜 위원** 아, 그래요? 알겠습니다.

○**소위원장 권영진** 다음 연번 12번, 노후계획도시정비플랫폼 구축 근거 마련 에 대해서 의견 있으십니까?

없으십니까?

없으시면 연번 13번, 토지등소유자의 동의서 위조 등에 대한 벌칙 신설 조항에 대한 의견 있으십니까?

○**이종욱 위원** 저 한 가지요, 위원장님.

○**소위원장 권영진** 이종욱 위원님.

○**이종욱 위원** 지나갔는데, 여기 보면 국토부 수정의견이 있고 그냥 수정의견이라고 돼 있는 게 있거든요, 전문위원실. 그냥 수정의견 된 거는 전문위원실 수정의견이라는 거지요?

○**수석전문위원 박재유** 예, 그렇습니다. 소소한 체계자구 수정이었습니다.

○**이종욱 위원** 국토부랑 협의는 했고?

○**수석전문위원 박재유** 예.

○**이종욱 위원** 그러면 국토부 의견 제시한 거는 전문위원실에서는 회의가, 스크린 다 봤다는 겁니까?

○**수석전문위원 박재유** 예, 스크린 다 하는데 먼저 주도적으로 그 의견을 제시한 게 국

토교통부라서 국토교통부 수정의견이라는 표현을 쓰고 있습니다.

○**이종욱 위원** 최종은 전문위원 의견이라고 오는 게 저희들이 훨씬 마음이 편할 것 같은데.

○**수석전문위원 박재유** 예, 그것 참고하겠습니다.

○**소위원장 권영진** 마지막으로 부칙과 관련해서 의견 있으십니까?

다시 돌아가서 우선 이 법과 관련해서 추가적으로 위원님들 의견이 있으시면 의견 주시기 바랍니다.

○**박용갑 위원** 위원장님!

○**소위원장 권영진** 예.

○**박용갑 위원** 지금 법안 발의하신 김은혜 위원님도 계시고 전문위원님이 이거 설명을 하셨고 또 정부 측에서 답변도 하셨고 하셨으니까 크게 이유 없으면 동의하는 결로 해서 신속하게 법안을 처리했으면 좋겠습니다.

○**소위원장 권영진** 의결을 할까요?

그러면 더 이상 의견이 없으시면 토론을 종결하고 의결하도록 하겠습니다.

의사일정 제10항과 제11항, 이상 2건의 노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법 일 부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 아니하고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 하나의 위원회 대안으로 제안하고자 하는데 이의 있으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

12. 은퇴자마을(도시) 조성 및 운영에 관한 특별법안(맹성규·이양수 의원 대표발의)(의안번호 2200094)

13. 은퇴자마을(도시) 조성 및 운영에 관한 특별법안(엄태영 의원 대표발의)(의안번호 2207716)

(15시24분)

○**소위원장 권영진** 다음 의사일정 제 12항과 제13항, 이상 2건의 은퇴자마을 조성 및 운영에 관한 특별법안을 일괄하여 상정합니다.

먼저 수석전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 박재유** 보고드리겠습니다.

자료 3페이지부터 좀 봐 주시기 바랍니다.

맹성규 의원과 이양수 의원의 공동 대표발의안에 대해서는 작년 11월 6일 법안심사소위에서 제정안의 주요 내용에 대해서 살펴보았고 제정안에 대한 국토교통부의 총괄적인 의견 또한 들었습니다. 이후 작년 11월 28일에는 제정안에 대한 공청회를 개최하였고, 3페이지 상단에 정리되어 있는 바와 같이 공청회 과정에서 은퇴자 유치 확대 방안 마련 필요성, 은퇴자마을 조성 이후 운영에 관한 규정 보완 필요성, 민간 부분의 참여 활성화 방안 마련 필요성 등에 대한 의견이 제시되었으며, 이후 금년 1월 22일에 추가로 발의된 엄태영 의원안은 공청회에서 제기된 내용을 일부 반영한 부분 외에는 맹성규·이양수 의원안과 조문 체계 및 내용이 대부분 유사하므로 두 개정안의 차이점과 공통적으로 수정·보완이 필요한 사항을 중심으로 간략히 보고드리도록 하겠습니다.

7페이지 되겠습니다.

연번 2번, 정의 규정입니다.

안 제2조(정의) 조항에서 맹성규·이양수 의원안은 은퇴자를 60세 이상 국민으로서 은퇴자마을로 이주한 후 전입신고한 사람으로 정의를 하고 있는 반면에 엄태영 의원안은 55세 이상 60세 미만 국민 중 은퇴자마을로 이주를 희망하는 사람을 추가하고 있습니다.

다음 페이지 하단 부분입니다.

각 제정안은 별도의 정의 규정 없이 은퇴자마을지구, 은퇴자마을사업, 은퇴자마을주택, 은퇴자마을임대주택—9페이지입니다—등의 용어를 사용하고 있는데 이에 대한 정의 규정을 보완할 필요가 있어 보입니다.

다음은 17페이지로 쪽 넘어가겠습니다.

연번 5번, 은퇴자마을사업자에 관한 사항입니다.

제정안 제5조는 국토교통부 장관이 은퇴자마을사업자로 지정할 수 있는 자를 국가 또는 지방자치단체, 그리고 LH, 주택사업을 목적으로 설립된 지방공사, 공공기관 그리고 이상의 자가 총 지분의 50%를 초과하여 출자·설립한 법인으로 규정을 하고 있습니다.

다음 20페이지입니다.

연번 6번, 제정안 제7조·제8조·제10조·제13조 및 제14조는 은퇴자마을지구의 지정·변경·해제 및 은퇴자마을지구계획의 승인 절차에 관한 사항을 규정하고 있는데 엄태영 의원안은 지구지정 시 인구감소지역을 우선적으로 고려할 수 있는 법적 근거를 추가하고 있습니다.

27페이지입니다.

은퇴자마을지구가 지정이 되고 지구계획의 승인을 얻으면 은퇴자마을사업자가 사업에 착수하고 해당 지구의 주민의 생활이 많은 영향을 받게 된다는 점에서 공공주택 특별법의 입법례를 참고하여 은퇴자마을지구의 구성과 관련하여 전문성을 가진 사람들이 참여하는 심의기구의 심의를 거치도록 하는 방안을 검토해 볼 필요가 있을 것으로 생각됩니다.

39페이지로 넘어가겠습니다.

연번 7번, 제정안 제15조는 은퇴자마을지구계획의 승인 시 다른 법률에 따른 인가·허가 등을 받은 것으로 의제하도록 하는 내용이 되겠습니다.

42페이지입니다.

인허가 의제의 기준·효과 등에 관한 사항은 행정기본법 제24조부터 26조까지에 규정되어 있으므로 해당 규정을 준용하는 내용으로 안 제15조제2항을 수정할 필요가 있으며, 공공주택 특별법과 인허가 관련 특례를 일치시키는 수준에서 국토의 계획 및 이용에 관한 법률의 적용 특례와 한강수계 상수원수질개선 및 주민 지원 등에 관한 법률 등의 적용 특례를 추가할 필요가 있어 보입니다.

한편, 환경부는 하천기본계획 변경은 하천범람 등에 따른 국민안전 및 재산권과 직결된 주요 사항으로 하천관리청이 직접 수행할 고유권한이라는 점을 고려할 때 신중한 검토가 필요하다는 의견이며, 행정안전부와 환경부는 인허가 의제 시 사용료 등 면제의 경우 공유재산은 유상 사용이 원칙인 점과 열악한 지방재정을 고려할 때 신중한 검토가 필요하다는 의견을 제시하고 있으므로 이를 고려할 필요가 있어 보입니다.

다음은 46페이지입니다.

연번 8번, 제정안 제18조 및 제20조는 은퇴자마을지구의 조성을 위한 토지 등의 수용 및 국·공유지의 처분 제한의 근거를 규정하는 내용이 되겠습니다.

49페이지입니다.

각 개정안은 토지 등의 수용 또는 사용의 목적을 은퇴자마을지구의 조성 또는 은퇴자마을 건설을 위하여 필요한 경우로 규정하고 있는데, 이는 유사·중복되는 측면이 있으므로 공공주택 특별법 제27조제1항을 참고하여 은퇴자마을 건설을 은퇴자마을 주택 건설로 수정하는 것이 적절해 보입니다.

다음은 53페이지입니다.

연번 9번, 부담금의 감면에 관한 사항입니다.

두 제정안 제22조는 은퇴자마을사업에 부과되는 부담금의 감면 근거를 규정하려는 것으로 공공주택법 제30조에서도 이와 유사한 내용을 규정하고 있습니다.

다음은 56페이지입니다.

연번 10번, 조성된 토지의 공급에 관한 두 제정안 제24조는 은퇴자마을사업을 통해 조성된 토지의 공급 방법에 관한 사항을 규정하고 은퇴자마을지구 내 조성된 토지를 제3자에게 공급함으로써 은퇴자마을의 운영에 필요한 시설을 조성할 수 있도록 하려는 것입니다.

다음은 58페이지 연번 11번, 은퇴자마을주택의 건설에 관한 두 제정안 제25조 및 제26조는 은퇴자마을주택건설사업계획의 승인 등에 관하여 공공주택 특별법 제35조에 따른 사업계획승인 절차 그리고 사업계획승인 시 인허가 의제에 관한 규정을 준용하도록 하려는 것입니다.

다음은 61페이지입니다.

연번 12번, 개정안 제27조는 은퇴자마을사업자가 입주자격을 갖춘 자에게 은퇴자마을주택을 분양하거나 임대할 수 있도록 하고 분양한 은퇴자마을주택은 노인복지법에 따른 노인복지주택으로 간주하도록 하는 내용이며, 임태영 의원안 제43조는 은퇴자마을의 운영인력을 위한 주택 공급에 관한 특례를 추가적으로 규정하고 있습니다.

다음 62페이지 하단 부분입니다.

보건복지부에 따르면 노인복지주택으로 직접 사용하기 위한 부동산은 취득세와 재산세를 각각 25% 경감하고 공동주택이 아니므로 분양가 상한제의 제한을 받지 않으며, 노유자시설로서 교통영향평가 대상이 아니고 개발부담금 부과 대상에서 제외되는 등의 혜택이 있습니다.

다음은 65페이지입니다.

연번 13번, 두 제정안 제33조 및 제34조는 은퇴자마을주택의 분양조건과 임대조건에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

다음 66페이지입니다.

각 개정안은 은퇴자마을분양주택의 분양가격 등 분양조건에 관한 기준을 대통령령에 위임을 하고, 임대료는 5% 이내의 범위로 증액을 제한하며, 임대료 등 임대조건은 임차인의 소득수준 및 은퇴자마을임대주택의 규모 등을 고려하여 차등할 수 있도록 규정하려는 것으로 유사한 입법례로는 공공주택 특별법 제49조가 있습니다.

다음은 69페이지입니다.

연번 14번, 두 제정안 제37조 및 제39조는 은퇴자마을주택의 소유권 또는 임차권을 양도 또는 전대할 수 없도록 하고 위반행위를 한 입주자에 대하여 4년의 범위에서 입주 자격을 제한할 수 있도록 하려는 것으로 유사한 입법례로는 공공주택법 특별법 제49조의4 및 제49조의8이 있습니다.

다음은 71페이지입니다.

연번 15번, 두 제정안 제41조 및 제42조는 국가 및 지방자치단체의 은퇴자마을 보건의료시설 및 보건의료인력 확보 지원의 근거를 규정하려는 것으로 임태영 의원안은 보건의료시설 외 문화시설·체육시설·교육시설·관광휴양시설 등의 설치 지원에 관한 사항을 추가하고 있습니다.

다음은 74페이지입니다.

연번 16번, 두 제정안 제31조는 은퇴자마을주택 공급을 신청하는 자의 자격확인 또는 은퇴자마을주택 거주자 실태조사를 위한 자료 요청에 관한 사항을 그리고 맹성규·이양수 의원안 제44조와 임태영 의원안 제45조는 사업시행을 위해 필요한 자료의 제출, 그밖의 협조 요청을 할 수 있는 법적 근거를 마련하는 내용이 되겠습니다.

76페이지입니다.

이와 관련하여 국세청은 국세기본법에서 공공기관의 요구에 따른 과세정보의 예외적 제공 시 당사자의 동의를 요건으로 규정하고 있으므로 제정안에 따른 자료요청 시에도 신청자의 동의가 있어야 함을 명시하고 자료요청과 관련하여 과세정보 요구 시 정보제공 범위에 대한 법령 해석에 이견이 발생하지 않도록 구체화할 필요가 있다는 의견을 제시하고 있습니다.

다음은 79페이지입니다.

연번 17번, 벌칙 및 과태료에 관한 사항입니다.

두 제정안은 공통적으로 은퇴자마을의 조성, 은퇴자마을주택의 공급 및 운영 등에 관하여 위반행위를 한 자에 대한 형벌과 과태료를 규정하려는 것으로……

82페이지 가겠습니다. 하단 부분입니다.

공공주택 특별법의 벌칙 및 과태료 규정과 유사하게 규정되어 있습니다.

83페이지입니다.

소위 심사자료에 정리되어 있는 수정의견은 국토교통부와 실무적으로 협의하여 조문을 정리한 것입니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 권영진 수고하셨습니다.

다음, 차관께서 정부 측 의견을 말씀해 주십시오.

○국토교통부제2차관 강희업 제정안 취지와 수석전문위원 검토의견에 동의를 합니다.

몇 가지 참고가 될 것 같아서 추가적으로 말씀드리겠습니다. 나왔던 얘기일 수도 있는데요, 은퇴자마을도시는 마을과 도시 개념이 아무래도 유사 중복되는 측면이 있으니까 은퇴자마을로 용어를 통일할 필요가 있을 것 같습니다.

두 번째, 은퇴자주택에 대해서는 여러 인프라라든지 공동주택 관리 이런 부분을 고려해서 주택법상 주택으로 명확히 정의할 필요가 있을 것 같습니다. 또한 은퇴자마을의 계

획적인 개발을 위해서는 중앙도시계획위원회라든지 통합심의위원회 등 심의 절차를 거쳐야 될 것 같습니다.

마지막으로는 원활한 관리 운영을 위해서는 은퇴자 분양주택에 대해서는 환매 조건을 부과하는 것이 바람직할 것 같습니다.

이상 보고를 마칩니다.

○소위원장 권영진 지금 국토부차관님께서 말씀하신 의견들은 수정사항에 반영이 다 되어 있습니까?

○국토교통부제2차관 강희업 예, 반영은 되어 있습니다.

○소위원장 권영진 알겠습니다.

다음 위원님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

박용갑 위원님 혹시 의견 있습니까?

○박용갑 위원 은퇴자마을 우리 경기도 성남에도 은퇴자마을이 있었지요, 그렇지요?

○국토교통부제2차관 강희업 ……

○박용갑 위원 은퇴자마을이 시작된 지 얼마나 됐어요? 은퇴자마을이 사실은 퇴직하고 노후에 좀 편안하게 살기 위해서 하자는 것 아니겠습니까?

○국토교통부제2차관 강희업 그렇습니다.

○박용갑 위원 외국도 그런 사례들이 있는데……

○소위원장 권영진 과장님 거기 앉으세요. 앉아서, 과장님이 가장 잘 아시면 과장님이 답변하셔도 됩니다.

○박용갑 위원 은퇴자마을 처음에 모집할 때는 굉장히 화려하지요. 여기 가면 아주 연세드시고 은퇴하고 나서 어떤 마지막 삶을 굉장히 멋지게 사는 그런 마을이었는데 지금 사실 은퇴자마을이, 이게 복지시설이잖아요. 그런데 그 관리주체가 어디지요? 설치자잖아요, 관리주체가. 관리주체가 설치자인데 그 설치자가 사실은 처음에 광고했던 것과 다르게 운영을 제대로 안 할 경우에는 제재조치가 없지요. 이렇게 해서 피해보는 데가 많이 있는데, 그렇지요?

경기도 성남에도 사실 처음에는 아름다운 유럽풍으로 해서 멋지게 홍보를 했는데 실질적으로 거기도 보면 시설이 폐쇄되어 가지고 9년째 방치되고 있지요, 그렇지요? 거기도 그렇고 또 경기도 용인도 마찬가지예요. 용인도 이렇게 되어 있고 그래서 이런 것을 은퇴자마을이 필요하긴 한데 관리주체가 사실은 설치자가 관리주체가 되는 건데 이걸 아파트같이 주민자치위원회를 만들어서 거기서 운영하는 데 관여할 수도 없고, 그렇지요? 그런데 관리주체가 부도가 나서 또는 관리주체가 그 약속을 지키지 못해서 소송을 해서 192억 원이라는 소송에서 저 가지고 배상도 판결받았고 그러다 보니까 그 사학재단은 파산이 됐지요. 이러다 보니까 거기에 들어가 있는 입주자들은 그냥 발 동동 구르고 있어요.

사실 이제 우리가 평균수명 연장이 굉장히 길기 때문에 2015년도인가 유엔에서 생애주기 발표한 것도 있어요. 18세부터 65세가 청년이고 66세부터 79세가 중년이고 80세부터 99세가 장년이라고 생애주기 발표한 게 있는데 그러다 보니까 사실은 은퇴자마을이 꼭 필요하긴 한데 관리주체가……

이것은 사실 국가가 적극적으로 관리를 해서 이런 상황이 벌어지지 않게 만들어져야

그야말로 노후에 이분들이 편안하게 생활을 할 수 있다 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다.

여기에 대해서 어떻게 생각하세요?

○**국토교통부주거복지정책과장 최정민** 주거복지정책과장이 답변드리겠습니다.

위원님께서 말씀하셨던 것처럼 최초 분양이나 광고했던 것과 다르게 제대로 관리하지 않거나 또 부도 처리가 났을 때 피해를 보는 이런 부분의 문제 있었던 은퇴자마을이라고 하심은 기존 노인복지법상 노인복지주택, 즉 실버타운을 얘기하고 있습니다.

이 실버타운 같은 경우는 주택법상 주택이 아니라 건축법상 노유자시설입니다. 그러다 보니까 여러 가지 주택이 가지고 있는 보호를 받지 못하고 또 관리주체에 대해서 입주자대표회의 등이 가질 수 있는 관리에 대한 대항력도 가지지 못합니다.

그래서 이런 여러 가지 문제들을 해결하기 위해서 은퇴자마을법을 통해서 관리 같은 것도 공적주체가 나서서 하게 되고 또 주택법상 주택으로 명확하게 함으로써 그런 문제점들을 해소할 수 있도록 하려는 것입니다.

○**박용갑 위원** 그러니까 은퇴자마을이 꼭 필요해요. 필요한데 이것을 그냥 설치자가 관리하게끔 놔두면 안 되고, 무엇보다도 정부가 이것은 노유자시설이고 사실 어떤 복지시설이기 때문에 이것은 적극적으로 보건복지부하고 함께 법을 강화해서 노유자시설에 들어가서 생활하는 분들이 이런 불이익을 받지 않도록 처음에 기대했던 것보다는 더 좋은 생활을 할 수 있도록 철저하게 국가가 법을 잘 만들어야 된다, 그리고 관리감독을 잘해야 된다. 기존에 있는 노유자시설이 다 이렇게 소송해서 배상도 하고 거기에 들어가 있던 분들이 소송에 휘말리고 들어갔던 돈도 찾지 못하고 이런 고통을 받는 노유자시설이 아니라 이것은 철저하게 처음부터 다시 살펴봐야 되는 그런 상황이라고 봅니다. 그래서 제대로 된 노유자시설을 만들었으면 하는 바람입니다.

○**소위원장 권영진** 혹시 과장님 특별하게 말씀 없으세요, 박용갑 위원님 질문에 대해서?

○**국토교통부주거복지정책과장 최정민** 지금 위원님께서 해당되는 부분에 대해서, 노유자시설의 문제점 등에 대해서 개선을 해야 된다고 말씀을 주셨던 것 같습니다.

그래서 저희가 기존의 실버타운이 노유자시설이었기 때문에 생겼던 다양한 문제점들을 극복하기 위해서 이제 앞으로는 은퇴자주택 같은 경우는 주택법상 주택으로 해서 입주하는 분들이 주택으로서 여러 가지 보호를 받으실 수 있도록, 앞으로는 피해가 없도록 은퇴자마을을 조성하도록 하겠다는 말씀을 드리겠습니다.

○**박용갑 위원** 제가 한 말씀만 더 드리면요.

○**소위원장 권영진** 예, 하시는 김에 하십시오.

○**박용갑 위원** 제가 대전중구청장을 할 때 거기 실버타운이 있었어요.

여기에 보면 어르신들이 자기 집까지 팔아서 거기 와서 거기가 아주 좋으니까 경기도 수원, 대구 여기서 다 와서 생활하시는데 보통 5~6년씩 거기에 생활하시고 자제분들이 명절 때 되면 거기 와서 인사를 드려요.

그런데 지방자치단체에서 기초자치단체에서 돈이 너무 많이 들어가요. 그래서 제가 없었어요. 이걸 중구 구민들의 세금을, 정부에서 지원이 하나도 없으니까 조그만 기초자치단체에서 그걸 운영하는데 외지에 있는 분들이 거의 와서 생활을, 공간이 한 명이 더 있

으니까 생활하다 보니까 정작 중구에 있는 분들은 거기서 할 수가 없어요. 한 분 들어가서 몇 년씩 있으니까.

그래서 이런 시설이 있었으면 참 좋겠다. 정부에서 이런 시설을 예산을 들여서 해 주면 좋겠다 하는 것을 느꼈는데 부득이 그것을 없앤 것은 기초지자체가 여기에 들어가는 예산이 너무 많이 들어가요. 그런 경험을 가지고 있어서 제가 말씀을 드리는 겁니다.

○소위원장 권영진 다음 황운하 위원님 하시고 김은혜 위원님 하시겠습니다.

○황운하 위원 관계부처 의견 국토교통부 인허가 관련 거기에서 신중한 검토가 필요하다. 또 행안부, 환경부도 신중한 검토, 이런 관계 부처 의견을 반영한 겁니까, 아니면 수용하지 않으면서 입장이 있는 건가요?

○국토교통부제2차관 강희업 관계 부처 의견은 반영을 했습니다.

예를 들면 아까 말씀 주신 환경부하고 행안부 같은 경우는 사용료 면제 부분인데요. 사용료 면제로 했을 때 지자체가 재정부담이 좀 크다. 공공시설에 대한 사용료 면제. 그래서 그 부분은 저희가 반영하는 것으로 했어요.

예를 들면 환경부 같은 경우는 하천계획 변경 이런 부분에 대해서도 의견을 줬는데 그 부분은 여기서 제외하는 것으로 저희가 협의를 했습니다.

○황운하 위원 자료 요청 관련해서 국세청의 의견도 반영이 된 건가요?

○국토교통부제2차관 강희업 반영이 됐습니다.

○황운하 위원 반영이 된 거예요?

○국토교통부제2차관 강희업 예, 신청자의 동의 필요 여부 이런 것을 명시해 달라. 그 다음에 요청 자료 세부범위 이런 것까지 국세청에서 요구가 있어서 그런 것은 다 반영을 했습니다.

○소위원장 권영진 김은혜 위원님.

○김은혜 위원 차관님, 이 법안 통과하면 은퇴자마을 잘 될 것 같습니까?

○국토교통부제2차관 강희업 예, 잘 될 것 같습니다.

○김은혜 위원 무려 여야 의원님 세 분이 제정법으로 하셨는데 앞에 목차를 보니까 기본계획, 승인 시 인허가 의제, 국공유지 처분 제한, 토지 공급, 주택 건설, 양도·전대 제한 하면 이게 지원법으로 보이진 않으시지요? 개발법이지요, 개발법.

○국토교통부제2차관 강희업 사실상 개발법 쪽에 가깝습니다.

○김은혜 위원 보통 인구 감소지역이나 도심이 쇠퇴하게 되면 여기에 신도시처럼 뉴타운처럼, 이게 사실 은퇴자마을이 아니라 청년마을이 될 수도 있었고 다른 주제의 마을로도 들어갈 수 있는 겁니다. 은퇴자라는 이름만 들어간 거지요.

그러나 사실상 신도시처럼 개발계획을 하시는데 저는 진짜 이게 노후를 평화롭고 보람차게 보내고 싶은 분들에게 은퇴자마을을 지원한다면 여기에 행정적·재정적 지원이 들어가야 그게 진짜 법안이라고 생각하거든요. 동의하시지요?

제가 그래서 한번 기대를 하고 봤는데 72 페이지를 보면, 엄태영 의원님이 ‘노후 생활 안정과 보건복지 증진을 위해서 보건의료시설의 건축에 필요한 비용을 지원할 수 있다’ 그렇게 됐는데 여기 수정의견을 보면 좀 더 포괄적으로 하셨더라고요. ‘필요한 시설의 설치를 지원할 수 있다’ 이것은 국토부가 재정적 지원의 부담을 우회적으로 저는 여기 피력하신 거라고 생각을 합니다.

그래서 저는 이 법안에 대해서 적어도 국토부가 여기에 공감을 하신다면 은퇴자마을법안 기껏 만들고 제대로 안 되고 또 도심은 도심대로 더 비워지고 기존 도시가 더 쇠퇴하는 일이 없고 은퇴자마을도 짓고 나서 사람이 없으면 안 되잖아요. 그래서 저는 이 부분에 대해서 조금 더 정부가 재정적 지원을 할 수 있겠다, 행정 지원을 적극적으로 하겠다라는 그런 의지가 법안에 들어갈 수 있도록 의견을 피력해 주시는 게 어떨까라는 제안을 드립니다.

○**국토교통부제2차관 강희업** 위원님 말씀 굉장히 타당하신 말씀이고요. 그런데 사실상 저희가 이 부분에 대해서 지원을 해야 된다면 의무사항으로 하기에는 지금 단계에서는 좀 어려웠다는 그런 말씀을 드립니다.

왜냐하면 이게 국가적인 재정 소요도 많이 있고 그렇기 때문에 우선 당장 이것을 처음에 탄생시키면서부터 그렇게 너무 강하게 하기에는 좀 어려웠다는 양해말씀 일단 올리겠습니다.

다만 아까 논란이 됐던 것처럼 노유자시설 부분이 너무 관리가 안 되는 측면이 있기 때문에 사실상 개발법의 성격이 강하다는 말씀 주셨는데요. 지금 단계에서는 저희로서는 관리 체계를 좀 튼튼히 하고 그다음에 이것을 그냥 개발만 하지 않고 개발 단계에서부터 운영을 어떻게 할 것인지에 대해서 그런 것들을 사업시행자한테 가져올 수 있도록 하고 중간중간에 또 심의 절차를 거칠 수 있도록 그렇게 했기 때문에 과거보다는 훨씬 이게 제대로 관리될 수 있지 않을까라는 측면이 있다고 보고요.

다만 앞으로 이것을 개발하고 운영 단계에서 위원님 말씀 주신 그런 재정 지원이 없다면 이게 좀 어려울 수도 있지 않을까라는 생각이 드는데 그것은 점진적으로 보완을 해야 될 것 아닌가 보고 있습니다.

○**김은혜 위원** 예, 알겠습니다. 이게 공공주택 사업에 은퇴자가 들어가는 것이기 때문에 공공주택 사업에서 반복됐던 실패요인을 좀 점검해 봐 주시기 바랍니다.

○**국토교통부제2차관 강희업** 그렇게 하겠습니다.

○**박용갑 위원** 은퇴자마을을 조성하는 것은 환경부라든지 국토부가 조성을 하지만 더 중요한 것은 어떤 형태로든 조성이 되면 운영하는 것은 사실 보건복지부 산하 아니겠습니까? 노유자시설이기 때문에 관리 주체가 있지만 여기에 정부가 지원을 하지 않으면 저는 이것은 성공하기 어렵다고 생각합니다. 저도 조그마한 것이지만 그런 경험을 갖고 있기 때문에 지원하지 않으면……

노유자시설 만들어 놔어요. 동네에 만들어 놔는데 그 관리·운영 주체가 하다가 그만뒀을 때 이런 법적 제재 조치까지, 이것은 해야 돼요. 그리고 관리 주체에만 맡겨 놓으면 안 되고 이것은 정부가 관리를 해 줘야 된다고 봐요. 그래야 성공합니다.

○**국토교통부제2차관 강희업** 잘 알겠습니다, 위원님. 그런데 이것은 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 사업시행자와……

○**박용갑 위원** 사업시행자는 그냥 노유자시설만 만들어 놓으면 끝이에요.

○**국토교통부제2차관 강희업** 그래서 LH라든지 공공개발자 플러스해서 운영기관이 별도로 같이 들어와 가지고 2개를 저희가 같이 봐야만 이게 성공할 수 있다고 봅니다.

○**박용갑 위원** 그리고 우리가 흔히 노유자시설을 만들면 여기에 의료시설이 필수적이잖아요. 문화시설 필수적이고 이런 것들이 필수적인데 이런 것들이 그동안 보면 제대로

지켜지지 않아요. 그렇기 때문에 이런 것은 정부가 어떤 강력한 의지가 없으면 이것은 쉽지가 않다고 봅니다. 그렇기 때문에 그런 것까지 감안해서 좀 검토를 해야 된다 이렇게 말씀드리겠습니다.

○**국토교통부주택토지실장 김규철** 위원님, 약간 좀 보완말씀 드리면 아까 담당 과장이 말씀드린 것처럼 이 은퇴자마을은 기존의 노인복지법상 노유자시설 개념은 아니고요. 이것은 공공주택 특별법상의 공공주택을 지정해서 분양주택, 임대주택을 공급하는 방식처럼 일정 규모 이상의 하나의 마을 단위를 조성해서 55세든 60세든, 두 분이 좀 입장은 다릅니다마는, 어쨌든 55세 이상, 일정 연령 이상의 사람들이 입주할 수 있도록 하는 형태의 개발 사업으로 이해를 해 주시면 될 것 같고요.

그리고 여기에 노유자시설처럼 여러 가지 세제 혜택이라든가 이런 부분들에 대해서는 별도 규정을 통해서 지원 장치를 좀 만들고 그렇게 운영해 나갈 계획이라는 말씀입니다. 기본적으로 어쨌든 지금 도심지 내에 만들고 있는 노인복지법상의 노유자시설하고는 좀 다른 개념이다 그렇게 이해를 해 주시면 될 것 같습니다.

○**소위원장 권영진** 다른 의견 계십니까?

김정재 위원님 하십시오.

○**김정재 위원** 그런데 하나 여쭙보고 싶은 게 지금 동료 위원님들이 냈기 때문에 또 워낙 맹성규 위원장님이 강조를 하셔서 참 토 다는 것 같아서 굉장히 송구스럽습니다만 지금 국토부에서는 은퇴자마을을 어떤 구상을 갖고 계십니까? 해외 성공 사례를 좀 참고를 하셨는지 그리고 또 지금 대한민국의 현재 주택 상황이나 모든 것을 고려했을 때 과연 맞는지 한번 고민해 보셨나요? 어떤 그림을 그리고 계세요, 어떤 상황? 은퇴자들이 뭘 원하고 이게 어떤 개념으로 쓰일지 한번 고민해 보셨습니까? 말씀 주세요.

○**국토교통부주거복지정책과장 최정민** 담당 과장이 말씀드리겠습니다.

일단 은퇴자마을은 저희가 생각하고 있는 부분은, 일단 법안 발의의 배경은 미국 애리조나주에 있는 선시티라고 하는 대규모 은퇴자마을을……

○**김정재 위원** 대규모가 한 몇 가구 정도 되나요?

○**국토교통부주거복지정책과장 최정민** 거기가 지금 4만 인 정도 살고 계신……

○**김정재 위원** 세계에서 가장 큰 규모는 14만 명, 플로리다 들어 보셨지요? 더 빌리지스라는 곳인데, 그렇지요? 도시 전체가 민간개발자들이 다 한 것입니다. 도시 자체가 은퇴자들이 올 수밖에 없는 그런 도시로 만든 것이거든요, 선시티도 물론 그런 배경에서 만들어졌겠지만. 그것은 알고 계시지요?

○**국토교통부주거복지정책과장 최정민** 예.

○**김정재 위원** 그러니까 개념이 완전히 다른 거예요. 선시티는 위원님들이 해외까지 갔다 오시고 플로리다에 보면 세계에서 최대 은퇴자…… 은퇴해서 리타이어먼트(retirement)라는 개념부터도 우리가 정의를 좀 해야 되는데 직장 그만뒀다? 이제 앞으로 우리 정년 나이도 더 높이고 또 재취업하는 것도 앞으로 언제까지 할지도 모르고 여러 가지 개념들이 있을 텐데 은퇴라는 개념도 저는 굉장히 물음표가 찍히는 부분이고요.

그다음에 우리가 생각하는 그림이라는 게 있지 않겠습니까? 어떤 것을 추구하고 뭘 만들려는 것인지, 은퇴자들에 가장 필요한 것은 뭘니까? 여기가 지금 복지를 중심으로 하는 것인지 아니면 어른들이, 은퇴자들이 나이 들어서 이제 직장 더 이상 안 다녀도 되

는 사람들이 즐길 수 있는 라이프스타일로 만들어 주는 것인지……

거기는 골프장이 5000개예요. 차 없이 다닙니다. 다 골프 카트가 다녀요, 그렇지요? 그리고 집 가격도 굉장히 비쌉니다. 그런데 14만 도시에요. 그런 빌리지를 만드는 것이거든요. 모든 교육, 문화, 관광, 헬스케어 등등 커뮤니티 그렇게 하는 것이거든요, 그래서 타운을 만들고. 아파트 쪽 올리는 게 아니에요. 그렇지요? 다양한 형태의 집 구조도 있고 그렇단 말이에요.

나는 어떤 것을 지금 생각하고 은퇴자마을을 얘기하는지 모르겠어요. 특히나 인구감소 지역, 시골로 간다? 시골에 그냥 아까 말한 은퇴자 신도시를 만들려는 것인지 아니면 그냥 지금 우리 실버타운처럼 그렇게 하는 것인지, 어떤 그림인지 솔직히 저는 잘 모르겠어요.

그리고 또 이것은 굉장히 좀 철학적인 문제, 가치의 문제가 같이 들어가지만 이런 65세 이후 세대들을 젊은 세대와 세대 결합 없이 나이 드신 분들끼리 모여 있는 것, 어떤 그림을 그리고 있는지, 거기에 어떤 철학적 이념이 들어갔는지를 저는 잘 모르겠어요, 이 법안 자체에 대해서. 찬반을 물으면 저는 당연히 통과시키기가 상당히 어려운 법안인 것 같습니다, 이 내용을 보니까요. 또 지원도 아니고, 복지도 아니고요.

그다음에 개발법인데 개발이면 민간이 알아서 그야말로 멋진 도시, 새로운 땅 사서 새로운 도시 만들어 주는데 정부가 좀 더 노인들을 위한, 사실 65세는 노인도 아니지요, 그런 사람들을 위해서 도시를 만드는 데 지원을 해 준다 이런 개념인지 그것을 제가 좀 알고 싶습니다.

죄송해요. 말 끊어서 너무 죄송한데, 이제 말씀해 주십시오.

○국토교통부주거복지정책과장 최정민 아까 위원님께서 말씀하셨던 것 같은 미국 애리조나주 선시티라든가 플로리다의 빌리지와 같은 그런 형태의 대규모 계획적인 고령자 주거복합단지를 구성하는 것이 맞습니다.

그런데 다만 이게 기존에 있었던 미국 같은 경우는 민간개발사업자들이 조성을 한 것과 달리 이번 은퇴자마을법 같은 경우는 수용권도 가지는, 빨리 고령자 주거복합단지를 계획적으로 조성하기 위해서 수용권까지 부여하는 사업이다 보니 이런 내용들을 민간사업자들에게 곧바로 하는 것보다는 공공 주도로 우선 시행을 하면서 초기에 좀 안정화시킨 다음 필요한 경우에 대해서 민간이 추가로 참여할 수 있도록 단계적으로 검토하는 상황 때문에 조금 차이가 있는 것 같습니다.

그래서 내용적으로는 위원님께서 아시고 계시는 미국 사례와 크게 다르지 않은 그런 지향점을 가지고 있습니다. 그러니까 건강할 때부터 입주해서 가지고 여러 가지 체육시설, 문화시설, 교육시설, 의료시설 같은 것들을 다양하게 즐기다가 조금 편찮으실 때도 조금 더 고도화된 의료서비스까지 주거를 하시면서 계속 받으실 수 있도록 하는 그런 단지입니다. 그러다 보니까 이게 좀 대규모 단지를 계획적으로 개발하는 형태로 들어오게 되는 내용입니다.

그리고 아까 말씀하셨던 소셜믹스 부분 말씀 주셨었는데요. 이 부분에 대해서도 저희가 면밀히 검토하였습니다. 그런데 다만 모든 연령대의 계층이 들어와서 살게 된다 그러면 해당되는 은퇴자에 대해서 제공될 수 있는 서비스가 있습니다. 그런데 너무 소셜믹스가 많이 되다 보면 그 서비스를 제공하기 위한 규모의 경제를 달성하기 어려운 부분도

있고 또 여러 가지 계층들이 들어오다 보면 필요한 시설이 학교나 교육시설입니다. 그런데 이런 것 때문에 오히려 또 사업비가 굉장히 많이 드는 그런 사항들이 있습니다.

그래서 은퇴자마을 자체를 일단 성공적으로 하기 위해서는 우선 이런 서비스들이 지속적으로 제공될 수 있도록 하기 위한 내용 때문에 일단 이 제정법에서는 저희가 수정의견도 소셜믹스 대신에 은퇴자 위주로 하되 그 외에 소셜믹스가 되는 부분이라고 하면 운영인력들에 대해서 30% 범위 내에서 이 안에서 같이 거주할 수 있도록 하는 부분으로 특례를 추가하였습니다.

○**김정재 위원** 알겠습니다. 제가 생각하는 것은 멋진 은퇴자들, 꼭 은퇴자들뿐만 아니라 은퇴자들이 주로 입주해서 사용하기 굉장히 편리한 그런 타운을 만들어 놓으면 거기 자유롭게 오는 것이고, 거기에 오시는 분들이 은퇴하시는 분들이 많더라 저는 그게 더 바람직한 것 같아요. 은퇴자마을이라는 것을 국가가 이렇게 인위적으로 조성하는 것이 맞는 것인지 저는 근본적인 의문을 가집니다.

○**박용갑 위원** 맞지요.

○**김정재 위원** 국가가 하는 게 맞다고요?

○**천준호 위원** 질문……

○**박용갑 위원** 고령화가 얼마나 심해지는데……

○**김정재 위원** 이상입니다.

○**안태준 위원** 저도 간단한 것 하나 물어도 될까요?

○**소위원장 권영진** 천준호 위원님 질의하시고……

○**천준호 위원** 제가 먼저 간단하게 좀 질문드리겠습니다.

이제 법안이 만들어지면 실제로 은퇴자마을 도시를 만들기 위한 조직이 만들어지고 그와 관련된 절차가 진행되는 것이지 않습니까? 그리고 정부가 그와 관련된 사업 검토도 하게 될 것이고, 그러면 이게 그냥 법안으로 그치는 게 아니라 그런 후속 조치가 취해질 텐데 예를 들면 이런 수요가 있는지에 대한 사전 조사를 좀 하셨는지가 궁금합니다. 그런 게 있으면 어떻게 수요조사를 했는지 말씀 한번 부탁드립니다.

○**국토교통부주거복지정책과장 최정민** 지금 이 부분에 대해서 저희가 여러 지역으로부터 이 내용을 추진하기를 원한다라는 내용을 많이 받았습니다. 특히 강원도 일부 지역이라든가 다른 경기도 일부 지역에서도 이런 부분에 대해서 관심을 가지고 제시를 하였습니다. 다만 저희가 특정 고려 중인 지역이 있는 것은 아니고 하위법령이나 기본계획 마련 과정에서 지자체 대상 설명회나 홍보를 적극적으로 추진할 계획이고 추후에 저희가 진행을 할 때도 공모를 통해서 지역을 선정할 계획입니다.

○**천준호 위원** 수요는 지자체가 그런 의사나 문의를 해 왔다는 말씀이신 것인가요?

○**국토교통부주거복지정책과장 최정민** 지자체가 이런 부분에 대한 관심을 저희에게 표명했습니다.

○**천준호 위원** 그러면 예를 들면 그 연령층이나 국민들을 대상으로 그런 선호가 있는 지를……

○**국토교통부주거복지정책과장 최정민** 은퇴자 대상으로 하는 부분으로 제시를……

○**천준호 위원** 그런 조사도 하셨다는 것입니까?

○**국토교통부주거복지정책과장 최정민** 저희에게 이런 내용이 필요하다는 내용으로

제안을 했습니다.

○**천준호 위원** 은퇴자 단체가?

○**국토교통부주거복지정책과장 최정민** 아닙니다. 지자체에서……

○**천준호 위원** 지자체는 하셨는데 거기 말고 예를 들면 국민들을 대상으로 한 수요조사 이런 자료가 있는지 여쭙본 것입니다.

○**국토교통부주거복지정책과장 최정민** 저희가 직접 하지는 않았지만 고령자, 베이비부머 세대들의 은퇴 이후에 주거나 여러 가지 서비스를 통합적으로 받을 수 있는 부분이 필요하다는 수요는 있었던 것으로 알고 있습니다. 자세하게 제시……

○**천준호 위원** 그 자료가 있으면 하나 좀 나중에 저희 의원실로 보내 주십시오.

○**국토교통부주거복지정책과장 최정민** 예, 저희가 드리도록 하겠습니다.

○**소위원장 권영진** 다음, 안태준 위원님 질의하시겠습니까?

○**안태준 위원** 저는 그냥 비교적 간단한 얘기인데요. 이게 일단 법이 통과가 되고 실제로 실현이 되려면 그래도 대략 10년이지요. 그렇지요?

○**국토교통부주거복지정책과장 최정민** 예.

○**안태준 위원** 그런데 지금 우리 고령화 문제도 심각하게 진행되고 있지만 사실은 사회에서 정년 연장안 다 고려되고 있는 것은 잘 알고 계시잖아요? 여기 법안에 60세라고 딱 못을 박았길래 그러니까 이것도 근거가 분명히 있을 건데 은퇴 연령이 한 10년 후 쯤이면 아마 지금보다 이삼 년 정도 늘어날 걸로 보여지는데 이 법에다가 꼭 이렇게 60세라고 딱 명토박을 일이 있을까요? 아니면 이것과 관련해 가지고 그러면 향후에 매년 몇 세 이상이라고 수정을 하나? 이것은 어떻게 하는 겁니까? 아니면 시행령이나 이런 걸로 하는 건가?

○**국토교통부제2차관 강희업** 공청회에서 55세……

○**황운하 위원** 60세도 아니고 55세로 한 것 아니에요?

○**안태준 위원** 은퇴자마을 60세로 지금……

○**황운하 위원** 55세로 되어 있는 거예요.

○**국토교통부제2차관 강희업** 예, 55세로.

○**안태준 위원** 예, 55세. 그러면 이게 은퇴자 55세로 지금 임태영 의원님 안으로…… 그러니까 이게 수용성을 높이려고 55세로 좀 내린 거지요?

○**국토교통부주거복지정책과장 최정민** 그렇습니다.

○**황운하 위원** 활성화를 위해서.

○**안태준 위원** 그래요? 그런데 전반적으로 그췌이면, 55세면 완전 청년일 것 같은데……

○**국토교통부제2차관 강희업** 미리 준비하자는 취지에서……

○**안태준 위원** 그러니까 이것을 연령을 꼭 이렇게 둘 이유가 있을까 싶은 거지요. 이것 전반적인 상황이나 이런 것들을 고려해서 할 수 있는 그런 방안은 없을까 싶기도 한데……

○**국토교통부제2차관 강희업** 위원님, 그런데 연령 제한을 안 두면 이게 또 한 40대도 들어갈 수 있고 30대로 하면 이것 정체성이 좀 모호해지고 국가적인 지원도 해야 되는데 나중에 또 그런 부분이 있지 않을까 싶습니다.

○안태준 위원 우리나라 은퇴자 평균이 지금 55세쯤 됩니까?

○소위원장 권영진 이종욱 위원님.

○이종욱 위원 몇 가지만 확인하겠습니다.

과장님, 이것 아까 공모하신다고 그랬지요?

○국토교통부주거복지정책과장 최정민 예, 그렇습니다.

○이종욱 위원 그러면 지금 시범사업을 계획 중이시고, 예산 사업은 아니지요?

○국토교통부주거복지정책과장 최정민 예, 예산 사업은 아닙니다.

○이종욱 위원 비예산 사업이고?

○국토교통부주거복지정책과장 최정민 예.

○이종욱 위원 앞서 질의에서 구체적인 무슨 기반시설이라든지 주변 교통시설이나 아까 복지시설, 체육시설 이런 걸 예산 사업으로 지금 계획하고 있는 단계는 아니신 거고?

○국토교통부주거복지정책과장 최정민 예, 그렇지 않습니다.

○이종욱 위원 나중에 보고 생각하겠다는 걸로 이해하겠습니다.

그다음에 아까 노인복지법, 노인복지시설이 아니라고 개념 정의를 하셨잖아요?

○국토교통부주거복지정책과장 최정민 예.

○이종욱 위원 그런데 노인복지법에 있는 여러 가지 혜택들은 그러면 지금 단계에서는 관계가 없고 주택 만드는 과정에 개별 건물시설별로 필요하면 혜택을 받는다 그렇게 이해를 하면 되겠습니까?

○국토교통부주거복지정책과장 최정민 예, 앞으로는 저희가 은퇴자주택을 주택법상 주택으로 진행을 할 것이기 때문에 이제는 기존에 있는 노인복지주택, 즉 노유자시설이 받던 그런 혜택 대신에 주택법이 받는 혜택을 받을 수 있을 것으로 돼 있습니다.

○이종욱 위원 그런데 노인복지법에 노인복지시설이 들어가잖아요. 그렇지요? 어느 특정 건물에. 그러면 그 혜택 못 받습니까?

○국토교통부주거복지정책과장 최정민 지금 저희가 생각하고 있는 단지에서 주택 부분에 대해서는 노인복지주택은 주택이 아니라 원래 건축법상 용도가 노유자시설입니다. 그렇기 때문에 저희가 은퇴자주택으로 하는 것은 정말 이제는 주택으로만 할 것이다, 정말 주택법상 주택으로 할 것이기 때문에 이제 노인복지주택은 이 은퇴자마을 안에는 들어오지 않습니다.

○이종욱 위원 그러니까 저는 이 법하고 노인복지법의 혜택하고 어떤 연관이 있느냐는 질문입니다.

○국토교통부주거복지정책과장 최정민 특별한 연관이 있을 것 같지는 않고요. 저희가 다만 기존의 제정법에서 노인복지주택으로 은퇴자주택을 간주하는 규정이 있었는데 그것을 주택법상 주택으로 교체하면서 조세 감면 규정 같은 것이 지금 현재 노인복지법에서는 노인복지주택에 주도록 하고 있기 때문에 유사하게 감면 가능 규정을 추가하였습니다.

○이종욱 위원 은퇴자마을에 노인복지시설이 들어갈 것 아니에요? 병원이라든지 뭐 여러 가지 여가 시설이라든지 체육 공동시설……

○국토교통부주거복지정책과장 최정민 예, 부대시설로 볼 수 있을 것 같습니다, 부대시설이나 공용시설.

○**이종욱 위원** 그러니까 굳이 배제되는 개념은 아닌 것 같아 가지고.

○**국토교통부주거복지정책과장 최정민** 예, 맞습니다.

○**이종욱 위원** 알겠습니다.

○**소위원장 권영진** 은퇴자라고 규정하면서 55세로 이렇게 얘기하니까 잘 이해가 안 가는 것 같은데 지금 플로리다주에 말씀하셨던 더 빌리지(The Villages)라든지 애리조나주에 있는 선 시티(Sun city) 같은 경우가 다 55세 이상이잖아요. 그러니까 노인들을 집단으로 이렇게 케어하는 그런 마을 개념보다도 그런 것도 있지만 또 노후를 대비해서 하는 그런 빌리지를 만든다는 의미 아니에요? 그렇지요?

○**국토교통부주거복지정책과장 최정민** 맞습니다.

○**소위원장 권영진** 그래서 아마 위원님들께서 우리나라에는 아직도 이런 케이스가 없으니까 과거에 노인복지주택 해 가지고 우리가 실패한 경험이 있어서 자꾸 걱정을 하시는데 아마 지금 현재는 이 법이 그런 마을을 지향하는 법으로 만들어지지만 제가 볼 때는 앞으로 더 많이 다듬어야 될 것 같아요, 이 법도. 이게 우리가 가 보지 않은 길을 가는 것이기 때문에 지금은 완벽하게 제도 설계를 해 놓고 가기는 어렵다고 봅니다. 제도 설계를 하고 이 제도를 가지고 추진하다 보면 법 개정하고 보완해야 될 것도 많을 텐데 그때마다 국토부가 이것을 성공시킨다는 그런 입장에서 발빠르게 움직여 주셔야 될 것 같습니다.

○**국토교통부제2차관 강희업** 예, 지당하신 말씀인 것 같습니다. 그렇게 하겠습니다.

○**김은혜 위원** 저 마지막……

○**소위원장 권영진** 김은혜 위원님.

○**김은혜 위원** 차관님, 이게 지금 도심 안에 들어가는 게 아니지요? 아까 실장님 말씀하시는 것 보니까 외곽 지역으로 가는 것 같은데, 아마 기본적으로 토지 수용할 때 보면 비용 측면을 고려해서 하신 것 같은데.

그런데 저는 사실은 은퇴자마을을 만약에 한다면 이게 기존 도시에 얼마나 녹아 들어갈 것이냐가 성공의 관건이 될 것 같거든요. 기존 도심과 은퇴자마을이 분리되면서 과연 얼마나 성공할 것이냐에 대한 우려가 있습니다. 그래서 공공개발이라고 하니까 어쨌든 이 원가 때문에 고려점이 있으시겠지만 사시는 분 입장에서 보면 이게 일종의 어떤 실버타운, 쇠퇴하는 실버타운이 되지 않도록 하려면 도시에 녹아 들어갈 수 있는 방법도 고민을 해 보셔야 되지 않나, 이게 보통 만약에 재정 지원한다면 출자든 용자든 출연이든 그런 말이 들어갔겠지요. 그런데 기재부가 이런 것에 대해서는 그렇게 항상 부드럽지 않으니까 뻑뻑해서 이렇게만 가기는 하는데 법안이 지금 올라가기는 하겠지만 저는 마음이 무겁습니다. 왜냐하면 사실 분들이 잘 되셔야 되니까요.

이상입니다.

○**소위원장 권영진** 그러면 이 정도 논의하시고요. 또 우리 공청회도 하고 또 이게 처음 논의된 게 아니기 때문에 위원님들이 여러 가지 우려 사항을 국토부가 앞으로 잘 헤아려서 계속해서 보완 입법을 한다면 것을 전제로 의결하도록 하겠습니다.

더 이상 의견이 없으시면 토론을 종결하고 의결하도록 하겠습니다.

의사일정 제12항과 제13항, 이상 2건의 은퇴자마을(도시) 조성 및 운영에 관한 특별법은 각각 본회의에 부의하지 아니하고 지금까지 심사한 결과를 반영하여 이를 하나의

위원회 대안으로 제안하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

다음 14항으로 넘어가기 전에요 심사를 보류한 의사일정 제9항 부동산 거래신고 등에 관한 법률 일부개정법률안과 관련하여 국토교통부장관의 지정 권한을 명확히 할 필요가 있다는 위원님들의 지적이 있었습니다. 이에 대해서 국토부의 수정의견이 제출되었습니다. 다시 심사하도록 하겠습니다.

우선 정부 측 거기에 대해서 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○**국토교통부제2차관 강희업** 거기에 대해서 배포해 드린 자료를 보시면 지금 현행 규정상 제10조 1항 2호에 보면 ‘다만, 국가가 시행하는 개발사업 등에 따라 투기적 거래가 성행하거나 지가가 급격히 상승하는 지역과 그러한 우려가 있는 지역 등 대통령령으로 정하는 경우’ 이런 예시를 들고 있습니다. 이런 이 방식대로 지금 시도 내에서 국토부장관이 지정을 하려고 할 때 마찬가지로 유사한 내용을 좀 구체화시켜서 ‘국가 개발사업의 시행이나 그 밖의 사유로 투기적인 거래가 성행하거나 지가가 급격히 상승하는 지역과 그러한 우려가 있다고 국토교통부장관이 인정하는 지역 등 대통령령으로 정하는 경우에는 국토교통부장관이 지정할 수 있다’ 이렇게 수정안을 마련하였습니다.

○**소위원장 권영진** 위원님들 어떻습니까?

이종욱 위원님, 이 정도하면 되겠습니까?

○**이종욱 위원** 좀 생각해 볼게요. 갑자기 들이밀어서 잘 모르겠어요.

○**소위원장 권영진** 예.

다른 의견들 주십시오.

박용갑 위원님.

○**박용갑 위원** 보면 현행법하고 거의 비슷하게 수정이 됐네요. 동의합니다.

○**소위원장 권영진** 그러시면 지금 수정안대로 의결을 하겠습니다. 의결을 하되 지금 문제는 시도지사하고의 협의 문제거든요. 그러니까 지금 국토부에서 서면으로 할 경우에 보완의 문제가 있기 때문에 서면으로 하지 않지만 협의를 한다라고 하셨으니까 토지거래 구역으로 국토부장관이 지정함에 있어서 시도와 긴밀히 협의하겠다는 것을 요청하면서 지금 수정안 부분들을 담아서 의결을 하면 어떻겠습니까?

김은혜 위원님.

○**김은혜 위원** 천준호 위원님, 이것은 여야를 떠나서 굉장히 중요한 사안이기 때문에 저희가 위원님에 대한, 애써서 법안을 만드신 게 잘될 수 있도록 의견을 보태는 거라고 생각해 주셨으면 좋겠습니다.

저는 지금 이 법안을 보면 국토부에 너무 포괄적인 위임이 있기 때문에 아까 정정을 해 달라고 요청을 드렸고 지방자치권에 대한 제약이 있다, 그 사유를 보다 구체화해야 된다고 하는데 그러한 우려가 있다고 국토부장관이 인정하는 지역으로 퍼셉션(perception)이 들어가는 것 자체가 굉장히 자의적인 해석이 가능할 수 있도록 국가가 모든 행위를 할 수 있도록 하는 거나 다름이 없다라고 생각을 하고요. 보다 구체적인 사유의 구체화는, 저는 이것은 국토부가 애썼다고 생각하지만 여기에 대해서 사실상 실효성이 없다고 하더라도 해당 지자체장과의 협의를 먼저 선행하든지, 저는 사실 그것을 넣는

다 하더라도 이게 실질적으로 될 거라고 생각하지는 않아요. 그렇지만 적어도 국민의 권리를 제약하는 그런 법안으로 우려가 되는 경우에는 그 정도의 완충을 줘야지 법을 볼 때 국민들이 안정성이 있다고 생각할 수 있다라는 그런 취지로 말씀을 드립니다.

그래서 애써 가져오신 것 너무 감사한데 이 법안은 오늘 만약에 이것을 의결을 해야 한다면 저는 한 번만 더 검토가 됐으면 하는 바람이 있습니다.

○**국토교통부주택토지실장 김규철** 위원님, 이게 거기 수정안에 있는 것처럼 국토부장관이 인정하는 지역이라고 해서 국토부장관이 마음대로 하겠다 이런 개념은 아니고요. 국토부장관이 인정하는 지역 등 대통령령으로 별도로 저희들이 구체화하는 작업을 할 계획입니다. 그 부분에 대해서 지금 이 법률에는 이 정도 선에서 거래가 성행하거나 지가가 급격히 상승하는 지역이라고 명시를 하고 대통령령을 만드는 과정에서 좀 더 구체화해서 가져가면 어느 정도 우려를 해소할 수 있지 않을까 그렇게 생각합니다.

○**김은혜 위원** 시행령을 어떻게 고치시겠다는 거예요? 지금 이 법안을 얘기하고 있는데……

○**이종욱 위원** 위원장님, 어차피 우리 2차 회의가 있을 거니까 저는 오늘 결정내리는 것보다 시행령을 좀 보고 싶습니다, 대통령령을. 그래서 전체를 보고 이 정도면 위임해도 되겠다 판단을 해야지 이것만 가지고는 잘 판단이 안 서네요, 오늘은.

○**김은혜 위원** 한말씀만 추가로 드리면……

○**소위원장 권영진** 예.

○**김은혜 위원** 죄송합니다.

실장님과 차관님께 말씀드리는 이유는 현재 토지거래허가제가 아파트에도 토지 지분이 있다는 이유 때문에 사실상 주택거래허가제로 변칙 활용이 되고 있거든요. 문재인 정부 당시에 토지거래허가제 도입 논의가 있었습니다. 기억나시지요? 그런데 그 당시에 위헌 논란이 있었어요.

그래서 저는 토지거래허가제만으로 같은 효과를 누릴 수 있다는 그 점 때문에, 아파트를 보유하신 분들이 이 부분에 대한 난점을 갖고 있거든요. 그런 국민 한 사람 한 사람의 고충을 좀 더 살펴 주십사 하는 그런 바람인 겁니다.

○**소위원장 권영진** 천준호 위원님, 법안을 발의하셨는데 이종욱 위원님이 제안하신 시행령 부분들에 국토부도 담겠다고 하니 그러면 시행령을 어떤어떤 방식으로 담을지를 가지고 다음 12월 1일 날 저희들이 법안소위를 한 번 더 할 생각이거든요. 그때 의결을 하면 어떻겠습니까? 법안을 제출하셨던 의원님의 입장이……

○**천준호 위원** 제가 법안 심사를 하면서 시행령에 뭐가 들어갈지를 놓고 법안 심사를 하지는 않잖아요. 일단 취지 자체가 어떤지를 먼저 판단을 하는 거고 그 취지의 범위 안에서 시행령을 가져갈 텐데, 제가 보기에는 바꾼다고 하더라도 그 시행령의 변화의 폭이 크지는 않을 것 같고 이 법안에서 규제하는 범위 안에서의 구체 사안들을 시행령으로 규정하게 될 것 같은데요. 그 지침과 방향을 저희가 오히려 국토부에게 주는 게 좋지 않을까 싶고요.

저는 토허제를 이번에 국토부에서 어쨌든 주택시장이나 가격의 안정화를 위해서 지정을 장관이 했는데 그 취지를 국토부가 정책적인 효과를 거둘 수 있도록 지원을 해 주시면 어떻겠냐라는 취지입니다. 그래서 국토부가 그런 고민에서 아마 이 법안을 수정해서

이렇게 안을 다시 저에게 주신 거라고 생각이 드는데요.

왜냐하면 현재 주택가격이나 시장의 변화나 이런 것에 따라서 서울 전역이나 경기까지도 쭉 확대해서 지정이 되어 있을 텐데 지정된 지역 중에서 일부는 시장 상황이나 변동 여하에 따라서 해제가 될 지역들도 발생할 거거든요. 그런데 예를 들면 장관에게 그런 권한이 주어지지 않으면 장관이 해제라든가 이런 부분의 유연성을 발휘하기 어려울 수도 있겠다라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 해제 여하에 따라서 시장에 변동이 또 발생할 수 있고 발생한 변동 지역에 능동적인 대처를 장관이 할 수 없다고 판단이 되면 해제의 유연성을 발휘하기가 어려워질 수가 있거든요. 그래서 일정하게 장관이 그런 것을 할 수 있도록 권한을 좀 주시면 장관이 조금 더 시장 상황을 능동적으로 보면서 유연하게 대처하는 데 도움이 되지 않을까. 그래서 서울 전역 그리고 경기 일부까지 지정되었던 부분에 상황에 따른 능동적 대처를 촉진하는 데 있어서도 이 수정안이 저는 꼭 필요하겠다 이런 생각입니다.

그래서 근본적으로 국토부의 예를 들면 토허제 전체적인 지정에 대해서 부정적인 견해를 갖고 계시다고 하는 부분까지를 제가 바꾸자라는 의견을 드리는 것은 아니고 어쨌든 국토부가 정책 결정을 하고 이를 시행하는 과정에서 그 결과에 대한 책임을 결국은 국토부와 정부가 지는 것이기 때문에 그 책임을 제대로 질 수 있도록 정책적인 유연성을 발휘하는 도움이 될 수 있는 개정안에 동의를 좀 해 주시면, 그리고 나중에 이후에 발생하는 문제에 대해서 책임은 그때 묻더라도 지금은 이걸 도와주셔야 국토부가 조금 더 책임 있는 행정을 해 나가는 데 도움이 되지 않을까라는 취지에서 저는 가급적이면 오늘 수정 의견에 동의해 주시면 어떨까 이런 생각이 들고요.

걱정하시는 부분들이 크게 서울시와의, 기초·광역자치단체와의 협력의 문제인데 그 부분은 이번뿐만 아니라 10년 전, 20년 전에 항상 갈등적 요인이 있었습니다. 그래서 그것은 어쨌든 행정적인 협의를 충분히 하시는 어떤 취지를 살리는 방안으로 보완해야 될 것 같고, 제도로써 만약에 이것을 넣게 된다면 나타날 수 있는 부작용이나 문제점에 대해서는 앞에서도 충분히 좀 지적이 있었으니까 그 부분에 대해서 현실적인 감안도 같이 좀 해 주시면 좋겠다라는 생각입니다.

그리고 그런 취지로 수정안을 수용해 주실 것을 다시 한번 요청드리겠습니다.

○이종욱 위원 제가 또 한말씀 드리겠습니다.

말씀하신 것처럼 그런 행정적인 필요도 인정을 합니다. 그러니까 긴박한 상황에 유연하게 빨리 대응해야 되고 투기 세력 때려잡고 보안도 유지해야 되고 이런 현실적인 필요성을 인정하는데요. 그것보다 저는 국민재산권 보호가 더 중요한 가치다 이렇게 생각하고. 물론 현실적인 행정적인 그런 약간의 불편을 겪더라도 저희들이 법안만큼은 어느 정도 구체적인 그런 규제를 좀 구체화할 필요가 있다 그게 국회에서 할 일이고.

시행령을 보자는 것은 사실 이 규정만 가지고는 통과가 쉽지 않은데 시행령을 보면 그래도 어느 정도 좀 위안이 될 수도 있고요. 제가 국회 경험이 많지는 않습니다만 기재위에서 보면 대체로 좀 법안이 애매하거나 그런 경우에는 시행령을 미리 보고 의사결정한 그런 사례도 있기 때문에 그런 점에서 말씀을 드리는 겁니다.

마칩니다.

○황윤하 위원 (손을 들)

○소위원장 권영진 황운하 위원님.

○황운하 위원 시행령이라는 게 법이 통과돼야 시행령을 만드는 절차에 들어가는 것 아닌가요? 시행령 초안을 말하는 거지요, 그러면? 시행령이, 대통령령은 지금 장관회의를 거치나요, 차관회의를 거치나요?

○국토교통부주택토지실장 김규철 국무회의를 거칩니다.

○황운하 위원 국무회의?

○국토교통부주택토지실장 김규철 예, 그렇습니다.

○황운하 위원 시행령을 국토부에서 주무부처에서 시행령 초안을 만드는 것을 검토해 볼 수는 있겠습니까만 시행령이 이제 대통령령이면 국무회의를 거쳐야 되고 국토부령이면 차관회의를 또 거쳐야 되는 거여서 국회에서 그 시행령 초안을 보고 이렇게 입법을 검토한다는 게 저는 선뜻 이해되지는 않고요, 물론 참고할 수는 있겠습니까마는.

그리고 이 문제는 토허제에 대한 어떤 권한, 지정권한 확대에 관한 그것이 본질적인 문제인데 거기서 중앙정부의 권한을 강화·확대해 나갈 것이냐 또는 개인의 재산권 보호나 계약자유 원칙이나, 아까 사유재산 보호라든지 계약자유 원칙이라든지 이런 것들 더 중시할 거냐 하는 이런 철학적인 문제가 담겨 있다고 봅니다. 그래서 현재의 정부가 이 문제에 관해서 중앙정부의 권한을 확대하는 방향으로 정책 방향을 잡았다면 일단 국민들에게 선택된 정부의 정책을, 물론 국회에서 충분한 검토는 해야 되겠지만 이 부분에 힘을 실어 주는 게 맞지 않나. 그래서 나중에 시행령을 보고 검토한다 하더라도 이 본질적인 문제에 관한 의견 차이는 계속될 것 같습니다. 사유재산을 보호하는 것이 우선 아니냐 이런 관점에서 바라보면 계속 중앙정부가 권한을 확대시킬 수가 없잖아요. 그래서 그건 여전히 해결되지 않는 과제로 남을 것 같습니다.

그래서 이 부분에 대해서는 저는 집권 여당 쪽 위원은 아니지만 이 문제에 대해서는 정부의 입장에 힘을 실어 주는 게 부동산 안정이라고 하는 이런 데 대해서 정부 권한을 확대시켜 보겠다라는 그런 입장에 힘을 실어 주는 게 맞다 그리고 더 이상 미룬다고 해서 이 본질적인 의견 차이가 해소되지 않는다고 저는 그렇게 봅니다.

○김은혜 위원 여기에 있는 모든 여야 위원님들이 공감하실 거라고 생각하는데요. 조세 법률주의 그리고 법치주의로 동력이 유지되는 행정행위라고 하는 것은 여야를 떠나서 저희가 다뤄야 할 문제라고 생각합니다.

이게 국가가 국민의 재산을 침해할 수 있는 소지의 법률을 만들 때는 엄격한 요건이 필요합니다. 아까도 그밖의 사유라든지 아니면 국토부장관이 인정하는 지역 등의 자의적 해석이 가능한 법리를 만들면 아마 이것을 보는 국민들은 국토부가 국민의 재산권이 걸려 있는 부동산 대책에 대해서 마음대로 하겠다는 것이냐라는 그런 의구심을 품을 수도 있다는 점 때문에 이 정부의 성공을 위해서도 법률을 만들 때는, 법률안을 만들 때는 신중하게 단 하나라도 우리가 놓치는 부분이 없는지 꼼꼼하게 보자는 취지입니다.

지금 서울 전역에 토지거래허가제가 이미 가격 상승분이 투기과열지구나 조정대상지역에 해당되지 않음에도 불구하고 아직 이 구역이 해제된 바가 없습니다. 그러면 위헌 소지가 있음에도 불구하고 저는 이것을 계속 굳이 고수하는 이유에 대해서 국토부가 납득할 만한 설명을 주셔야 한다고 생각합니다.

그러면 시행령을 한번 볼까요. 조정대상의 경우에는 최근 석 달간의 물가상승률 그리

고 주택가격 상승률을 봤을 때 1.3배라는 기준이 있습니다. 그러나 이번에 투기과열지역의 경우에는 그 같은 기준조차 법적인 근거가 없었습니다. 그러면 토지거래허가제까지 이같이 법적근거 없이 국토부장관이 인정해서 한다고 하면 토지거래허가제에 아예 그런 구분을 두지 않아도 됩니다. 정부에게 임의로 모든 권한을 주는 거나 마찬가지이니까요.

그래서 저는 진영을 떠나서 이것을 보고 있는 지금도 부동산 대책으로 의구심을 갖고 있는 국민들이 있다면 문구 하나라도 다시 한번 위원님들과 꼼꼼하게 봤으면 좋겠다 그런 제안을 드립니다.

○소위원장 권영진 김규철 실장님.

○국토교통부주택토지실장 김규철 위원님, 우려하는 부분은 제가 충분히 이해를 하고 저희들도 그런 부분들이 최소화되기 위해서 대책 발표 전에도 고민을 굉장히 많이 했다는 말씀을 드리고.

지금 다시 한번 당부 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 왜냐하면 기존에 저희들이 3개의 규제 지역을 지정하면서 투기과열지역하고 조정대상지역 같은 경우에는 위원님 말씀처럼 여러 가지 세제라든가 이런 제한이 뒤따르기 때문에 사실 엄격한 요건이 필요합니다. 그런데 토지거래허가구역도 마찬가지로 규제는 됩니다마는 어쨌든 실거주 요건을 부과하는 측면에서 약간은 좀 다른 측면이라는 말씀을 드리고 실거주를 하게 되면 매매에 있어 가지고 허가를 받아서 충분히 거래가 가능한 제도이고.

위헌 말씀을 하셨는데 위헌 우려에 대한 부분은 사실상 저희들이 한번 판단을 받은 부분이 있습니다. 그래서 일단 이런 위헌 소지에 대한 부분은 일단 해소됐다고 생각되고, 다만 이렇게 하더라도 아까 위원님께서 법을 명확하게 더 구체화해서 하는 부분에 대해서 100% 동감합니다마는 이 제도는 지금 현재 저희들이 추가로 이렇게 뭘 하겠다는 게 아니라 기존의 시·도에서 가지고 있는 토지거래허가 권한 자체를 국토부장관도 할 수 있도록 하면서 기존 틀을 그대로 가져가는 겁니다. 새로 법률을 제정하는 게 아니고 이런 제도가 있는 상황에서 국토부장관도 이번에 대책 발표 전에 저희들이 고민을 해 보니 이번과 같이 더 광범위한 지역으로 지정할 수밖에 없는 상황들이 사실상 그런 권한이 없기 때문에 고려가 됐던 측면도 완전히 없다고 할 수는 없는 상황이기 때문에 국토부장관도 이런 권한을 가지고 즉시 대응할 수 있는 이 수단이 필요하다는 측면에서 기존 제도를 그대로 가져오는 측면입니다.

그리고 아까 이종욱 위원님께서 말씀하신 시행령 부분은 사실상 지금도 대통령령에서 해당 지역의 지가변동률 등이 인근 지역 또는 전국 평균에 비해서 급격히 상승하거나 상승할 우려가 있는 경우일 것 이런 형태로 정리를 하고 있습니다. 아마 새롭게 하더라도 유사한 형태로 갈 텐데 이 토지거래허가구역 같은 경우에는 투과지역이나 조정대상지역 처럼 딱 1.3배, 1.5배 이렇게 해서 가져가기에는 오히려 정부나 시장·도지사가 좀 더 정량적·정성적 측면을 더 고려하면서 전체 시장을 보면서 어느 정도 수준의 규제를 가져갈 지에 대한 판단이 주어져야 될 부분이 아닌가 그렇게 생각합니다. 딱 1.5배, 1.3배 해서 그러면 모두 토지거래허가구역 지정하도록 하는 게 오히려 더 문제이지 않을까 싶어서 현 제도를 유지하면서 국토부장관이 추가로 지정할 수 있는 권한을 인정을 해 주시면 앞으로 시장 관리 차원에서 좀 도움이 되지 않을까 그렇게 생각합니다.

○천준호 위원 제가 질문 하나 드릴게요.

말씀하신 것 들어 보니까 시·도지사가 지정하는 권한과 지금 국토부장관이 지정하는 권한의 범위를 일치시키는 것이고 그리고 시·도지사가 지정할 수 있는 경우와 국토부장관이 그것을 지정할 수 있는 경우도 거의 같다.

○국토교통부주택토지실장 김규철 맞습니다.

○천준호 위원 이렇게 이해하면 되겠습니까?

○국토교통부주택토지실장 김규철 예, 그렇습니다.

○천준호 위원 그래서 걱정하신 것처럼 이렇게 법이 수정되면 시·도지사보다 국토부장관이 훨씬 더 많은 권한으로 토허제를 지정할 수 있게 되는 것은 아니라고 봐도 될 것 같고, 기존 시·도지사가 지정하는 권한과 같은데 다만 국토부장관이 그동안에는 2개 시·도 이상에 걸쳐서 지정할 수 있었던 것을 1개의 시 안에서의 부분적인 지역으로 지정할 수 있도록 그 권한만을 확대하는 것이지, 범위만을.

○국토교통부주택토지실장 김규철 맞습니다.

○천준호 위원 그 지정의 내용이나 사유나 이유는 기존의 시·도지사가 하는 것과 똑같다 이렇게 이해하고 법안을……

○국토교통부주택토지실장 김규철 예, 그렇습니다.

○천준호 위원 개정안을 저는 처음에 제가 그런 취지로 냈었거든요.

○국토교통부주택토지실장 김규철 예, 맞습니다.

○천준호 위원 그런데 국토부도 같은 취지라고 한다면 위원님들께서 걱정하시는 것처럼 시·도지사보다 좀 더 확대된, 예를 들면 더 광범위한 범위로서의 국토부장관이 토허제구역을 지정하는 것은 아니다, 다만 시·도지사가 개별 시·군에 대해서 지정할 수 있었던 권한을 국토부장관에게도 주자고 하는 것이 이 법 개정의 취지다. 따라서 제가 처음 말씀드렸던 것처럼 훨씬 좀 유연하게 시장 상황에 국토부장관이 변동에 대응할 수 있도록 그 권한을 만들어 주시는 것을 지원한다는 관점으로 이 법안 수정안에 대해서 동의해 주실 것을 다시 한번 요청드리겠습니다.

○김정재 위원 저도 한번.

○소위원장 권영진 김정재 위원님.

○김정재 위원 천준호 위원님 말씀하신 것과 연관해서 저도 똑같은 내용인데요. 그러니까 2개에 걸쳐서 있는 지역에 대해서는 국토교통부장관이 지정을 할 수 있었는데, 권한이 있었는데 이번 법은 한 시도 내에 있는 것도 시도지사뿐만 아니라 국토교통부장관도 하게끔 하자라는 거지요?

○국토교통부주택토지실장 김규철 예, 맞습니다.

○김정재 위원 그러면 한 도시 내에 있는 것은 국토교통부장관이 합니까, 아니면 시도지사가 합니까? 누가 합니까?

○국토교통부주택토지실장 김규철 지금 만약에 국토부장관 권한을 이번 법률 개정으로 하게 되면……

○김정재 위원 하게 되면 시도지사 못 하는 거지요?

○국토교통부주택토지실장 김규철 아닙니다.

○김정재 위원 그러면 누가 하는 겁니까?

○국토교통부주택토지실장 김규철 두 주체가 다 할 수 있습니다.

○**김정재 위원** 그러면 이 사람도 하고 저 사람도 하고 그렇게 하는 거예요, 시도지사도 하고 장관도 하고?

○**국토교통부주택토지실장 김규철** 그래서 제가 아까……

○**김정재 위원** 그래서 아까 제가 여쭙본 거예요.

지정하기 전에 판단 기준들, 현장의 상황을 시도에서 판단을 더 캐치를 빨리하느냐, 아니면 장관이 빨리하느냐 이랬을 때 아까 시도지사가 빨리한다고 그랬어요, 지역구이기 때문에. 그렇지요? 빨리하는 사람, 현장에 더 가까이 있는 사람 그리고 지역주민들의 재산권이나 이런 데 더 민감하게 반응할 수 있는 사람이 시도지사인 거예요. 다들 선출직 들입니다. 함부로 했다가 큰일 납니다. 그래서 시도지사의 권한으로 봐둔 것이고. 지금 큰 틀에서 만약 문제가 있다고 그러면 장관이 조정할 수 있고 또 협의할 수 있고 이견 가능하다고 봐요. 그런데 장관도 그걸 하게 되면, 아까 말씀하신 게 다 참이라면 시도지사가 하는 것은 뭐고 장관이 하는 것은 뭘니까? 어떻게 구별합니까?

지가가 급격히 상승이라고 했을 때 급격히가 몇 %인지는 제가 모르겠는데 다들 추상적이에요. 그러면 장관과 시도지사의 행정행위가 토허제에 관해서는 충돌되는 수가 없나요?

○**국토교통부주택토지실장 김규철** 지난번 2월 달에 서울시에서 토지거래허가구역을 해제하면서 급격히 주택가격이 상승했지 않습니까? 그래서 3월 19일 날 다시 4개 구에 대해서 전체 다 지정을 하게 됐는데, 만약에 국토부장관이 추가로 이런 권한을 가지게 되면 아까 명문상 협의조항 자체가 없더라도 당연히 양 기관에서 서로 협의를 필요할 상황이 될 것 같습니다.

○**김정재 위원** 실장님 보십시오.

예를 들어서 시장이 토허제를 했습니다. 비난이 있어요. 그래서 해제를 했습니다. 한 것도 또 해제한 것도 책임을 시장이 져요. 그런데 그걸 장관이 이것 문제가 있다, 만약에 내가 했으면 내가 해제할 텐데, 바로 했을 텐데 이렇게 하면 안 되지요. 한 사람이 책임을 지고 해제를 해야지요. 그렇지요?

그러면 서로 협의를 해서, 이번 같은 경우에도 10·15 대책도 발표하는 날 시장한테 얘기를 했다는데 그것도 얼마든지 미리 사전에 협의를, 공개적으로 할 필요도 없고 문서상 오고 갈 필요도 없고 어느 정도 할 수는 있다고 봅니다. 그런데 이 부분도 마찬가지로요. 이 부분도 장관이, 정부가 책임을 지고 했으면 정부가 해제할 부분도 해제하고 이러면 되는 겁니다.

그런데 이게 만약에 지금 말씀대로라면 시장이 모르고 토허제 이거를 발표했는데 문제가 발생하니까 이게 다 시장 권한이니까 정부가 하고 싶어도 이걸 해제를 못 했다. 정부가 해제하면 문제가 더 많아요. 구역 지정은 시장이 했는데, 광역단체장이 했는데 그것을 해제하는 것은 장관이 한다 그건 맞지 않아요. 소위 말하면 지자체장과 정부가 싸우는 꼴, 특히나 당이 다를 경우에는 그야말로 정치적인 문제로 비화가 될 수 있습니다. 그래서 저는 이 부분에 대해서는 좀 더 숙고를 해야 된다는 생각을 하고요.

아까 시행령 때문에 이런 문제보다는 이 부분에 대해서는 좀 더 큰 틀에서 보면 국민의 재산권을 심대히 침해하는 것이기 때문에 저희가 좀 더 심각히 고민을, 숙고를 좀 하고 일단 다음 12월 5일 날 다시 논의하는 걸로 했으면 좋겠다는 생각을 합니다.

이상입니다.

○**이종욱 위원** 위원장님, 자꾸 한 말 반복하게 위원장이 진행을 하시는데 오늘 꼭 통과해야 될 이유도 없는 거고……

제가 다시 말씀 정리해 볼게요.

현재 법은 시도지사가 가지고 있어요. 다만 국가사업으로 무슨 일이 발생했을 경우에는 국토부장관이 하게 되어 있는 겁니다. 그런데 가져오신 개정안이 국가사업 또는 그 밖의 사유로 국토부장관이 인정하는 경우, 모호하잖아요. 그것 모호하다는 지적을 한 거고 이 문구상으로는 통과가 힘들다, 그렇지만 시행령을 가져오면 내가 다시 한번 더 판단을 해 보겠다는 건데, 오늘 굳이 꼭 통과시켜야 된다는 게 어디 있습니까?

위원장님, 자꾸 같은 말을 반복하게 이렇게 진행하지 마시고요 좀 끊어 주세요.

○**소위원장 권영진** 천준호 위원님.

○**천준호 위원** 위원님, 말씀을 그렇게 하시면 안 되고요. 상대 위원이 법안에 대해서 진정성을 갖고 설명을 드리는데 말을 끊으라고 표현하시면 안 됩니다.

○**이종욱 위원** 아니, 자꾸 설명을 하게 만드니까요.

○**소위원장 권영진** 죄송합니다. 위원장인 제가 지금 진행을 매끄럽게 하지 못해서 그러니까요.

박용갑 위원님 말씀하십시오.

○**박용갑 위원** 국민의힘 위원님들 말씀 다 맞습니다. 다 맞고, 지금 서로 의견이 이게 옳은가 저게 옳은가 이렇게 서로 대립이 되는데 적어도 여기 국토소위에 이 법안 낸 천준호 위원님도 있고 또 국토부에서 이 법안에 대해서 적극적으로 그렇게 하겠다는 의지를 피력하고 또 지금 위원님들께서 말씀해 주신 사항들도 다 참고하고, 단 여기에 동일 지역 내 사실 시도지사가 할 수 있는 것도 국토부장관도 할 수 있게 해 달라 그것 아닙니까? 그렇지만 그 협의 내용을 여기에 넣느냐 안 넣느냐 이런 문제인데 이걸 만약에 넣게 되면 사실 보안 문제 이런 것 때문에……

그렇지 않아도 예를 들어서 서울시장이 허가지역 지정을 했어요. 이런 문제도 국토부장관하고 협의를 할 것이고 또 국토부장관이 여기 협의하는 과정에서 구두로 협의를 할 것이고, 마찰을 가지면 안 되지 않습니까? 그래서 이게 결정이 되는 걸로 알고 있어요. 그렇지요?

그렇기 때문에 사실 이 사안은 천준호 위원님이 발의를 하셨으니까 동의해 주시고 봐가면서 미진한 부분이 있으면 또 자료 요구하고 이렇게 하는 걸로 해 주셨으면 바랍니다.

○**소위원장 권영진** 황운하 위원님.

황운하 위원님 하시고 김은혜 위원님 말씀 듣고 정리를 하도록 하겠습니다.

○**황운하 위원** 신중하게 해야 한다는 말씀에 공감하는 바 있습니다. 그런데 애초에는 사전 협의를 의무화하자라는 의견들이 제기되다가 지금은 거의 본질적으로 국토부장관의 권한이 확대되는 것이 근본적으로 국민들의 사유재산권을 침해, 계약 자유 침해해서 위헌 논란까지 이렇게 본질적인 문제로 계속 논의가 이어지고 있거든요. 어찌 보면 철학의 차이인 걸로 저는 이해합니다.

그래서 사전 협의 의무화에서 이견이 제기되는 것으로 시작됐지만 결국은 근본적으로

사유재산의 침해가 없어야 한다, 사유재산권 보호에 보다 엄격해야 한다는 것과 그다음에 부동산 가격 안정을 위해서 중앙정부의 권한이 좀 더 강화돼야 한다는 그러한 가치의 충돌로 보입니다.

물론 시행령을 참고하겠다는 것은 이해되는 바 있습니다마는 아까 국토부에서도 시행령이 지금 현재 시행령하고 별로 달라질 게 없잖아요. 달라질 게 없어서 시행령을 참고하신다면 지금 시행령을 보시면 될 것 같아요. 지금 보시고, 이걸 미룬다고 그래서, 미룬다는 것은 사실상 이것이 계속 보류될 걸로 저는 이해가 됩니다. 쉽게 결론에 도달하지는 않을 것 같아요.

그래서 이 문제에 대해서는 부득이 찬성이든 반대든 결단을 해야 되는 것이지 더 논의한다고 그래서 의견이 좁혀질 것 같지는 않습니다.

○소위원장 권영진 김은혜 위원님 혹시 하실 말씀 계십니까?

○김은혜 위원 아까 실장님이 위헌심판 얘기하셨는데 그것은 주택거래허가제 같은 변칙 운영 이후에 위헌심판이 된 적이 없습니다. 그리고 토지거래허가제 위헌심판에서는 과잉금지가 핵심 논점 중의 하나예요. 그렇지요? 그게 뭐냐 하면 기간의 일시성이라는 게 있고 그다음에 대상의 한정성 때문에 부동산 투기 방지라는 공익에 비해서 크지 않다는 거였지요, 그 당시에는. 그런데 이게 토지거래허가제로 서울 전역, 경기도 일부 법개정을 하고 국토부가 풍선효과 방지하겠다고 수도권 전체로 늘릴 수도 있다는 이런 가능성하에서 적용범위를 구체화하지 않으면 추후에 이것 위헌판결로 대혼란이 있을 수 있다고 저는 생각을 합니다.

예를 들어서 조금 전에 실장님께서 실거주이기 때문에 투기과열지구나 조정대상지역같이 않다고 말씀하셨는데 이것 한번 짚어 볼까요. 지금 토허제가 되면 거주를 주택 취득 후 얼마 만에 들어가야 됩니까, 실장님?

○국토교통부주택토지실장 김규철 4개월 만에 들어갑니다.

○김은혜 위원 맞습니다. 그러면 만약에 내년에, 어떤 젊은 부부가 초등학교에 입학하는 아이가 있는데 1년 전에 이것을 미리 사 두고 그러나 본인이 자기가 살고 있는 집이 현재 계약이 완료되지 않은, 실거주 의무가 아직 완료되지 않았기 때문에 내가 새로 취득한 집에 대해서는 전세를 두고 나중에 이사할 타이밍을 맞추겠다고 하면 4개월 뒤 이주가 안 되면 이것은 정부가 금지하는 거예요. 토허제상의 거주이전의자유 그리고 재산권 피해라는 게 명백한 겁니다. 이게 단순한 실거주가 즉시 거주라는 게 아니잖아요.

그러니까 그런 면에서 보면 정부가 한 명 한 명의 국민의 사연과 자유와 권리, 즉 헌법에 보장된 권리를 보장해 줘야 되는데 정부 대책의 편의나 정부 대책의 목적이 헌법에 보장된 국민의 권리보다 앞서면 안 된다는 거지요. 그런 측면에서 이 부분의 법안에 대해서는 정부가 고려를 해야 된다고 제가 말씀을 드린 겁니다.

○소위원장 권영진 지금 현행법하에서도 국토부장관이 단일 시도 안에서 지정을 할 수가 있잖아요. 그렇지요? 요런 요런 시행령으로 정하는 요건.

○국토교통부주택토지실장 김규철 국가가 시행하는 개발사업에 따른 경우에만 할 수가 있습니다.

○소위원장 권영진 아니지요.

아, 국가가 시행하는 개발사업이 있는 경우에 따라서 지가가 상향하거나 이런 데인데

지금은 그걸 벗어나서 국토부장관이 필요하다고 인정하면 다 지정할 수 있는 것 아니에요?

○국토교통부주택토지실장 김규철 예.

○소위원장 권영진 그러면 해제는 어떻게 해요? 국토부장관이 지정한 건 국토부장관이 해제하고 시도지사가 지정한 건 시도지사가 해제하는 건가요?

○국토교통부주택토지실장 김규철 예, 그렇습니다.

○소위원장 권영진 그러면 시도지사가 지정한 것은 국토부장관이 해제하거나 국토부장관이 지정한 것은 시도지사가 해제하거나 하는 것은 안 되는 겁니까?

○국토교통부주택토지실장 김규철 지정권자가 해제할 수 있기 때문에 일단 그거는 분리된다고……

○소위원장 권영진 그러니까 돌아가서, 저는 국토부장관에게 시도가 걸치지 않더라도 단일 시도 내에서, 또 시도지사의 판단과 국토부장관의 판단이 조금은 다를 수 있잖아요.

○국토교통부주택토지실장 김규철 그렇습니다.

○소위원장 권영진 그러면 협의하는 걸 받으라는 거예요. 제가 볼 때는 결과적으로 애기를 쪽 들어 보니까 원론으로 돌아가서, 국토부장관이 마음대로 막 지정해서 시민의 재산권과 그다음에 시도지사가 가지고 있는 도시계획권을 너무 지나치게 침해하는 것에 대해서 걱정을 하잖아요. 그러면 어차피 협의한다면서. 그런데 그것 보안이라는 이유 때문에 협의하여야 한다면, 그것도 합의도 아니고…… 서울시나 시도의 의견을 받는 것 아니에요? 의견 받는다고 의견대로 하는 게 아니잖아요. 그것도 안 하겠다는 것은 좀 심한 것 아닙니까?

○국토교통부주택토지실장 김규철 아까 그런 우려 때문에 사실 저희들은 가능하면 안 했으면 좋겠다는 의견인데 위원님들께서 그렇게 의견을 모아 주시면…… 사실상 지금 시도지사도 협의하는 규정이 없습니다. 그러면 동일하게 협의 절차가 또 들어가는 형태로 가야 될 것 같고요.

○소위원장 권영진 동일하게 하면 어때요? 시도지사가 지정할 때도 국토부장관하고 협의하도록 하고 국토부장관도 이진 당연히 해야 되는 것 같아요.

○안태준 위원 똑같이 싫어할 수 있습니다.

○황운하 위원 그러면 사전 협의 의무조항을 국토부가 지금 수용 가능하다는 쪽으로 말씀하신 거잖아요. 맞아요?

○국토교통부주택토지실장 김규철 예, 지금 계속 이 부분에 대해서는 논의가 많이 이루어지고 있고 위원님들께서 의견도 그렇게 계속 주시고 해서 저희들로서는 가능하면 그런 투기 우려, 이번에 규제 전 5일장이 섰다고 할 정도로 굉장히 많은 거래가 이루어졌지 않습니까? 그런 부분들의 우려사항은 저희는 분명히 있다고 생각하고 가능하면 협의 절차를 안 하는 게 맞다 그 부분은 여전히 동일한 생각인데 만약에 지금 위원님들께서 그렇게 의견을 모아 주시고 이렇게 하면 또 시도지사도 동일하게 협의 절차를 가지게 되면 그렇게도 할 수 있다고는 생각합니다.

○황운하 위원 그러면 사전에 누설됨으로 인한 투기 문제가 부작용으로 예상이 되기 때문에 예컨대 그 부분을 직무상 비밀로 해서 그 부분이 누설될 경우에 처벌하는 조항을 추가한다든지 하는 방법으로 하면 어때요?

○소위원장 권영진 지금도 아마 그것은 될 거예요. 서울시가 할 때도 직무상 그것을 미리 누설하거나 하면 그 공무원이 처벌받도록 되어 있는 것이고 국토부의 방침을 서울시의 특정한 공무원 누가 누설하면 처벌되는 것 아니에요, 지금 현재?

○국토교통부주택토지실장 김규철 지금 명시적으로는 공공주택지구의 경우에는 신규택지후보지나 이런 부분에 대한 누설이 있을 때는 형사처벌받도록 되어 있습니다마는 방금이 경우에는 아마 포괄적으로 징계를 할 수 있는, 뭐 그럴 수는 있을 것 같은데 이것에 국한해서 처벌조항을 두고 하는 것은 좀 생각을 해 봐야 되지 않을까 싶습니다.

○소위원장 권영진 그러면 이렇게 하시지요, 위원님. 이것 지금 또 다음으로 연기를 한다고 해서……

○김은혜 위원 저 잠깐만 하나만 더 하겠습니다.

지금 이게 보안이라고 말씀을 하셨는데요. 실장님과 차관님이 기사를 보셨을 것 같은데 토지거래허가제, 규제지역으로 묶은 곳이 보안이 필요 없고요. 토허제 이후에, 제가 지금 기사를 찾아보니까 서울에 신규로 토허제로 규제된 지역이 평균 매매가가 1.2%, 경기도 내의 규제지역은 1.2% 올랐습니다. 그러니까 보안이 필요 없는 거지요. 정책이 시장을 이기려고 하면 안 되지요.

왜냐하면 토허제라고 하니까 더 집을 사고, 특히 15억 이상 아파트가 이 상승을 주도했는데 결국은 시장의 공급이 필요하고 그 공급만이 시장을 안정시킬 수 있는 정책, 정답이라는 것은 거기 앉아 계신 공직자분들도 다 알고 계실 거예요. 규제로 집값을 잡을 수 있다는 것은 이미 문재인 정부 때 저희가 그게 얼마나 국민들에게 고통이고 실패로 되는지를 알고 있는 분들이 많기 때문에……

이게 보안이 아니라, 규제지역을 하면서 이렇게 규제지역 자체가 집값이 오른 것에 대해서 새롭게 공급에 대한 대안을 주시면 저는 그게 저희에게 훨씬 더 좋은 생산성 있는 토론으로 갈 거라고 생각해서 이 부분에 대한 제안을 드립니다. 혹시 필요하시면 이 기사를 제가 보내드리도록 하겠습니다.

○황운하 위원 이렇게 되면 토허제 지정권자 확대에 대한 본질적인 문제가 계속 반복되는 겁니다. 계속 반복돼요. 이것이 정부가 선택한 주택정책인데 또는 국회의원이 입법으로 선택한 정책인데 이에 대해 본질적으로 토허제 지정권자 확대가 좋은 정책이 아니라는 부분에 대해서는 근본적인 가치 충돌이 있는 거거든요. 그래서 그게 다시 원점으로 돌아가게 됩니다.

그래서 아까 위원장님 말씀처럼 국토부가 수용 가능한 의견을 얘기한 것처럼 사전 협의 의무조항을 두되 사전 협의 의무조항으로 인해 예상되는 폐해를, 부작용을 최소화하거나 그것을 제거할 수 있는 것을 보완해서 통과를 시키든지 이렇게 결단을 해야지 다시 토허제 원점으로 돌아가게 되거든요.

○소위원장 권영진 이렇게 하시면 어때요? 12월 1일 날, 의결을 보류하고 방금 황운하 위원님이 중재안으로 제안하셨듯이 시·도지사하고 사전 협의하는 것은 국토부가 받아들이고 그것으로 인해서 보안이 유출되거나 해 가지고 정책적 효과를 발휘하지 못하는 우려에 대해서 그 부분들을 제재하거나 하는 보완장치를 한번 필요하면 만들어서 그렇게 해서 다음 법안심사소위 첫 안건으로 올려서 하시면 어떻겠습니까?

지금 위원님들의 의견이 여러 가지 우려들이 제기되고 있는 상황에서 국토부도 현실적

으로 존재하는 이 우려에 대해 인정을 하잖아요. 그런 부분들이 있기 때문에, 국토부가 걱정하는 것도 또 일리가 있다고 생각합니다.

그런 면에서 한번 국토부가 ‘국토부장관이 제1항 2호 단서에 따라서 동일한 시·도 안의 일부지역을 허가구역으로 지정하려면 중앙도시계획위원회의 심의를 거치기 전에 미리 관계 시·도지사와 협의하여야 한다’라는 것을, 서울시가 얘기하듯이 무슨 ‘협의 결과를 첨부하여 중앙도시계획위원회의 심의를 받아야 한다’ 이렇게는 하지 말고 협의하여야 한다는 조항으로 넣고 만약에 이것이 보안의 누수나 우려가 있다면 그것에 대한 보완장치를 한번 만들어서 다음 법안심사소위 때 의결하면 어떻겠습니까? 위원님들 어떻게 생각하십니까?

○**박용갑 위원** 위원장님, 천준호 위원님께서 법안을 내셨기 때문에 그러면 시·도지사가 허가구역을 지정하는 것도 국토부장관하고 협의를 하고 또 국토부장관이 지정하는 것도 시·도지사와 협의를 하는 이 안을 한번 의견을 듣는 것이 어떨까요?

○**소위원장 권영진** 천준호 위원님, 어떻게 생각하십니까?

○**천준호 위원** 저는 위원장님께서 다 정리를 이미 해 주셔서 가지고 그 안대로 정리를 하셔서, 문구 조정은 나중에 하시고 그 안대로 처리하시면 어떨까 싶습니다.

○**소위원장 권영진** 오늘요?

○**천준호 위원** 예.

○**김정재 위원** 아니 위원장님, 굉장히 중요한 겁니다, 지금 말씀하신 것은. 우리가 협의라고 하지만 과연 이게 시·도지사…… 가서 가지고 차관님하고 실장님하고 다 이 부분에 대해서 숙고를 하셔야 됩니다. 굉장히 중요한 법이에요, 이게. 그냥 그렇게 쉽게 이 자리에서 즉석에서 중재안 내 가지고 해야 될 것은 아니라고 봐요.

그래서 지금 제안을 하셨으니까 거기의 장단도 보시고 어차피 12월 1일 날 첫 번째로 논의를 하면 저희들도 가서 설명도 듣고, 시간이 조금 있지 않습니까? 그렇게 하고 12월 1일 날 하는 게 조금 더 신중하게 하는 거라고 생각합니다.

○**안태준 위원** 저도 잠깐, 어쨌거나 이 부분이 자꾸 논점이 벗어나는 것 같은데요. 자꾸 뭐 국토부장관의 권한을 확대하는 것으로 이렇게 보이는데 그게 아니라 책임지고 정책을 실행하는 과정에서, 정책 실행을 하다 보니까 조금 세심하게 못 했다는 비판이 많이 있지 않습니까? 그런데 아까 제가 처음에 모두에 말씀드렸다고 피 만약에 지금 현재 천준호 위원님께서 내 주신 법이 그전에 있었다고 그러면 아마 세심하게 고려될 수 있을 거라고 봅니다.

그러니까 세밀하게 대응하기 위한 정책 실현을 위한 미비된 법안에 대한, 그러니까 부족한 것에 대한 개정이다 이렇게 생각하면 조금 쉬울 것 같은데 이게 자꾸 국토부장관이 국민의 기본권을 침해하려고 한다…… 그런데 사실 다 이미 하고 있는 것들, 안 하는 것을 하자는 게 아니기 때문에 조금 세심하게 하자는 건데 안타까운 면이 있습니다. 자꾸 논의를 할수록 산으로 가는 것 같다는 느낌이 듭니다.

○**소위원장 권영진** 위원장이 중재안으로 제시한 것에 대해서 대체로 위원님들이 동의하시니까 오늘 의결을 하지 않고 다음번 법안심사소위원회에서 의결하도록 하겠습니다.

그러니까 국토부에서는 그렇게 미리 ‘관계 시·도지사와 협의하여야 한다’라는 조항을 담을 경우에 보안이나 이런 게 우려가 되잖아요? 그러면 그것을 방지할 수 있는 다른 조

항들을 만들어서 다음번 회의 때 말씀을 하십시오. 그렇게 해서 다음번에 하는 게 좋을 것 같습니다. 오늘 지금 여기서 의결하기에는 위원님들 간에 여러 가지 우려 섞인, 전체적으로 같은 취지인데 그래도 법안을 어떻게 자구를 담고 할 것이냐에 대해서는 오늘 여기서 결론을 짓기는 어려울 것 같습니다. 다음번에 그렇게 하도록 하겠습니다. 위원님들 그렇게 양해해 주시기 바랍니다.

그러면……

○**안태준 위원** 위원장님, 자꾸 죄송한데 저희가 국회의원이다 보니까 우리가 국회법 해석하듯이 협의, 합의로 해서 ‘협의하여야 한다’고 하면 그냥 통보만 해도 협의이지 않습니까?

○**소위원장 권영진** 그렇지요.

○**안태준 위원** 그런데 행정기관에서 구두 통보해서 ‘할 거야’ 한다고 해서 이게 협의가 아니기 때문에 그런 고민이 있는 것 같거든요. 우리 국회의원들이야 ‘협의하여야 한다’가 되게 쉬운 얘기입니다, 사실은 정치적으로 보면.

○**김정재 위원** 그래서 지금 그런 부분을 포함해서 고민을 해서 하자는 거지요. 지금 이 자리에서 그것을 함부로 하면, 그게 쉬운 게 아니에요.

○**안태준 위원** 그러니까 그런 부분에 대해서도 아마 행정기관에서의 고민이 우리 국회의원들이 생각하는 협의 정도의 수준이 아니기 때문에 되게 고민이 있을 거라고 봐서 위원장님께서 탁 뜻을 박아서 이렇게 얘기를 하시면 이게 엄청 쉽지 않은 일이 될 가능성이 있거든요.

그래서 제가 말씀드리는 게 정책을 실현하는 과정에서, 약간의 반정도 분명히 할 겁니다, 정부도. ‘조금 더 세밀하게 지정할 수 있었다면’이라는 생각 때문에 이 법을 천준호 의원님이 고민 끝에 발의해 주신 것 같은데 그것에 대한 고민도 우리 위원님들도 함께 해 주셨으면 좋겠고.

국토부에 협의에 대한 얘기를 이렇게 하면 국토부가 예를 들어서 실장이 서울시에다가 ‘우리 할 거야’라고 한다고 협의한 게 아닌 게 돼서 그리고 그 과정에서 그 협의를 또 어디까지 볼 것이냐, 그 얘기도 또 다른 문제가 될 것 같습니다. 너무 상당히, 그대로 가는 것에 대해서도 과연 그 안을 또 만들어 올 수 있을까 이런 생각도 있고 그래서 우려 말씀으로 한 말씀 드립니다.

○**김정재 위원** 위원장님, 저도.

저도 안태준 위원님 의견에 덧붙여서 같은 의견인데요. 저희가 오늘 문제는 다 지적했고 우려도 다 표명을 했습니다. 그런데 결과적으로 우리가 뭘 정해 가지고 ‘틀을 이런 식으로 해서 고민해 와라’ 이러면 국토부도 굉장히 힘들 것 같으니까, 그런 제안이 있으니까 이런 것을 포함해서 오늘의 문제를 한번 더 생각해서 12월 1일 날, 그전에 법안소위 위원들한테 설명도 좀 주시고 그렇게 해서 다음에 1일 날 저는 논의를 했으면 좋겠습니다. 저희가 정답을 말을 해서는 안 된다 그런 생각을 합니다.

○**소위원장 권영진** 이종욱 위원님 말씀하시고 황운하 위원님.

○**이종욱 위원** 저도 간단하게 마무리하겠습니다.

결국 취지는 국토부장관이 종전보다는 조금 적극적으로 행정을 할 수 있는 근거를 만들자는 건데 저희들 걱정은 국민들의 재산권침해가 최소화되도록 조문만 봐 가지고 구체

적으로 만들었으면 좋겠다는 게 제 의견이고요. 그게 안 되니까 자꾸 말을 하게 되는 거고.

아까 사전 협의도 같은 이유입니다. 만약에 조문만 봐 가지고 구체적으로 딱 눈에 그려진다고 그러면 저는 사전 협의 필요 없다고 생각합니다. 그런데 그렇지 않기 때문에 제가 그러면 어떻게 시행령을 풀려고 하느냐, 실제 어떻게 작동하려고 하느냐, 사전 협의라도 해야 되는 것 아니냐 이런 이야기를 하는 거니까 국토부에서 한번 정리해서 저희들하고 같이 한번 상의해 보시지요.

○소위원장 권영진 황운하 위원님.

정리 잘해 주십시오, 황운하 위원님.

○황운하 위원 좀 마무리했으면 좋겠는데, 아까 위원장님께서 정리를 해서 의견을 말씀하셨고 대표발의하신 천준호 의원님이 그걸 수용하신, 동의하신 것으로 제가 이해를 했거든요. 그래서 다음에 이걸 첫 번째 안건으로 올려서 의결하신다고 위원장님께서 말씀하셨는데 이때 좀 명확히, 그러니까 오늘 정리된 걸 다시 한번 명확히 하셔야지 그렇지 않으면 똑같은 얘기들이 또 반복돼 가지고 법안 심의 진도가 안 나갑니다, 진도가.

그래서 오늘 충분히 논의를 했으니까, 아까 말씀하신 것처럼 사전 협의 이것이 예상되는 폐해는 있지만 그래도 위원님들이 우려를 많이 하시니 국토부가 어느 정도 수용 가능하겠다는 말씀하셨으니까 그런 부분을 반영해서 그 부분에 대한 예상되는 폐해를 어떻게 방지할 것인지 그 부분에 대한 것만 다음에 보고를 받고, 그때 돼서 다시 또 토허제가 어찌고 재산권이 어찌고 이렇게 얘기 나오기 시작하면 끝이 없습니다.

○소위원장 권영진 시·도지사가 지정을 하든 국토부장관이 지정을 하든 근본적으로 국민의 재산권을 침해하는 것은 사실이에요. 그러나 그럼에도 불구하고 부동산의 투기적인 요소가 과열되어서 나오는, 그렇게 국민이 입는 피해보다도 그게 더 낫기 때문에 지금 토허제라는 것을 하는 것 아니겠습니까?

그런 맥락에서 국토부장관이 하되 그래도 최소한의 재산권을 침해할 수 있는 방안, 국토부장관이 지정할 수 있는 권한 부분들을 분명하게 법령으로 명시를 해서 제한을 하든 아니면 또 다른 차원에서 똑같이 지정권자인 시·도지사와의 사전협의를 통해서 국토부장관에게 추가적으로 부여되는 권한이 지나치게 과도하게 행사되지 않도록 하는 방법을 만들어야 된다는 게 위원님들의 취지인 것 같습니다.

위원장이 제안했던 것은 앞에 국토부장관이 지정할 수 있는 요건들을 세세히 하고 또 시행령에 담을 것을 여기 가지고 와서 한다는 게 제가 보건대 그것도 조금 어폐가 있어요, 법을 만들어 놓고 시행령을 갖고 오는 거지. 그럴 바에는 국토부장관이 지정을 할 때 기존의 지정권자인 시·도지사와 미리 사전 협의를 하여야 한다는 부분들이라도 최소한의 요건으로 해야 되지 않느냐. 그러면 그것에 대해서 국토부가 걱정이, 보안이나 여러 가지 우려가 있으면 그것을 해소할 수 있는 방안을 가져오라는 거예요. 아시겠습니까?

○국토교통부제2차관 강희업 예, 알겠습니다.

○소위원장 권영진 위원님들, 제가 정리한 부분들로 되겠습니까?

○황운하 위원 그렇게 하십시오.

○소위원장 권영진 천준호 위원님 죄송합니다, 오늘 의결을 못 해 드려서.

그러면 의사일정 제9항은 심도 있는 심사를 위해서 계속 소위원회에서 심사하겠습니다.

다.

위원님들, 오늘 더 진도를 나갔어야 되는데 위원님들과 약속했던 5시가 벌써 지났습니다. 그래서 이상으로 오늘 회의는 마쳐야 할 것 같습니다.

12월 1일 날 10시에 우리가 소위원회를 다시 하도록 하겠습니다. 그때는 좀 진도가 더 빨리 나갈 수 있도록 도와주시기 바랍니다.

오늘 소위원회에서 심사 의결한 법률안의 심사보고, 수정안 및 대안의 작성, 기타 체계·자구의 정리 등에 관해서는 소위원장에게 위임하여 주시기 바랍니다.

오늘 회의 진행에 협조해 주신 위원님 여러분, 차관을 비롯한 관계 공무원 여러분, 국회직원 여러분 그리고 보좌직원 여러분 모두 수고하셨습니다.

12월 1일 날 10시에 뵙겠습니다.

산회를 선포합니다.

(17시06분 산회)

○출석 위원(9인)

권영진 김은혜 김정재 박용갑 안태준 염태영 이종욱 천준호 황운하

○출장 위원(3인)

김종양 민홍철 이진태

○출석 전문위원 및 입법심의원

수석전문위원 박재유

○정부측 및 기타 참석자

국토교통부

제2차관 강희업

기획조정실장 문성요

국토도시실장 이상주

주택토지실장 김규철

건설정책국장 남영우

주택정책관 김헌정

주거복지정책관 이기봉

토지정책관 박준형

공공주택추진단

단장 김배성